NIZOMIY NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY PEDAGOGIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI DSc.03/30.12.2021.Tar.26.03 RAQAMLI ILMIY KENGASH

NIZOMIY NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

XIDIROVA NARGIZAXON O‘RINOVNA

Oila-nikoh munosabatlarida ayollarning mavqeyi (XVI-XX asr boshlari O‘rta Osiyo xonliklari misolida)

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

TARIX FANLARI DOKTORI (DSc) DISSERTATSIYASI AVTOREFERATI

Toshkent-2025

UO‘K: 94(575.1) “15/19”

Doktorlik (DSc) dissertatsiyasi avtoreferatining mundarijasi

Оглавление автореферата докторской (ДСс) диссертатсии

Contents of the abstract of the doctoral (DSc) dissertation

Xidirova Nargizaxon O‘rinovna
Oila-nikoh munosabatlarida ayollarning mavqeyi (XVI-XX asr boshlari O‘rta Osiyo xonliklari misolida)..... 3

Хидирова Наргизахон Ўриновна
Положение женщины в семейно-брачных отношениях (на примере среднеазиатских ханств XVI-начала XX вв.)..... 35

Hidirova Nargizaxon O‘rinovna
The position of women in family and marital relations (using the example of the Central Asian khanates of the 16th - early 20th centuries)..... 71

E‘lon qilingan ilmiy ishlar ro‘yxati
Список опубликованных работ
List of published works ……..... 76

NIZOMIY NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY PEDAGOGIKA UNIVERSITETI HUZURIDAGI ILMIY DARAJALAR BERUVCHI DSc.03/30.12.2021.Tar.26.03 RAQAMLI ILMIY KENGASH

NIZOMIY NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY PEDAGOGIKA UNIVERSITETI

XIDIROVA NARGIZAXON O‘RINOVNA

Oila-nikoh munosabatlarida ayollarning mavqeyi (XVI-XX asr boshlari O‘rta Osiyo xonliklari misolida)

07.00.01-O‘zbekiston tarixi

TARIX FANLARI DOKTORI (DSc) DISSERTATSIYASI AVTOREFERATI

Toshkent-2025

Tarix fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi mavzusi O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasida №B.2021.4.DSc/Tar31 raqami bilan ro‘yxatga olingan.

Dissertatsiya Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universitetida bajarilgan.

Dissertatsiya avtoreferati uch tilda (o‘zbek, rus, ingliz (rezyume)) Ilmiy kengash veb-sahifasida (www.ik-tarix.nuu.uz) va “ZiyoNet” axborot-ta‘lim portalida (www.ziyonet.uz) joylashtirilgan.

Ilmiy maslahatchi:	**Karimov Elyor Erikovich** tarix fanlari doktori, Xofstra universiteti professori (AQSH)
Rasmiy opponentlar:	**Bobojonova Dilorom Bobojonovna** tarix fanlari doktori, professor
	Aminov Bobur Bobomurodovich tarix fanlari doktori
	Bekmirzaev Ilhomjon Isroiljonovich tarix fanlari doktori, professor
Ye**takchi tashkilot:**	**Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti**

Dissertatsiya himoyasi Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.03/30.12.2021.Tar.26.03 raqamli Ilmiy kengashning 2025 yil _____soat____dagi majlisida bo‘lib o‘tadi. (Manzil: 100185, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor ko‘chasi, 27-uy.) Tel.: (99871) 276-76-51; faks: (+99871) 276-76-51; e-mail: tdpu_kengash@edu.uz.)

Dissertatsiya bilan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining Axborot-resurs markazida tanishish mumkin (___ raqam bilan ro‘yxatga olingan). Manzil: 100185, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Bunyodkor ko‘chasi, 27-uy. Tel.: (+99871) 276-76-51; faks: (99871) 276-76-51.

Dissertatsiya avtoreferati 2025 yil “__”_____ kuni tarqatildi.

(2025 yil “___” _____ dagi ___- raqamli reestr bayonnomasi).

A.Asqarov
Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash raisi,
tarix fanlari doktori, akademik

Y.R.Tayronov
Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash ilmiy
kotibi, tarix fanlari nomzdi, dotsent

F.O.Ismatullaev
Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi
Ilmiy seminar raisi, tarix fanlari doktori (DSc)

KIRISH (doktorlik (DSc) dissertatsiyasi annotatsiyasi

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Dunyo bo‘ylab sodir bo‘layotgan globallashuv jarayonlari, shuningdek, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy o'zgarishlar ayollarning oila va jamiyatdagi rolini ortib borayotgani to‘g‘risidagi masalalar doirasida savollar tug‘diradi. Ayollar erkaklar bilan teng huquqqa ega bo‘lib ular qatoriga ishlash, maosh olish, ta'lim olish, saylovlarda ishtirok etish va saylanish kabilarni kiritish mumkin. Shunday bo‘lsa-da, hatto rivojlangan mamlakatlarda ham ayollarga nisbatan kamsitish va zo‘rovonliklar saqlanib qolmoqda. Shu munosabat bilan Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan “Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi” konvensiya qabul qilingan. Konvensiyaqa ko‘ra barcha davlatlar mazkur holatlarni kelib chiqishiga sabab bo‘luvchi ijtimoiy va madaniy modellarini o‘zgartirishi kerakligi belgilab berilgan[1].

Dunyoda ayollarning oila-nikoh munosabatlarida tutgan o‘rni, jamiyatdagi mavqeyining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, tarixiy shakllanish bosqichlari, rivojlanish tendensiyalari doirasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga G‘arb dunyosidagi ayollarning tarixiga hamohang tarzda Sharq dunyosida ayollarga bo‘lgan munosabat, an’analar tizimi tarixini tadqiq etishga qaratilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda erishilgan natijalar ma’lum bir xulosalar chiqarish hamda nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasida ham oila, xotin-qizlar, yoshlar tarbiyasiga oid muammolarni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilib, ular amaliyotga tadbiq qilinmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta‘kidlaganidek, “bitta qizni o‘qitsak, butun oilaga ta’lim bergan bo‘lamiz. Agar oila bilimli, ma’rifatli bo‘lsa, jamiyatning ongi, madaniy darajasi ham yuksaladi”[2]. Shu bois “O‘zbekiston-2030 strategiyasi”da xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, ularning qonuniy manfaatlarini ximoya qilish, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish va gender tenglikni ta’minlash muhim vazifa sifatida belgilangan[3]. Shu bois, ayollarga oid masalalarni har tomonlama ilmiy tadqiq qilish va o‘rganish muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, ushbu masalaga oid muammolarning zamonaviy ilm-fan nuqtai nazaridan tushunish uchun ularning asl mohiyati aks etgan tarixiy ildizlariga murojaat qilish zarurati mavjud.

O‘rta asrlarda yashagan ayollarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy jarayonlardagi ishtiroki, oila-nikoh munosabatlaridagi o‘rni, gender munosabatlari kabi masalalar, afsuski, hozirgi kungacha O‘zbekiston tarixida alohida tadqiq qilinmagan. Shuningdek, ayollarning oila va jamiyatdagi mavqeini bosqichma-bosqich ortib yoki pasayib borish jarayonlari, Markaziy Osiyoda yashagan o‘troq, ko‘chmanchi va yarim o‘troq aholining urf-odat, an’analari, shariatdagi urf masalalari hozirgacha tadqiq qilinmagan mavzulardan biridir.

---

[1]Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция. Тошкент. БМТнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. 1998. - Б. 1-3.

[2]O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 07.03.2025. https://president.uz/oz/lists/view/7928 (murojaat qilingan sana: 10.03.2025).

[3]Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли фармони. https://www.lex.uz/docs/6600413 (murojaat qilingan sana 12.04.2024).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 fevraldagi PF-2789-sonli “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2019 yil 20 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida arxiv ishi va ish yuritishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5834-son, 2020 yil 29 oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6097-son, 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son, 2022 yil 1 martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" PF-81-sonli farmonlari, 2017 yil 24 maydagi PQ-2995-son “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2017 yil 28 iyuldagi PQ-3160-son «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida», 2018 yil 28 noyabrdagi PQ-4038-son «O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida», 2019 yil 11 iyuldagi “O’zbekiston tarixi” telekanalini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-4390-sonli Qarorlari, shuningdek, sohaga oid boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot O‘zbekiston Respublikasi fan va texnologiyalari rivojlanishining I. “Axborotlashgan jamiyat va demokratik davlatni ijtimoiy, huquqiy, iqtisodiy, madaniy, ma’naviy-ma’rifiy rivojlantirishda, innovatsion g‘oyalar tizimini shakllantirish va ularni amalga oshirish yo‘llari” dasturining ustuvor yo‘nalishiga muvofiq bajarilgan.

Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha xorijiy ilmiy–tadqiqotlar sharhi[4]. Dunyo miqiyosida ayollarning mavqei, ularning oila va jamiyatda tutgan o‘rni, nikoh munosabatlari turli aspektlarda tadqiq etilmoqda. Jumladan, nikoh munosabatlari, islom shariy qoidlaridagi o‘rni, ijtimoiy–siyosiy mavqeyi, gender masalalari xorijdagi yetakchi ilmiy markazlar, oliy o‘quv yurtlarida, xususan The University of California (Kaliforniya universiteti AQSh), Drew University (Dryu universiteti AQSh), University of Maryland (Merilend universiteti AQSh), University of Wyoming (Vayoming universiteti AQSh), Indiana University Bloomington (Indiana universiteti AQSh), Kenyon College (AQSh), Universiti Malaya (Malaya universiteti Malayziya), The Women University Multan (Mo‘ltan ayollar universiteti Pokiston), University of Western Sydney (G‘arbiy Sidney universiteti Avstraliya), Université Laval (Laval universiteti Kanada), Universität Bonn (Bonn universiteti Germaniya), Europos humanitarinis universitetas (Evropa gumanetar universiteti Litva), University of Belgrade (Belgrad tarix instituti Serbiya), Kadir Has University (Kadir Xas universiteti Turkiya), Rossiya FA etnologiya v antropologiya instituti (RF), al-Farobiy nomidagi Qozog‘iston milliy universiteti (Qozog‘iston), oila va gender ilmiy tadqiqot instituti (O‘zbekiston), O‘zR Xalqaro Islom akademiyasi (O‘zbekiston), Sharqshunoslik universiteti (O‘zbekiston)da olib borilmoqda.

[4] https://www.dissercat.com, https://iea-ras.ru/?p=1173, https://ru.ehu.lt/nauka/tsentryi/tsentr-gendernyih-issledovaniy/, https://infostudy-usa.com/drew-university, https://umd.edu/, https://www.universityofcalifornia.edu/, https://www.uwyo.edu/index.html, https://www.um.edu.my/ va boshqa manbalardan olindi.

Ayollarning mavqei, ularning oila va jamiyatda tutgan o‘rni, nikoh munosabatlari masalalari yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy natijalar olingan: turli millatga mansub ayollarning gender tengligi, feministik qarashlar, ayollarning go‘zallik va san‘atdagi o‘rni (Kaliforniya universiteti, AQSh), jins, irq, etnik mansublik, ayollarning ijtimoiy tabaqalari, yoshi, qobilyati, ayollar masalasiga yondashishning uslub va metodlari (Dryu universiteti, AQSh), ayollar hayotida ro‘y bergan o‘zgarishlarning tarixiy jihatlari, ularning jabr-zulm, qaramlik, tutqunlik, turli bid‘atlardan qutilishi (Vayoming universiteti, AQSh), yirik imperiyalarga qarashli bo‘lgan hududlarda yashovchi mahalliy ayollar hayoti, ularga imperiya siyosatining ta’siri (Merilend universiteti, AQSh), islom dinida ayollarning huquqlari, kiyinish madaniyati, qozilik hujjatlarida ayollar masalasi (Bonn universiteti, Germaniya), ayollar ta’limi, ilmiy tadqiqotlarini rivojlantirish masalalari (Mo‘ltan ayollar universiteti, Pokiston) ochib berilgan.

Hozirgi kunda xorijiy ilmiy-tadqiqot muassasalarida Markaziy Osiyo tarixi masalalari bilan bir qatorda ayollarning oila va jamiyatda tutgan o‘rni XIX asr oxiri XX asr boshlari Rossiya imperiyasi davri, mustaqillik yillari doirasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Ularda Rossiya imperiyasi tomonidan tashkil etilgan dastlabki tibbiy muassasalarga ayollarning munosabati, shaxsiy gigena, farzand ko‘rish jarayonida hamshira ayollarning ishtiroki, mehnat migratsisasida ishtirok etayotgan xotin-qizlar, migratsiyanng oilalarga ta‘siri kabi masalalarga asosiy e‘tibor qaratilmoqda.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Oila-nikoh munosabatlari tizimida ayollarning tutgan o‘rni, mavqeyi masalalari O‘rta Osiyo xonliklari misolida O‘zbekiston tarixida alohida tadqiqot sifatida o‘rganilmagan. Shunday bo‘lsa-da, mazkur masalaning ba’zi bir jihatlari ayrim ishlarda qisman o‘z aksini topgan. Ushbu tadqiqotlarni ***hududiy*** (Buxoro, Xiva, Qo‘qon xonliklari va Turkiston general-gubernatorligi), ***muammoviy*** (tarixshunoslik masalalari, ijtimoiy-falsafiy, huquqiy, etnografik, ayollarning tarixiy shaxs sifatidagi faoliyati), ***shariy*** (nikohdagi o‘rni, islom fiqhshunosligi, qozilik sudlari va hujjatlari bilan bog‘liq adabiyotlar) yondashuvlar hamda ***xorij adabiyotlari*** asosida **to‘rt *guruhga*** ajratish mumkin.

Buxoro[5] (1501 – 1753 yillarda xonlik davrlari; 1753 – 1920 yillarada amirlik davrlari)[6], Xiva (1516 -1920)[7] va Qo‘qon (1710 – 1876 yillar) xonliklari[8], safarnoma

---

[5]Tadqiqotda asosan Buxoro xonligi termini qo‘llanildi. Bunda eng avvalo Buxoro tarixi bilan bog‘liq fundamental tadqiqotlar yaratgan olimlarning ishlariga tayanildi. Ularning aksariyatida XVI-XX asr boshlarigacha bo‘lgan davr Buxoro xonligi deb olingan. Ikkinchidan, o‘quvchini chalg‘itmaslik uchun shu usul qo‘llanildi.

[6]Boltayev A. Xorazm tarixiga doir materiallar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti (bundan buyon: O‘zRFA SHI) qo'lyozmalar bo'limi №9320. Asar 1950 yild eski o‘zbek tili yozuvida bitilgan. **بالتايف ا خوارزم تاريخيكا ايد ماتيريياللار;** Юсупов Ш. Положение женщин в Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX в. // Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – Душанбе, 1963. – Вып. 1. – С.45 – 50; Астанова Г.О. положении женщин в Бухарском ханстве в конце XIX начале XX в // Женщины востока. Отв. Ред. С.А. Азимджанова. Ташкент. 1977. – С.125 – 132; ushbu muallif. О социально-экономическим и правовом положении женщин в Бухарском ханстве (по материалам архивных документов нарративных источников XIX – XXв) // Ислам и женщины востока.Отв. Ред. М.М. Хайруллаев. Ташкент. 1990. – С.46 – 62; Мукминова Р.Г. Истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам “Вакф-наме”. Ташкент. 1966. – С. – 339; Саидахмедова Р. “Воспоминания”. С. Айни как исторический источник о положении женщин в Бухарском эмирате // Материалы по истории и истории культуры Таджикистана. Душанбе. 1981. – С.243; Файзиев Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. Тошкент. 1970. - Б. 56; Mazkur asarning to‘ldirilgan qayta nashri. Бухоро феодал жамиятида қуллардан фойдаланишга доир ҳужжатлар (XIX аср). Тошкент. 1990. - Б. 120.

[7] Эрназаров Ф. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳаси аёлларининг ижодий фаолияти. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь 2004). Тошкент. 2005. – Б.48 – 54; Полвонов Н. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳасидаги аёллар миқдорининг демографик таҳлили

va esdaliklar, Turkiston general-gubernatorligi tarkibiga kirgan hududlarda istiqomat qilgan ayollarga oid ma'lumotlar[9], tarixshunoslik masalalari[10], Ijtimoiy-falsafiy yo'nalishdagi tadqiqotlar[11], Ayollarning zamonaviy huquqlariga oid masalalar[12], etnografik[13], Ayollarning tarixiy shaxs sifatidagi faoliyati[14], Ayollarning shariy

---

// ЎзМУ хабарлари. Махсус сон. Тошкент. 2010. – Б.186 – 189; ushbu muallif. Хоразм воҳасидаги аёллар: 1897 ва 1910 йиллардаги аҳоли рўйхати асосидаги миқдорий таҳлил // International Journal of Central Asian Studies. Сеул. 2010. – Б. 213-224; Раҳмонова Ю.М. Хива хонлиги аёлларининг кундалик ҳаёти (XIX аср охири – XX аср бошлари). Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Тошкент. 2019. – Б.262 – 268; ushbu muallif. Мозий эътиқодларида аёл зоти илоҳалари (Хоразм воҳаси мисолида). Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива. 2018. №4. – Б.85 – 88.

[8]Хуршут Э. Амир Умархоннинг канизи. Шарқ Юлдузи. 1989. №9. https://ziyouz.uz (murojaat qilingan sana 5.01.2017) ; Воҳидов Ш. Амир Насруллоҳнинг Қўқон хонлигига 1842 йилги юриши ҳақида (сабаб, баҳона ва оқибатлар) // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона. 2009. – Б.174 – 183; Бобожонов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религи. Токио-Ташкент. 2010. – С.580 – 592; Каримов Н. Абдулла Қодирий ва Амир Умархоннинг канизи // Водийнома. №2 (4). Андижон. 2017. – Б.82 – 90; Shuningdek, R. Nabiev va H. Bobobekovlar ham mazkur masalaga to'xtalib o'tganlar. Qarang: Набиев Р. Из истории Кокандского ханства (феодольное хозяйество Худояр-хана). Ташкент. Фан. 1973. - С. 388; Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихи Тошкент. Фан. 1996. – Б. 239.

[9]Абдуллева Я. Қорақалпоғистон хотин-қизлари: кеча ва бугун XIX асрнинг охири XX аср. Тошкент. 2004. – Б. 223; Шодмонова С.Б. Туркистонда оила ва никоҳ масалалари ҳақида ижтимоий қарашлар. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь). Тошкент. 2004. – Б.44 – 48; Маҳкамова Н.Р. Женщина и ислам в истории Туркестана. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь). Тошкент. 2004. – С.37–44.

[10]Алимова Д.А. Решение женского вопроса в Узбекистане (1917-1941 гг.). Краткий историографический очерк. Ташкент. 1987. – С. 68; ushbu muallif. Женский вопрос в Средней Азии: История изучения и современные проблемы. Т. 1991. – С. 32; Нишанбаева К. В. Культурные аспекты решения женского вопроса в Узбекистане (20–30 годы). Опыт и последствия. Авторефарат диссертации на соискание ученой степени кандидат исторический наук. Ташкент. 1998. – С. 32; Зикриева М.Ф. Историография проблемы женщин Таджикистана. Диссертция на соискание ученой степени доктор исторических наук. Москва. 2002. – С. 30; Ражабоева Д.Н. Туркистон жадидларининг қарашларида ёшлар ва хотин-қизлар масалалари (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т. 2003. – Б. 168.

[11]Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент. 1998. – Б. 28; Сафаева С.Х. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент. 2001. – Б. 30; Нажмиддинова К.У. Оила тарбиясида миллий ва умуминсоний ахлоқий маданиятнинг ўрни. Тошкент. 2016. – Б. 59.

[12]Рашидова С.Ш. Ўзбекистонда хотин-қизларнинг аҳволини яхшилаш муаммолари // Ўзбекистонда гендер ва ривожланиш хабарномаси. Тошкент. 1999. №2. – Б.17–23 ushbu muallif. Омбудсман и защита прав женщин на социальное развитии // Аёл ва ҳуқуқ. Тошкент. 1999. – С.29–40; Отахўжаев Ф. Никоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга солиниши. Тошкент. 1995. – Б. 164; Маткаримова Г.А. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор юридических наук. Ташкент. 2002. – С. 29; Хожаева С.А. Правовая культура и проблемы развития социально-правовой активности женщин Республики Узбекистан. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат юридических наук. Ташкент. 2004. – С. 29; Ўрозалиева Г.Б. Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти. Тошкент. 2009. – Б. 136.

[13] Сухарева О.А. Свадебные обряды таджиков г. Самарканда и некоторых других районов Средней Азии // Советская Этнография. Сборник статьей III. Москва. 1940. – С.174–176. https://www.twirpx.com. (murojaat qilingan sana 2.01.2016).; Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма (женские головные халаты-накидки) // Советская Этнография. 1965. № 6. – С. 34–49; Ushbu muallif. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана / АН СССР. Ин-т этнографии. Москва. 1976. – С. 323. Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента XIX – начала XX в. Костюмы народов Средней Азии (историко-этнографические очерки); Академия Наук СССР. Издательство Наука. Москва. 1979. https://www.fergananews.com (murojaat qilingan sana 7.04.2017).

[14]Файзиев Т. Темур ҳарами маликалари // Фан ва турмуш. №1. Тошкент. 1993. – Б. 31–36; Ushbu muallif. Темурий маликалар. Тошкент. 1994. – Б. 40; Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих саҳнасида. *Томир хотун, Қабаж хотун, Сароймулкхоним, Гавҳаршодбегим*. Тошкент. 2002. – Б.50; Камолиддин Ш.С. О роли женщин в туюркском обществе. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь). Тошкент. 2004. – С.16 – 24; Камолиддин Ш.С., Тожибоев Р. Қурбонжон додхоҳ ҳақида ривоятлар хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 2000. №5. – Б.44–47; Кененсариев Т. Қурмонжон додхоҳ феномени. Водийнома. №1.

nikohdagi o‘rni[15], Islom fiqhshunosligi[16], Qozilik sudlari va hujjatlari bilan bog‘liq adabiyotlar[17].

Mavzuning xorij tarixshunosligi masalasiga kelsak, bunday tadqiqotlar asosan musulmon (islom) huquqi, islom diniga e’tiqod qiluvchi turli hududlarda yashagan muslima ayollar hayoti va ularning oila-nikoh munosabatlaridagi o‘rni kabi jihatlarni qamrab olgan[18]. Mazkur tadqiqotlar muammoning tarixshunoslik masalalarini tahlil etishga xizmat qiladi. Muammoning o‘rganilish darajasi tadqiqot ishining 2.2-§ paragrafida ba’tafsil bayon etilgan.

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan oliy ta’lim muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari rejalari bilan bog‘liqligi. Dissertasiya tadqiqoti O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti ilmiy ishlar rejasining “O‘zbekiston xalqlari tarixini o‘rganish va targ‘ib qilish” nomli ustuvor yo‘nalish doirasida bajarilgan (2020-2024 yy.).

Tadqiqotning maqsadi XVI – XX asr boshlarida O‘rta Osiyo xonliklari hududida yashagan ayollarning mavqeyini oila-nikoh munosabatlari doirasida ilmiy

---

Андижон. 2016. – Б.58–63; Турсунова М. Хандамова М. Судба Гаухар Шад бегим – царицы и матери. Ташкент. 2017. – С. 46.

[15]Ишанова Ш.А. Правовое регулирование семейных отношений коренного населения дореволюционного Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. 1991. №12. – С.39–43; Қориев О. “Ҳидоядан” никоҳ китоби. Ҳаёт ва қонун. 1994. №3. – Б.61-70. Ushbu muallif. Ислом ҳуқуқшунослиги ва Бурхониддин ал-Марғиноний. Ҳаёт ва қонун. 1994. №2. – Б.53-60.

[16]Бабаев Х. Политическая и правовая мисл Узбекистана в XIV – XV веках. Автореферат на соискание ученой степени доктора юридических наук. Ташкент. 1993. – С. 44; Саидов А.Х. Основы мусулманского права. Курс лекций. Ташкент. Акад. МВД Республики Узбекистан. 1994. – С. 61; Мукимов З.Основаные исторические источники право в Узбекистана (VIII–XIX). Автореферат на соискание ученой степени доктор юридических наук. Ташкент. 1997. – С. 40; Каримов Д.А. Становление и развитие основных институтов мусулманского права в Мавероуннахре (VIII–XIII вв.): Историко-правовые исследования. Автореферат диссертации кандидат юридических наук. Ташкент. 1997. – С. 40; Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. Тошкент. 2002. – Б. 257; Муминов А.К. Рол и места ханафитских улама в жизни городов централного Мавераннахра (II–VII / VIII–XIII вв.). Автореферат на соискание ученой степени доктор исторических наук.Ташкент. 2003. – С. 44; Ushbu muallif. Ханафитский мазхаб в истории Централной Азии. Под редакцией С.М. Прозорова. Алматы. 2015. – С. 400; Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 3-жуз. Тошкент. 2008. – Б. 640; Ushbu muallif. Кифоя. 2-жуз. Тошкент. 2011. – Б. 640; Ushbu muallif. Усулул фиқҳ. Тошкент 2011. – Б. 592;– Р.405 – 440; Бекмирзаев И.И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Тошкент.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2014.

[18]Шарл Р. Мусулманское право. Перевод с французского С. И. Волка, под редакции и с предисловие Е. А. Беляаева. Москва. 1959. – С. 142; Садагдар М. И. Основы мусулманского права. Москва. 1968. – С. 159; Мухаммад ибн Абд ал-карим аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах (китаб ал-милал ва-н-нихал). Част 1. Ислам. Перевод с арабского, введение и комментарий С.М.Прозорова. Москва 1984. – С. 272; Прозоров С.М. К вопросу о «прововерии» в исламе: понятие ахл ас-сунна (сунниты) // Проблемы арабской культуры. Памяати академик И.Ю. Крачковского. Москва. 1987. – С.213 – 218; Сюкяйнен Л.П. Мусулманского право: вопроси теории и практика. Москва. 1986. – С.256; Буриев Б.И. Действие мусулманского права в дореволюционном Таджикистане. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Душанбе. 1998. – С.204; Marianne Kamp. The new woman in Uzbekistan. Islam, modernity, and unveiling under communism. University of Washington press Seattle & London. 2006; Керимов Г.М. Шариат закон жизни мусулман. Ответы шариата на проблемы современности. Москва. 2009. – С.512; Мухаметзарипов И.А. Особенности функционирования норм шариата в мусульманском сообществе России в конце XVIII - начале XX вв. Диссертатции на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казан. 2010. – С.236; Nurten Kilic-Schubel. Writing women: women’s poetry and literary networks in nineteenth-century Central Asia // Horizons of the world: Festschrift for Isenbike Togon. Edited by: Ilker Evrim Binbas/Nurten Kilic – schubel. Ithaki. 2011; Нургалеев Р.М. Классическое исламское семейное право. Казан. 2016. – С.100; Women’s waqfs in Islamic Civilizatsion. Edited by: Dr. Halit Eren. Prepared for publication Dr. Najat Sayem Khalil, Dr. Cengiz Tomar, Dr. Betul Ayaz. IRCICA. Istanbul. 2018.

asoslashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

Qadimdan XVI asrgacha ayollarning oila va jamiyatdagi o‘rnini tarixiy aspektlar asosida ko‘rsatib berish;

Oila-nikoh munosabatlariga oid masalalarni manbashunoslik va tarixshunoslik nuqtai-nazardan tahlil qilish;

Ayollarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy hayotdagi ishtirokini ko‘rsatib berish;

Oila-nikoh munosabatlarida shariy qoidalar, urf va hujjatlashtirish jarayonlarini ochib berish;

Nikoh *aqdi*, *mahr*, ta’loq (ajrashish), nafaqa va yetim bola masalalarida ayolllarning tutgan o‘rnini aniqlash;

Ayollar masalasiga oid ma’lumotlarni tizimlashtirish.

Tadqiqotning obyektini XVI – XX asr boshlarida O‘rta Osiyo xonliklari hududida yashagan ayollarning oila-nikoh munosabatlaridagi mavqeyi tashkil etadi.

Tadqiqotning predmetini XVI – XX asr boshlariga oid eski o‘zbek (chig‘atoy), fors tilidagi birlamchi qo‘lyozma manbalar, arxiv hujjatlari va ilmiy, badiiy, arxeologik adabiyotlarda aks etgan oila-nikoh munosabatlariga oid ma’lumotlar orqali ayollarning mavqeyini ochib berish tashkil etadi.

Tadqiqotning usullari. Dissertatsiyada xronologik, mikrotarix (*microhistory*), qiyosiy tahlil (*somparative analysis*), statistik tahlil (*statistical analysis*), induktiv va deduktiv kabi usullardan foydalanilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

Oila-nikoh munosabatlariga oid manbalar va hujjatlarda ayollarga nisbatan **ترم** (*tarïm*), **بابا** (*aba*), **اپا** (*apa*), **قذن** (*qazïn*), *bonu*, *xonum*, *begim*, *og‘o*/*og‘a*, *oqa/aka*, *bekach* kabi so‘zlar bilan murojaat qilinganligi aniqlangan;

XVI-XX asr boshlariga oid devon hujjatlari, oila-nikoh munosabatlari aks etgan hujjatlarning *formulyarlari*, rasmiylashtirish tizimi, amaliyotga tadbiq etilish mexanizmlari ochib berilgan;

Buxoro va Qo‘qon xonliklaridan farqli ravishda Xiva xonligida ayrim nikoh shartnomalari oldi-sotti (*bay’* yoki *bayaa*) ko‘rinishida rasmiylashtirilganligi va bunda ayrim Hanafiy ulomolarining nikohni *bayaa* lafzi bilan bog‘lash mumkinligi to‘g‘risidagi rivoyatlariga amal qilinganligi dalillangan;

Qo‘qon xonlari arxivi (I.№1043. 1-ro‘yxat.) va Qo‘qon davlat muzeyi qo‘riqxonasida meros, *iqror xati*, nikohona puli, *sag‘ir* (etim)lar masalasi, *mahr*, xon *harami* bilan bog‘liq hujjatlar saqlanishi va bunday hujjatlar Buxoro hamda Xiva xonliklari fondlarda deyarli uchramasligi ko‘rsatib berilgan;

XVI-XX asr boshlarida asosan mahr belgilangandan keyin nikoh *ahdi* (yoki *aqd*) tuzilganligi, *taloq xatlari* esa turli sabablar bilan ajrim qilingan oilalarga tegishli qozi qarorlaridan iborat bo‘lganligi, ularda nikohni bekor qilishga sabab bo‘lgan omillar, taloq turlari, ajralish huquqining ayol kishiga berilishi (*xulu’)*, mahr va nafaqa masalalari o‘z aksini topganligi dalillangan;

Ayollar Oila va nikohga tegishli masalalarda hukumdor, malika yoki ma’sul shaxslarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qilish imkoniyatiga ega bo‘lganligi, ular qozi, biy yoki mirovoy sudyalarga mahrni talab qilish, qalinni qaytarish, erning merosidan ulush olish, taloq va nafaqa masalalarida ariza bilan murojaat qilganligi aniqlangan.

Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida[19] saqlanayotgan **مجموع الوسايق** majmua’ ul-vasoyiq (“vasiqalar to‘plami”) (№1386), **جونک** Jung (№8887, № 8412) kabi qo‘lyozma asarlarda *xatt-i nikoh* (*nikoh* xati), *vasiqa-i* taloq (taloq *vasiqasi*), *xatt-i iqrorayi zavja* (xotin (ayol)ning iqror xati) kabi hujjatlarning yozilish formulyarlari va asl nushalari mavjudligi aniqlanib ilmiy muomlaga kiritilgan;

Qo‘sh (qush)begi mahkamasi arxivi fondi (I-126. 1-2-ro‘yxat)da saqlanayotgan №1701, №1702, №1703, №1729 raqamli jildlarda saqlanayotgan hujjatlar oila-nikoh munosabatlariga tegishli ekanligi, xususan, №1729 raqamli hujjatlar jildida qozi devonxonasida tasdiqlangan maxzar (**محضر**) va rivoyat (**رواية**)lar jamlanganligi (umumiy soni 108 ta) ularning 7 tasi taloqqa, 2 tasi iddaga, 1 tasi taloq talab qilish (*xulu*)ga, 2 tasi *mahrga*, 2 tasi nikoh (nikoh hujjati)ga, 2 tasi vakil masalasiga tegishliligi aniqlangan va ular ma‘lumotlarni kengaytirishga hizmat qilgan;

Xiva xonlari devon hujjatlari fondi (№ I-125, 1-ro‘yxat)da maxzar va da’vo arizalari (№581. 12 varaq), rivoyatlar (№582. 54 varaq, №589), nikoh *aqdi* va taloq masalalarini rasmiylashtirishga oid hujjatlar (№595), bolani tarbiyaga olish, qozining nikoh uchun ruxsati (№603), nikohona va tariqona pullarini undirish (№645), №582 yig‘ma jildda esa *idda* (1 ta), voyaga yetmagan qizni nikohi (1 ta), voyaga yetgan qizni otasi bilan yashashi masalasi (1 ta), kufu (tenglik) to‘g‘risidagi hujjat (1 ta), mahrni kechiktirish to‘g‘risida (2 ta), ayolning g‘oyib bo‘lishi (1 ta), jihozlar haqida (1 ta)gi masalalar, №586 yig‘ma jildda *sag‘ir* (etim) qizlarning merosiy mulkining sarf-xarajatlari yozilgan “*Sag‘ir* daftari” saqlanayotganligi ko‘rsatib berilgan;

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasining “Qo‘lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar” bo‘limida saqlanayotgan XIX asr oxiri XX asr boshlariga oid Turkistonda nashr qilingan ayrim bosma asarlar, gazeta va jurnallar asosida oil-nikoh munosabatlariga oid ma‘lumotlar tizimlashtirilib ochib berilgan;

Ayollarning o‘zbek davlatchiligi tarixida tutgan o‘rni, XVI-XX asr boshlariga oid qo‘lyozma manbalar arxiv hujjatlarida aks etgan oila-nikoh munosabatlari, vaqf mulklarini ta’sis etgan va uni boshqargan (*mutavali*) ayollar, o‘rta asrlarda yashagan ayollarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotda tutgan o‘rni ko‘rsatib berilgan.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi. Tadqiqotda tarix fanida tan olingan yondashuv va usullarning qo‘llanilgani, tarixiy adabiyotlar, qo‘lyozma manbalar, arxiv materiallaridan foydalanilgani, taklif va tavsiyalarning amaliyotda joriy qilinganligi, olingan natijalarning vakolatli tashkilotlar tomonidan tasdiqlangani, nazariy masalalarning mahalliy va xorijiy matbuot nashrlarda e’lon qilingani bilan izohlanadi.

Tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati oila-nikoh munosabatlarida ayollarning mavqeini tarixiylik, xolislik, tizimlilik tamoyillari asosida yoritilishiga erishilgani, mazkur muammoga oid nazariy-metodologik tavsiyalar, ilmiy xulosalar ishlab chiqilgani, oliy ta’lim va ilmiy tadqiqot muassasalari ilmiy ishlanmalari va grant loyihalarini nazariy jihatdan mukammalashtirishga xizmat qilgani bilan izohlanadi. Tadqiqot natijalarining amaliy

[19]Bundan buyon O‘zR FA ShI.

ahamiyati shundaki, unda yoritilgan ma’lumotlar va materiallardan “O‘zbekiston tarixi” telekanalida eferga uzatilgan “Nafosatnoma” ko‘rsatuvining o‘nga yaqin senariylarini yozishda foydalanilgani hamda ayollar masalasini tadqiq etishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlarni takomillashtirishga muayyan darajada xizmat qilgani bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. “Oila-nikoh munosabatlarida ayollarning mavqeyi (XVI-XX asr boshlari O‘rta Osiyo xonliklari misolida)” nomli tadqiqot ishi natijasida:

qozilik institutining muhim qismi bo‘lgan qozilik mahkamasi faoliyati tarixi, o‘rta asrlarda yashagan ayollarning oila-nikoh, meros, oldi-sotti shartnomalaridagi ishtiroki, O‘rta Osiyo xonliklari, xususan Qo‘qon xonligiga tegishli ayollarga oid vaqf, vasiqa, *iqrornoma* (yoki *iqror xati*), *vakolatnoma* (yoki *vakolat* xati) kabi tarixiy hujjatlar tuzilishi, ularni rasmiylashtirish tartiblari, o‘zbek davlatchiligi tarixida sudya(qozi)lar faoliyati, ularning oil-nikoh masalalariga yondashuvlari bilan bog‘liq tarixiy jarayonlarga doir birlamchi arxiv hujjatlariga tegishli ilmiy yangiliklarda “Qo‘qon davlat muzey-qo‘riqxonasi”ning tarix bo‘limiga Qo‘qon xonligiga oid eksponat va materiallar ko‘rgazmasini qayta shakllantirishda ilmiy axborot sifatida foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligining 2023 yil 22-dekabrdagi 04-05/4841-son ma’lumotnomasi). Natijada, qozilik institutining muhim qismi bo‘lgan qozilik mahkamasi faoliyati tarixi, o‘rta asrlarda yashagan ayollarning oila-nikoh, meros, oldi-sotti shartnomalaridagi ishtirokiga oid ma’lumotlar faktik materiallar bilan boyitilgan;

O‘zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar bo‘limida saqlanayotgan majmua’ ul-vasoyiq (“Vasiqalar to‘plami”), jung asarlar, fatvo to‘plamlari, O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi va Buxoro davlat Ark muzeyi qo‘riqxonasi fondlarida saqlanayotgan ayrim nodir qozilik hujjatlarida aks etgan materiallaridan “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2021-yil 16-iyuldagi PQ-5186-son qaroriga muvofiq “Jahon ilm-fani taraqqiyoti va sivilizatsiyasiga hissa qo‘shgan ajdodlar ilmiy merosini tadqiq qilish hamda yangi yuksalish davridagi yutuqlami targ‘ib qilish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”ning 2-yo‘nalishiga oid “Ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot tadbirlari” 18-bandi “Ajdodlar merosi - ibrat va tarbiya manbai” mavzusida amalga oshirilgan targ‘ibot ishlarida foydalanilgan (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi 16-fevral 2023 yil №08-17/149-son ma’lumotnomasi). Natijada, “Majmua’ ul-vasoyiq” (“Vasiqalar to‘plami”), jung asarlar, fatvo to‘plamlari, O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxivi va Buxoro davlat Ark muzeyi qo‘riqxonasi fondlarida saqlanayotgan ayrim nodir qozilik hujjatlarida aks etgan ma‘lumotlar doirasida yangi ma’lumotlar ommalashtirilgan;

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasining “Qo‘lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar” bo‘limida saqlanayotgan XIX asr oxiri XX asr boshlariga oid Turkistonda nashr qilingan ayrim bosma asarlar, gazeta va jurnallar ilk bor ilmiy muomalaga kiritilganligi, shuningdek, “Kitobxonlik haftaligi” doirasi o‘tkazilgan “Milliy va dini qadriyatlarda gender masalalari (qo‘lyozma manbalar, tarixiy va badiiy asarlar asosida)" mavzusidagi davra suhbatida (2021 yil 6 aprel)

“Qo‘lyozma va tarixiy (badiiy) asarlarda ayol timsoli”, “Yangi O‘zbekiston yangicha dunyoqarash” (2022- yil 20- aprel) nomli davra suhbatida “Alisher Navoiy Nomidagi Milliy kutubxonaning nodir nashrlar bo‘limida saqlanayotgan ayollar masalasiga oid manbalar” nomli ma’ruzalarda foydalanilgan (Alisher Navoiy Nomidagi Milliy kutubxonaning 2022-yil 29-noyabr 01-20/1483-son ma’lumotnomasi). Natijada, XIX asr oxiri XX asr boshlariga oid Turkistonda nashr qilingan ayrim bosma asarlar, gazeta va jurnallar ilk bor ilmiy muomalaga kiritilib, ulardan “Kitobxonlik haftaligi”, tkazilgan “Milliy va dini qadriyatlarda gender masalalari (qo‘lyozma manbalar, tarixiy va badiiy asarlar asosida)" “Qo‘lyozma va tarixiy (badiiy) asarlarda ayol timsoli”, “Yangi O‘zbekiston yangicha dunyoqarash” (2022- yil 20- aprel) nomli davra suhbatlari o‘tkazishda foydalanilgan;

"O‘zbekiston tarixi" telekanalida efirga uzatilgan “Nafosatnoma” “Mavzu”, “Iptido” ko‘rsatuvlari ssenariysini yozishda, tadqiqotda ilgari surilgan To‘maris, samarqandlik Fotima binti Muhammad, Turkon og‘o, Saroymulk xonim kabi o‘nga yaqin ayollarning o‘zbek davlatchiligi tarixida tutgan o‘rni, XVI-XX asr boshlariga oid qo‘lyozma minbalar va arxiv hujjatlarida aks etgan oila-nikoh munosabatlari, vaqf mulklarini ta’sis etgan va uni boshqargan (*mutavali*) ayoollar, o‘rta asrlarda yashagan ayollarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotda tutgan o‘rniga doir materiallardan foydalanilgan (O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining 2023-yil 24-fevral 06-28-309-son ma’lumotnomasi). Natijada, “Nafosatnoma”, “Mavzu”, “Iptido” nomli dasturlar ishonarli manbalar bilan boyishiga erishilgan;

Muqimiy nomidagi Qo’qon davlat pedogogika institute tomonidan O.Qo‘ziboyeva rahbarlik qilgan XT-Ф2-001 “Umumiy o’rta ta’lim maktablarida geografiya fanlarini o’qitishda millliy istiqlol goyasini o’quvchilar ongiga singdirish” mavzusidagi fundamental loyihasi doirasida belgilangan vazifalarni bajarishda foydalanildi. Tadqiqot natijalaridan loyiha doirasida “Umumiy o’rta ta’lim maktablarida geografiya fanlarini o’qitishda millliy istiqlol goyasini o’quvchilar ongiga singdirish” o’quv uslubiy qo’llanmani tarixiy qadriyatlar, urf-odatlarimizda onaga bo’lgan munosabat, qizlar tarbiyasi, oila qadiryatlari kabi masalalarni yoritib berishda foydalanilgan (Muqimiy nomidagi Qo‘qon davlat pedogogika institutining 2023-yil 4 dekabr 1310/04-son ma’lumotnomasi). Natijada, loyiha doirasida tayorlangan o’quv uslubiy qo’llanma tarixiy qadriyatlar, urf-odatlarimizda onaga bo’lgan munosabat, qizlar tarbiyasi, oila qadiryatlariga oid ma‘lumotlar bilan boyitilgan.

Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi. Tadqiqot natijalari 20 ta ilmiy konferensiyada jumladan, 6 ta xalqaro hamda 14 ta respublika ilmiy-amaliy konferensiyalarida aprobatsiyadan o‘tgan.

Tadqiqot natijalarining e’lon qilinganligi. Dissertatsiya mavzusi bo‘yicha jami 17 ta ilmiy ish chop qilingan. Shulardan, 1 ta monografiya, O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy natijalari chop qilish tavsiya qilingan ilmiy nashrlarida 11 ta maqola, 2 ta xorijiy jurnallarda nashr etilgan.

Dissertatsiyaning hajmi va tuzilishi. Dissertatsiya kirish, besh bob, 18 paragraf, xulosa, adabiyotlar ro‘yxati va ilovadan iborat. Dissertatsiyaning tadqiqot qismi 259 betni tashkil etadi.

DISSERTATSIYANING ASOSIY MAZMUNI

Kirish qismida tanlangan mavzuning dolzarbligi asoslanib, tadqiqotning maqsad va vazifalari, obyekti va predmeti belgilab olingan. Tadqiqotning fan va texnologiyalar taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlariga mosligi ko‘rsatilib, xorijiy ilmiy tadqiqotlar sharhi, ishning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan. Olingan natijalarning ishonchliligi asoslangan holda nazariy va amaliy ahamiyati ochib berilgan, tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy etilishi, aprobatsiyasi bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan.

Dissertatsiyaning **“Markaziy Osiyo mintaqasida yashagan ayollarning umumiy obrazi (tarixiy ekskurs)”** deb nomlangan birinchi bobida ayollarning jamiyatda tutgan o‘rni, ularga nisbtan qo‘llanilgan murojaat so‘zlar, tarixiy atamalar, kiyim-boshlari, oila-nikohdagi o‘rni arxeologik hamda yozma manbalarga tayanilgan holda ochib berilgan. XVI-XX asr boshlarigacha bo‘lan jarayonlarini ko‘rsatib berishda mazkur materiallar qiyosiy tahlilni amalga oshirish imkonini bergan.

Matriarxat insoniyat tarixining ma’lum bir bosqichida, ibtidoiy podaning dastlabki davridan keyin paydo bo‘lgan va uyushgan ibtidoiy jamiyat taraqqiyotining ilk davri hisoblanadi. Shu bilan birga bu davrda moddiy madaniyat, iqtisodiyot, nikoh va ijtimoiy munosabatlar, ma’naviy madaniyatning ilk arxaik ko‘rinishlari ham shakllangan[20]. Matriarxat davrida ovchilik bilan erkaklar, qishloq xo‘jaligi, chorvachilik bilan esa ayollar shug‘ullangan va ular paleolit davridan boshlab ip yigirish, to‘qish texnologiyalarini yaratganlar[21]. Matriarxal madaniyatda oliy xudo odatda ona ma’buda obrazi bo‘lib, uning asosiy vazifasi dunyo va barcha tirik mavjudotlarni yaratishda ishtirok etish, hosildorlikka homiylik qilish, qonunlar hamda yashirin bilimlarni o‘z ichiga olgan ijodiy vazifalarni bajarishdan iborat edi[22]. Ayrim tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, u ibtidoiy odamlarning eng muqaddasi bo‘lib, ona tasviri uchta asosiy – nasl berish (tug‘ish), oziq-ovqat yigish, vaqtni o‘zgartirish (o‘lim va qayta tug‘ilish) jihatlari bilan muqaddaslashtirishga undagan[23]. Akademik A.Asqarovni ta’kidlashicha, yuqori paleolit davrida (mil. avv. 40-12 mingyilliklar) ilk jamoa, jamiyatning dastlabki kurtagi matriarxat, ya’ni ona urug‘i, urug‘chilik jamoasi tarkib topgan, onalarga jamoani sardori, urug‘ni davom ettiruvchi iloh sifatida qarash paydo bo‘lgan. Shuning uchun bu davrda birinchi bor onalarning siymolarini chizish, haykallarini yasash boshlanib, ibtidoiy san’at kashf etilgan[24]. Xususan, Sarazm I madaniyatiga oid urug‘-oila jamoasiga tegishli xilxona topilgan va uning markaziy qabri ayolga tegishli bo‘lib, undan naqshinkor sopol parchalari, mis oyna, oltin va kumushdan yasalgan taqinchoqlar, turli toshlardan yasalgan munchoqlar topilgan[25].

Qadimgi arxeologik topilmalar va ayrim tarixiy asarlarda kampir bilan bog‘liq

---

[20]Косвен М.О. Матриархат. История проблемы. Москва. 1948. – С.3.

[21]Сулейманов Р.Х. Истоки женского культа в Средней Азии // Ўзбекистоннинг энг янги тарихини ургани ш назарий методологик асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Карши. 2016. –Б. 43-48.

[22]Ворошилова О. Н. Образ женщины в религиях // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 23. – С. 33–37. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770428.htm. (murojaat qilingan sana 10.01.2018).

[23]Горшунова О.В. Женское божество в системе религиозно-мировоззренческих представлений народов Средней Азии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва. 2007. – С.19.

[24]Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши. Тошкент. Ўзбекистон. 2015. – Б. 78.

[25]Ko‘rsatilgan manba. 2015. – Б. 141.

ma’lumotlar uchraydi. Hozirda Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida joylashgan qadimgi Xorazm xarobalaridan biri – Qo‘yqirilgan qal’asi (mil.av. III – II asr)dan topilgan terrokada haykalchasida yoshi ulug‘, yuzlariga ajin tushgan kampir nihoyatda ishonarli tarzda tasvirlangan[26]. Turkiy xalqlar hayotida kampir bilan bog‘liq urf-odatlar muhim o‘rin tutgan[27]. Shuningdek, qadimgi Sharqda keksa yoshli ayollar donolik, mardlik, dadillik ramzi, hukmdorlarni adolatga da’vat etuvchi ijtimoiy shaxs sifatida ham talqin etilgan[28]. Ayniqsa, Nizomiy Ganjaviy (1141 – 1209)ning “Maxzan ul-asror”[29] asarida keltirilgan “Sulton Sanjar va kampir” hikoyasi mumtoz adabiyotda mashhurdir[30]. Husayn Voiz Koshifiy (1440 – 1505) ham “aksar podshohlar bir marta adolat qilish bilan mazlumning dodiga yetib, dunyo va oxirat najotini topganlarini” alohida ta’kidlaydi[31]. “Axloqi Muhsiniy” asarida keksa kampirlar bilan bog‘liq voqealarni “Adolat bayoni” hamda “Fursatni g‘animat bilish” fasllarida keltiradi[32]. Keksa momolar yoki miskin bevalar tasavvuf adabiyotida ilohiy donolikdan ulushdor kishilar sifatida ham tasvirlanadi[33].

Manbalarda davr, sharoit, ijtimoiy-siyosiy vaziyat nuqtai-nazaridan kelib chiqib, siyosat maydoniga kirib qolgan ayollarning nomlari ham uchraydi. Jumladan, turkiyalik tadqiqotchi Bahria Uchoqning tadqiqotlarida Dehlida hukmronlik qilgan musulmon turkiy sulola vakillaridan biri[34] Nasir ad-Dinning qizi *Roziya Sultonni* rasman taxt vorisi etib tayinlanganligiga ishoral qilinadi[35].

Xorazmda hukmronlik qilgan Qutludumurning[36] rafiqasi *To‘rabek xotun* ham o‘zining taqvodorligi, odob, axloqi va olijanobligi, ulusparvarligi bilan tarixda mashhur bo‘lgan. U Hindistonga faqih Amir Abdullohni elchi qilib jo‘natib, u orqali hukmdorga ko‘plab sovg‘a-salomlar ham yuboradi va Xorazmda katta masjid bunyod

---

[26]Пугаченкова Г.А., Рempель Р.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент. 1958. – С. 28.

[27]Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони. Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи: М. Зарифов. Тошкент. 1998. – Б.166; Норбўтаев П . Халқ удумлари «кампир ўлди» ва ит ириллар». Норбўтаев П. http://n.ziyouz.com (murojaat qilingan sana 5.01.2017).

Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони. Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи: М. Зарифов. – Б.166.

[28]Bu haqida batafsil qarang: Бертельс Е.Э. Избранные труды. Наваи и Джами. Москва. 1965. – С. 283 – 368; Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн биринчи том. Хамса. Садди Искандарий. Тошкент. 1993. – Б.130 – 135.

[29]Ozarbayjonlik shoir Nizomiy Ganjaviyning ijodi Alisher Navoiyga ham katta ta‘sir ko‘rsatgan va uning “Hayrat ul-abror”, “Saddi Iskandariy” kabi asarlari Nizomiy Ganjaviy asarlaridan ilhomlanib yozilgan. Qarang: Бертельс Е.Э. Избранные труды. Наваи и Джами. Москва. 1965. – С.286 – 386.

[30]Ushbu hikoyaga XVI asrning eng yaxshi rassomlaridan biri – buxorolik Mahmud Muzahhib tomonidan miniatyura ishlangan. Qarang: Пугаченкова Г.А., Рempель Р.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. – С.97.

[31]Ҳусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи муҳсиний ёхуд яхши хулқлар.Нашрга тайёрловчилар: Аминов М, Ҳасанов Ф. Тошкент. 2011. – Б.166.

[32]Ko‘rsatilgan manba. – Б.165 – 166, 170, 284.

[33]Аннемарие Шиммел. Жонон менинг жонимда. Ислом оламида хотин-қизлар сиймоси. Немис тилидан Йўлдош Парда таржимаси. Тошкент. 1995. – Б.16.

[34]Ushbu sulola vakillari tarixda muizziylar sulolasi yoki “Qul sultonlar” nomi bilan tilga olinadi. Ular Shimoliy Hindistonda 1206 – 1290 yillarda hukmronlik qilgan. Qarang: Босворт К.Э. Мусулмон сулолалари (йилнома ва шажаралар бўйича маълумотнома). Таржимонлар Асрор Самад ва О. Шарафуддинов. Тошкент. 2007. – Б.137 – 139.

[35]Бахрие Учак. Женщины правительницы в мусульманских государствах. Перевод с турецкого З.М. Буниятова. Москва. 1982. – С.13 – 14.

[36]Qutludumur (yoki Qutlug' Temur) 1321 yilda Oltin O'rda xoni O'zbek (1312 – 1340) tomonidan Xorazmga noib etib tayinlangan.

ettiradi[37]. Shu bilan birga, *To‘rabek xotun* arab sayyohi Ibn Battuta Xorazmga kelganda uning sharafiga ziyofat uyushtiradi[38].

Ma’lumki, qon-qarindoshlik bilan bog‘liq terminlar kelib chiqish tarixiga ko‘ra qadimiy bo‘lib, ular turkiy xalqlarda qabila-urug‘chilik munosabatlari shakllanayotgan dastlabki bosqich davrini ifoda etuvchi atamalar sifatida yaratila boshlagan[39]. Ayollarga nisbatan murojaat so‘zlar qarindoshlik darajalari (nasabi) hamda ijtimoiy ahvoli, bajargan vazifasi (hasabiga)[40]ga qarab qo‘llanilgan. Markaziy Osiyo xalqlari urf-odat va an’analariga muvofiq ayolning oila va jamiyatdagi mavqei asosan yoshi bilan bog‘liq bo‘lgan. Chunki ayol ulg‘aygan sari oiladagi mavqei ham oshib borgan va uning farzandli bo‘lishi esa bu holatning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilgan[41]. Qadimdan Sharqda ayol, eng avvalo, ona sifatida ulug‘langan, shu bois ayollar ko‘p hollarda sabr-bardosh va mehr-muhabbatning timsoli sifatida gavdalangan. Shuningdek, ular hayotda opa-singil, turmush o‘rtoq, farzand qatorida ham ko‘rilgan. Manbalarda qayd qilinishicha, turkiy xalqlarda ayollarga til tekkizish yoki ularni haqorat qilish katta ayb sanalib, ba’zan gunoh ham hisoblangan[42].

Ona (اَنا) “Avesto”da “Matri” deyilib, “tarbiyalovchi” ma’nosida izohlangan[43]. O‘g‘uz tilida ابا (aba) qarluq turkmanlarida esa اپا (apa) deyilgan[44]. *Bonu* so‘zi hurmat ma’nosida ayollar ismi yoniga qo‘shib ishlatilgan[45]. “Avesto”da ham ushbu so‘z ramziy mohiyatga ega ekanligi ta’kidlanib, “charog‘on, yorug‘lik” ma’nosini anglatgan[46]. Temuriylar davrida yuqori tabaqaga mansub xotin-qizlar haqiqiy ismlari bilan tilga olinmay, boshqa jumlalar bilan atalgan. Bunga *xonum*, *begim*, *og‘o*/*og‘a*, *oqa/aka*, *bekach* yoki ikkinchi ism bilan nomlanishlarini kuzatish mumkin[47].

Ayollarning kiyimlari qadimgi rasm va haykalchalarda ham ancha aniq tarzda ta’svirlanadi. Ularning ko‘ylaklari ko‘pincha burmali, keng, qattiq yo harir ipak matolardan tikilgan hamda kashtalar bilan bezatilgan. Ustki kiyim sifatida yengsiz kamzul (nimcha), kostyumga o‘xshagan kardigan kiygan. Jumladan, Mahmud

---

[37]Ибн Баттута. Саёҳатнома. Туҳфат ан-нуззор фи ғаройиб ал-амсор ва ажоиб ал-асфор. Масъул муҳаррир ва муқаддима муаллифи Н. Иброҳимов. Тошкент. 2012. – Б.214.

[38]Ibn Battuta To‘rabek xotunni eski libos kiygan va boshigga chodra tashlab olgan kamtar va kamsuqum ayol sifatida tasvirlaydi. Qarang: Ибн Баттута. Саёҳатнома. – Б.363.

[39]Жалилова Н. Ўзбек тилида қон-қариндошлик терминларининг пайдо бўлиш даврига кўра типологияси. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) Cilt 1 Sayı 1, 2017 s. 1–14. https://dergipark.org.tr/tr/ (murojaat qilingan sana 5.01.2018).

“Avesto” bo'yicha qarindoshlikning to'qqiz bosqichi qayd etilgan: 1) ota-onalar; 2) farzandlar; 3) aka-uka va opa-singillar; 4) bobo va buvi; 5) nevaralar; 6) tog'alar va xolalar; 7) amakivachchalar va ammavachchalar; 8) jiyanlar; 9) aka-uka va opa-singil nevaralari. Zardusht ta'limotida qarindoshlik munosabatlari otalik, merosxo'rlik, o'zaro huquq va majburiyatlar, qonunlarni buzganlikdagi javobgarlik masalalarini tartibga solishda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Qarang: Ртвладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. Тошкент. 2001. – Б.229.

[40]**حسب** - yuqori tabaqaga mansublik, nomlanish; asl nasab, qadr-qimmat. Персидско-Русский словарь. Под редакцией Ю.А. Рубинчика. Москва.1983. – С.503.

[41]Bu yerda asosiy holat e’tiborga olindi, farzand ko‘rmagan ayollar ham o‘ziga xos mavqega ega bo‘lganligi va tarixiy hujjatlar buni tasdiqlashini eslatib o‘tish joiz.

[42] Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-мақдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи: У. Уватов. Биринчи китоб. Тошкент. 1992. – Б.258 – 259.

[43]Ҳомидов Ҳ. “Авесто” файзлари. Тошкент. 2001. – Б.62.

[44]Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. 1-жилд. – Б.113.

[45]Bonu – yuqori tabaqalarga, zodagonlarga mansub ayollar unvoni; hurmat yuzasidan ayollar ismiga qo'shib ishlatiladi. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. З.М. Маъруфов таҳрири остида. I-том. – Б.130.

[46]Ҳомидов Ҳ. “Авесто” файзлари. – Б.62.

[47]Нафасов Т. Имена женщин темуридского происхождения // Тезисы международной научной конференции Амир Темур и его место в мировой истории. Ташкент. 1996. – С.103.

Koshg‘ariy “Devonu lug‘otit turk” asarida turkiy ayollar kiyadigan nimcha (*ارتغ*) *artïg‘* haqida ma’lumot beradi[48].

“Avesto” Markaziy Osiyo xalklarining diniy, huquqiy, axloqiy, ijtimoiy tarixini o‘zida aks ettiradi. Unda mulkiy, oila-nikoh munosabatlarini tartibga soluvchi ijtimoiy normalar, jinoyat va jazo, sud va sud amaliyoti masalalari to‘g‘risida ham ma’lumotlar mavjud. Jumladan, oila erki, xotin-qizlarning jamiyatda tutgan o‘rni, onaning xonadondagi mavqei masalalari turli o‘rinlarda, har xil munosabatlar bilan maxsus qayd etilib, izohlangan[49]. Ayniqsa, ayol kishining shaxsiy mulkka ega bo‘lishi, undan xayriya maqsadlarida foydalanishi, mustaqil ravishda da’vogar yoki guvoh sifatida ko‘rsatmalar bera olishi kabi jihatlar zardushtiylikda ayollar emansipatsiyasining[50] ayrim elementlari mavjud bo‘lganligini ko‘rsatadi[51].

“Oila-nikoh munosabatlariga oid manbalar tahlili ((XVI-XX asr boshlari misolida)” deb nomlanga ikkinchi bobda ko‘rib chiqilayotgan masalalarning tarixshunoslik, manbashunoslik tahlili amalga oshirilgan.

Buxoro xonligida yashab, faoliyat yuritgan ayollar masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlarni nisbatan kengroq o‘rganilgan ilmiy ishlar sirasiga kiritish mumkin. Bu ishlarda, asosan, ayollarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotda tutgan o‘rni va rolini ko‘rsatib berishga e’tibor qaratiladi. Ushbu tadqiqotlarning aksariyati sovet davrida amalga oshirilgan bo‘lib, ularda keltirilgan faktik materiallar o‘z davri mafkuraviy tizimi natijasida tahlil etilgan hamda masalaga o‘zbek davlatchiligi, gender munosabatlari nuqtai nazaridan yondashilmaganligi kuzatiladi. Bunday ishlar qatoriga Sh. Yusupov, G.Ostonova, R.G. Mukminova, R. Saidahmedova, T. Fayziev kabi olimlarni ishlarini kiritish mumkin[52].

Xiva xonligi (1516 -1920 y.) hududida yashagan ayollarning hayoti, oila-nikoh munosabatlaridagi ishtiroki masalalarini deyarli o‘rganilmagan tadqiqot mavzulari qatoriga kiritish mumkin. Shunday bo‘lsa-da, bu masalaning ayrim jihatlari ba’zi tadqiqotchilarning ishlari va maqolalarida o‘z aksini topgan. Ular davriy jihatdan XIX asr oxiri – XX asr boshlari bilan chegaralanadi. Jumladan, A. Boltaev, F. Ernazarov,

---

[48]Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. 1-жилд. Таржима ва нашрга тайёрловчи: Муталлибоев С. Тошкент. 1960. – Б.123.

[49]Ҳамидов Ҳ. “Авесто” файзлари. – Б.58.

[50]Emansipatsiya (lotincha emancipatio – o‘g‘ilni otalik hokimiyatidan ozod qilish). Sotsiologiyada – zulm, qaramlik, xurofotdan xalos bo‘lish, ayollar masalasida: ayollarni ozod qilish, ularni ijtimoiy, mehnat va oilaviy hayotda teng huquqlarini ta’minlash; ayollar va erkaklar uchun teng huquqlarga intilish; fuqarolik qonunchiligida: voyaga yetmaganlarni ozod qilish. http://www.owl.ru/gender/186.htm; https://qomus.info/encyclopedia/cat-e/emansipatsiya-uz/ (murojaat qilingan sana 9.01.2019).

[51]Ртвладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. Тошкент. 2001. – Б.189.

[52]Юсупов Ш. Положение женщин в Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX в... – С.45 – 50; Астанова Г.О положении женщин в Бухарском ханстве в конце XIX начале XXв... – С.125 – 132; Ushbu muallif. О социально-экономическим и правовом положении женщин в Бухарском ханстве (по материалам архивных документов нарративных источников XIX – XXв)... – С.46 – 62; Мукминова Р.Г. Истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам “Вакф-наме”... Mehr Sulton xonimning vaqfnomasi xususida dastlab Fitrat ayrim fikrlarni bildirib o'tgan. Qarang: Фитрат Р.Р. Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии // Записки Института востоковедения АН СССР. Вып.2. Ленинград. 1933. – С.69 – 73. Yana qarang: Султонов Ў.А. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар (XVI – XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент. 2016. – 23; Саидахмедова Р. “Воспоминания” С. Айни как исторический источник о положении женщин в Бухарском эмирате // Материалы по истории и истории культуры Таджикистана. Душанбе. 1981. – С.243 – 251; Файзиев Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. Тошкент. 1970; Мазкур асарнинг тўлдирилган қайта нашри. Бухоро феодал жамиятида қуллардан фойдаланишга доир ҳужжатлар (XIX аср). Тошкент. 1990.

N.T. Polvonov, Yu.M. Rahmonovalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda masalani u yoki bu jihatlari aks etgan[53].

Qo‘qon xonligi (1710 – 1876 yillar) ayollari masalasi ham nisbatan kengroq o‘rganilgan va buni Qo‘qon adabiy muhitida faoliyat yuritgan shoira ayollarning ko‘pligi bilan izohlash mumkin. A. Qayumov, M. Qodirova, A. Erkinovning ishilari shunday tadqiqotlar sirasiga kiradi[54]. Shuningdek, Buxoro amiri Nasrulloxon (1827 – 1860)ning Qo‘qon xonligiga harbiy yurish qilishi uchun “turtki” bergan Muhammadalixon (1822 – 1842)ning kanizagi *Xonposhsho* (yoki *Poshshooyim*) bilan bog‘liq voqealar ham ayrim tadqiqotchilar e’tiboridan chetda qolmagan[55].

Oila-nikoh munosabatlariga oid manbalar qatoriga O‘zR FA Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan “Maj’mu’ al-vasoyiq”, “jung” asarlar va qozilik xujjatlarini kiritish mumkin[56]. Junglarga ilova qilingan hujjatlarning asl nusxa va *formulyarlarida* o‘rta asrlarga xos hujjat yuritish tartibi aks etgan. Hujjatlarning o‘ziga xos jihatlarini esa ko‘rilayotgan masalalarga qarab aniqlash mumkin. Har ikki to‘plam – majmua’ al-vasoyiq *va* Junglarga bir-birini to‘ldirish xususiyatiga ega ekanini ham alohida ta’kidlash lozim. Oila-nikoh munosabatlariga oid qo‘lyozma asarlar va qozilik hujjatlari til xususiyatlariga ko‘ra asosan fors(tojik), qisman arab tillarida, shuningdek, turkiy (eski o‘zbek)da bitilgan[57].

---

[53]Boltaev A. Xorazm tarixiga oid materiallar. O‘zR FA ShI qo‘lyozmalar bo‘limi. №9320. Asar 1950 yilda eski o‘zbek tilida yozilgan. **بالتايف ا خوارزم تاريخيكا ايد ماتيريياللار;** Эрназаров Ф. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳаси аёлларининг ижодий фаолияти. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь 2004). – Б.48 – 54; Полвонов Н. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳасидаги аёллар миқдорининг демографик таҳлили. – Б.186 – 189; Шу муаллиф: Хоразм воҳасидаги аёллар: 1897 ва 1910 йиллардаги аҳоли рўйхати асосидаги миқдорий таҳлил // International Journal of Central Asian Studies. Сеул. 2010. – Б. 213-224; Раҳмонова Ю.М. Хива хонлиги аёлларининг кундалик ҳаёти (XIX аср охири – XX аср бошлари). Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. – Б.262 – 268; Шу муаллиф: Мозий эътиқодларида аёл зоти илоҳалари (Хоразм воҳаси мисолида). Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива. 2018. №4. – Б.85 – 88.

[54]Қаюмов А. Қўқон адабий муҳити. Тошкент. 1961; Шу муаллиф: Қўқон адабий муҳити. 7-жилд, 1-китоб. Тошкент. 2010; Қодирова М. Увайсий шеъриятидан. Тошкент. 1980; Шу муаллиф: Давр Нодираси (Нодиранинг ҳаёти ва ижоди). Тошкент. 1991; Aftandil Erkinov. Livres manuscrits et milieu féminin en Asie Centrale: contenu et audience des recueils poétiques copiés par des femmes à Kokand du XIXe au début du XXe siècle // Istituto per l’oriente-roma – orientalisches institut der martin-luther-universität halle-wittenberg journal for balkan, eastern mediterranean, anatolian, caucasian, middle eastern, Iranian and Central Asian studies XII (2014) // lecteurs et copistes dans les traditions manuscrites Iraniennes, Indiennes et centrasiatiques – scribes and readers in Iranian, Indian and Central Asian manuscript traditions Textes réunis par. Edited by Nalini Balbir – Maria Szuppe. –P.393 – 416.

[55]Хуршут Э. Амир Умархоннинг канизи. Шарқ Юлдузи. 1989. №9. https://ziyouz.uz (murojaat qilingan sana 5.01.2017); Воҳидов Ш. Амир Насруллоҳнинг Қўқон хонлигига 1842 йилги юриши ҳақида (сабаб, баҳона ва оқибатлар) // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона. 2009. – Б.174 – 183; Бобожонов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религи. Токио-Ташкент. 2010. – С.580 – 592; Каримов Н. Абдулла Қодирий ва Амир Умархоннинг канизи // Водийнома. №2 (4). Андижон. 2017. – Б.82 – 90. Шунигдек, Р. Набиев ва Ҳ. Бобобековлар ҳам мазкур масалага тўхталиб ўтганлар. Қаранг: Набиев Р. Из истории Кокандского ханства (феодольное хозяйество Худояр-хана). Ташкент. Фан. 1973; Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихи. Тошкент. Фан. 1996.

[56]O‘zR FA ShI qo‘lyozmalar bo‘limi. №1386, №10989, №2393, №8887.

[57]O‘rta Osiyoga oid qo‘lyozma manba va qozilik hujjatlarining til xususiyatlari bo‘yicha quyidagi tadqiqotlarda batafsil ma’lumotlar berilgan. Qarang: Фрейман А.А. Артикль в Харезмийском языке. Советское востоковедение V. Москва. 1948. – С.191–197; Бертельс Е.Э. Литература на персидском языке в Средней Азии. Советское востоковедение V. – С.199–228; Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII–XIII вв. Москва. 1963. – С.3–5; Bregel Yu. The Sarts in the Khante of Khiva // Journal of Asian History. Volume 12. No2. 1978. – P.149; Мукминова Р.Г. Социальная дифференция населения городов Узбекистана в XV–XVI вв. Ташкент. 1985. – С.11; Тошев Н. О языке и некоторых терминах хивинских юридических актов // Исторические исследования о формировании и изменении мусульманских общин в Средней Азии. – Киото, 2006. – С.108–116; Содиқов Қ, Омонов Қ. Ўзбек тилининг ёзма услублари тарихидан. Тошкент. 2010; Султонов Ў.А. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар (XVI–XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида). Тарих фанлари доктори (DSe) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертаця. – Б.63–64.

O‘zbekiston milliy arxivida Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklarining devon xujjatlari saqlanadi. Xususan, №1729 raqamli hujjatlar jildida qozi devonxona (kanselyariya)sida tasdiqlangan maxzar (**محضر**)[58] va rivoyat (**رواية**)lar jamlangan bo‘lib, ularning soni 108 tani tashkil qiladi[59]. Bu hujjatlar imkon qadar sinchiklab ko‘rib chiqilganda ularning 7 tasi taloqqa, 2 tasi iddaga, 1 tasi taloq talab qilish (*xulu*)ga, 2 tasi *mahrga*, 2 tasi nikoh (nikoh hujjati)ga, 2 tasi vakil masalasiga bog‘liqligi aniqlandi. Ushbu fonddagi hujjatlarning katta qismini oilaviy nizolar (meros, ko‘chmas mulklar, ularni ijaraga berish kabi)ga doir hujjatlar tashkil qiladi. Bundan tashqari tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma, voyaga yetmagan qizlarni o‘ldirib qo‘yish va *diya* (turkcha – *diyet*, forscha – *diye, xun*)[60] puli talab qilish, nikoh uchun maxsus ruxsatnoma olish, ayollarga *ta’zir* jazosini berish kabi qiziqarli va nodir masalalar ham o‘z aksini topgan.

№582 yig‘ma jildda 50 dan ortiq hujjatlar bo‘lib, ular turli masalalar bo‘yicha yig‘ilgan rivoyatlar to‘plamidan iborat. Ushbu to‘plamda idda, voyaga yetmagan qizning nikohi (1 ta), voyaga yetgan qizni otasi bilan yashashi masalasi (1 ta), kufu (tenglik) to‘g‘risidagi hujjat (1 ta), *mahrni* kechiktirish to‘g‘risidagi (2 ta), ayolning g‘oyib bo‘lishi (1 ta), jihozlar haqida (1 ta)gi masalalar o‘z aksini topgan. №586 yig‘ma jildga meros bilan bog‘liq hujjatlar kiritilgan. Bunda *sag‘ir* (etim) qizlar merosiy mulkining sarf-xarajatlari yozilgan “*Sag‘ir* daftari” mavjud. Shuningdek, ayol erining merosidan haq olishi, bolalariga vasiy etib tayinlanishi kabi masalalar ham ushbu yig‘ma jild hujjatlarida uchraydi.

Ayollarga oid vaqf hujjatlari (I-323 fondi 1, 2-ro‘yxat) asosan Buxoro va Xiv xonliklariga tegishlidir. Bu hujjatlar mulkdor ayollar, vaqf mulkini mustaqil ta’sis etgan ayol (*voqifa*)lar, *mutavalli* ayollar, turli ijtimoiy tabaqalarga mansub ayollar to‘g‘risida muhim ma’lumotlar beradi. Tadqiqotga ayrim vaqf hujjatlari jalb etildi (№1246/96, №115, №823, №375, №823/5, №1291 va boshqalar).

Safarnomalar, Rossiya imperiyasi davriga oid arxiv hujjatlari va vaqtli matbuot nashrlari ayollar masalasida izchil xronologik va tizimli tadqiqotlar olib borishga yordam beradi. Bu manbalar, o‘z navbatida, tadqiqotchidan masalalarga ehtiyotlik bilan yondashishni ham talab qiladi. Chunki ularda keltirilgan ayrim ma’lumotlarni “to‘g‘ridan-to‘g‘ri’ qabul qilib bo‘lmaydi. Buni xorijlik mualliflarning aksariyati mahalliy til, urf-odat va an’analarni yaxshi bilmaganliklari, ma’lumotlarni keltirayotganda O‘rta Osiyodagi o‘ziga xos xususiyatlarni hisobga olmaganliklari bilan izohlash mumkin[61]. Shunday bo‘lsa-da, ularning ma’lumotlari O‘rta Osiyoda istiqomat qilgan turli ijtimoiy tabaqalarga mansub ayollarning hayotini tarixiy fonda ko‘rish imkonini beradi.

Dissertatsiyaning uchinchi bobi **“Ayollarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy,**

---

[58]Mahzar-lug’atda mavjudlik, tinchlik joyi ma’nosini anglatadi. Fiqhiy adabiyotlarda qozi huzurida taraflar va ularning guvohlari tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar va dalillar yozilgan hujjat, kitob ma’nosida qo‘llaniladi. Qarang: Islam ansiklopedisi. 27. Cild. – S. 398-401. https://cdn.islamansiklopedisi.org.trhttps://ziyouz.uz (murojaat qilingan sana 12.01.2019); mahzar-bayonnoma (protokol). Qarang: Бекмирзаев И.И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.119.

[59]Ayrim hujjatlar jildida ko'rsatilgan hujjatlar soni to'g'ri kelmaydi. Aksariyati ko'rsatilgan raqamlar sonidan kam (N.X.).

[60]**ديه,خون) دية)**- to‘kilgan qon uchun to‘lov, o‘ldirish, qon (xun) haqi. Персидско-русски словарь. Ю.А. Рубинчик. Том-I. – С. 698.

[61]Ayrim ishlarda O‘rta Osiyo aholisining rus hukumatiga bo‘lgan salbiy munosabatiga ruslar tomonidan mahalliy aholi tilini bilmasligi va uni o‘rganishga ham harakat qilmasliklari sabab qilib ko‘rsatiladi. Qarang: Наливкин В. П. Туземцы раньше и теперь. Очерк. Ташкент. 1913. – С.118.

madaniy hayotdagi ishtiroki” deb nomlanib, unda XVI – XX asr boshlarida O‘rta Osiyodagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat va uning ayollar hayotiga ta’siri, haram va uning o‘ziga xos jihatlari, ayollarning iqtisodiy mavqeyi, ta’lim sohasidagi faoliyati o‘rganilgan. Xususan, tarixiy manbalarda ba’zi bir voqealar ayollar ishtirokida ochib berilishi bilan xarakterlanadi. Ular jamiyatning turli ijtimoiy tabaqasiga mansub bo‘lib, yuqori tabaqa ayollari yetakchi o‘rinni egallaydi. Bu ayollar o‘z davri siyosiy, ijtimoiy voqealarining faol ishtirokchisi sifatida har xil vazifalarni bajarganliklarini kuzatish mumkin. Ushbu vazifalar ko‘p hollarda vaziyatdan kelib chiqib aynan ayollar zimmasiga yuklatilganligini ham alohida ta’kidlash lozim. Shulardan biri hamfikr yoki bir-biriga muxolif bo‘lgan siyosiy tomonlarni murosaga keltirish edi. Bu murosa yo‘li ayol vositasida oila-nikoh munosabatlarini o‘rnatish bo‘lib, unga nafaqat O‘rta Osiyoda, balki o‘ziga xos an’ana sifatida dunyodagi deyarli barcha davlatlarda amal qilingan.

O‘rta asrlarda yashagan ayollarning hayoti, faoliyati, yashash tarzi bevosita va bilvosita jamiyatda yuzaga kelgan turli xil ijtimoiy, siyosiy voqealar bilan chambarchas bog‘liq edi. Mavjud materiallar tahliliga ko‘ra Xiva va Qo‘qon xonliklariga nisbatan Buxoro xonligiga oid tarixiy manbalarda ayollarning o‘zaro urushlar yoki boshqa siyosiy jarayonlardagi ishtiroki yaxshiroq yoritiladi. Boshqa sulola vakillariga nisbatan ashtarxoniy hukmdorlar o‘rtasida siyosiy manfaatlarini ko‘zlab amalga oshirilgan nikoh munosabatlari ko‘proq uchraydi. Hattoki bu munosabatlardan ashtarxoniylar hokimiyatni *legitimatsiya* (qonuniylashtirish) qilishda ham foydalanganliklariga guvoh bo‘lamiz. Bunga misol qilib ushbu sulola malikalardan biri *Shahrbonu begim* haqidagi qiziqarli ma’lumotlarni keltirib o‘tish o‘rinlidir. Bu malika asli xurosonlik *sayidlar*[62] avlodidan bo‘lib, Dinmuhammadxonga nikoh qilingan[63].

Xiva xonligida *Mehribonu xonim, Chinnijon beka, Shukurjon, Ulliposho, Oyisha begi* kabi malikalar tilga olinadi. Manfaatli nikoh munosabatlari Qo‘qon xonligidagi hukmdorlarni ham chetlab o‘tmagan. Garchi bu xonlikda boshqa xonliklar (masalan, Buxoro)da bo‘lgani kabi davlatni *legitimlashtirishda* ona tomonidan shajarasiga katta ahamiyat qaratilmasa-da, taxt vorislariga imkon qadar xon avlodi yoki katta siyosiy mavqega ega bo‘lgan urug‘ga mansub ayollar nikoh qilingan. Xususan, aksar holatlarda Qo‘qon xonligiga asos solgan minglar urug‘idan bo‘lgan ayollar bosh malika sifatida yetakchilik qilgan. Ular asosan manbalarda taxt vorisi (yoki taxtga o‘tqazilgan) hukmdorlarning birinchi rafiqasi sifatida tilga olinadi[64]. *Faxrinniso* (*Ming oyim*), *Oyjon oyim, Nodira begim, Sharf Nisa oyim, Oychuchuk oyim, Shamsunniso oyimlarni* keltirish mumkin.

Tarixdan ma’lumki, musulmon dunyosida muslima ayollar yashaydigan joy alohida bo‘lib, uyni yoki saroyni bir qismi ularga maxsus ajratilib berilgan. Bu *haram*[65] yoki “ichkari” deb atalgan[66]. *Haramga* begona odam kirishi qat’iyan

[62]Sayidlar – payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning jiyani va kuyovi Ali ibn Tolib (r.a.) avlodlari.

[63]Мухаммад Юсуф Мунший. Мукимханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели профессора А.А. Семенова. Ташкент. 1956. – С.73.

[64]Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих (тарих юлдузлари). Форс-тожик тилидан таржима, таржимон: Ш. Воҳидов. Тошкент. 2010. – Б.89.

[6565]**حرم** – haram xos joy; o‘z ahli bo‘lmagan kishilar kiritilmaydigan joy; ichkari hovli; xotin; Ka’ba. Навоий асарлари луғати. Тузувчилар: Шамсиев П. Иброҳимов С. Тошкент. 1972. – Б.767.

taqiqlangan edi. Hattoki Buxoro xonligida podshohlik *haramidan* chiqqan ayolga ko‘z qirini tashlagan kishi kaltak bilan jazolanardi[67]. Shu bois u yerdagi ichki hayot har doim sirligicha qolgan. Nafaqat xon *haramidagi,* balki oddiy aholi qatlamlariga mansub ayollarning ham “ichkari”dagi hayoti ko‘pchilik uchun qorong‘i bo‘lganligini alohida ta’kidlab o‘tish zarur. Bu holat albatta diniy, mahalliy urf-odat va an’analar bilan bog‘lanadi. Xususan, ko‘rib chiqilayotgan davrlarda ayollarning hayoti va faoliyati o‘ziga xos qonun-qoidalar hamda ichki bir madaniyatga asoslanganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin.

Xiva xonligida mavjud bo‘lgan odatlarga ko‘ra xon kiyadigan ayrim kiyimlar, gilam, boshqa narsalarning katta qismi xon *haramida* yashovchi ayollarning qo‘li bilan tayyorlangan. Shuningdek, ular o‘zlari uchun kerak bo‘ladigan va kundalik hayotda foydalanadigan ba’zi bir buyumlarni ham tayyorlagan degan fikrni ilgari surish mumkin. Chunki Buxoroda amirning *haramidagi* ayollar nafaqat amirga, balki o‘zlariga ham kiyim tikkan. Qo‘qon xonligiga oid manbalarda bu haqda ma’lumotlar uchramaydi. Lekin saroy ehtiyojlari uchun buyumlarni tikishga ayollar hasharga chaqirilganligi to‘g‘risidagi bitta hujjat Qo‘qon xonlari arxivida saqlanadi[68]. Bu hujjatda hasharga kelgan ayollar nima tikkanligi aniq aytilmagan. Shu bois ular to‘y yoki biron bir tantana yuzasidan ko‘rpa-to‘shak yoki kiyim-kechak tikkan degan taxminni ilgari surish mumkin.

Haram hayoti o‘ziga xos tartib-qoidalarga asoslangan va ko‘pincha xonning onasi tomonidan boshqarilgan. Misol uchun Buxoro saroyidagi *haram* Amir Nasrulloning onasi hamda buvisi *Hakim oyim* nazorati ostida bo‘lgan[69]. Bu nazorat doirasi qanday masalalarni qamrab olganligi ma’lumotlarda aniq keltirilmaydi. Lekin ular bola tarbiyasidan tortib, *haram* ehtiyojlari uchun sarflanadigan oziq-ovqat, dori-darmon, kiyim-kechak, zargarlik buyumlari, *haramni kanizaklar* bilan ta’minlash kabi masalalarni o‘z ichiga olgan bo‘lsa kerak. Shuningdek, *kanizak* va *cho‘rilar* hamda boshqa xizmatkorlarni zimdan kuzatish ham ushbu nazorat doirasi tarkibiga kirgan. Saroyning bosh malikasi o‘zining shaxsiy muhriga ham ega bo‘lganini aytish joiz.

O‘rta Osiyo tarixiga oid aksariyat adabiyot va manbalarda *kanizak* (**كنيزك**) va *cho‘ri* (**چورى**) so‘zi yonma-yon, bir xil tartibda qo‘llaniladi (ayrim qozilik hujjatlarida *joriya* (**جارية** (*jariyatun*), ko‘plikda **جوار** (*javarin*)[70] tarzida keltiriladi. Bu esa *kanizak* va *cho‘rilarning* alohida vazifa hamda mavqeylarini aniqlab olishda chalkashliklar tug‘diradi. Xususan, Kanizak lug‘aviy jihatdan fors tilidan olingan bo‘lib, lug‘atlarda kaniz (**كنيز**) – xizmatkor, asira ayol, uy xizmatkori; kam hollarda ayol tarzida, *kanizakka* (**كنيزك**) – yosh xizmatkor ayol, yosh asira ayol tarzida ta’rif beriladi[71]. O‘zbek tilining izohli lug‘atida ham *kaniz* – tutqun ayol; cho‘ri, *kanizak* – yosh kaniz;

---

[66]Yuqori yoki o‘rta tabaqaga mansub ayollarga alohida ajratib berilgan joy. Bu joy haram yoki Qo‘qon xonligida ichkari deb atalgan. Qarang: В. Наливкин и М. Наливкина. Очеркъ быта женщины оседлаго туземнаго населенія Ферганы. Казан. 1886. – С.24.

[67]Путешествіе въ Бухару лейтенанта Остъ-Индийсикой компонейской службы Александра Борнса. Второй часть. Переведено по порученне П.В. Голубкова. Москава. 1848. – С.56.

[68]Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов XIX века. Москва.1968. – С.361.

[69]Путешествие по Средней Азии. Текст приводится по изданию А. Вамбери. Москва. 2003. – С.124.

[70]Joriya-asira; qul ayol; xizmatkor; qiz. Арабско-русский словарь. I-том. Составил проф. Х.К. Баранов. Москва. 1970. – С.155.

[71]Персидско-русский словарь. Под редакцией Ю.А. Рубинчик. II-том. Москва. 1983. – С.362–363.

qul xotin, tutqunlikdagi ayol deb keltiriladi[72]. Ma'lumki, Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma"da asosan ikki toifaga mansub ayollar haqida ma'lumotlar beradi. Birinchi toifaga kiruvchi ayollar, shubhasiz, malikalar bo'lib, ular o'z mavqei (ko'p hollarda otasining siyosiy, iqtisodiy mavqeiga qarab ham), kelib chiqishiga qarab sanab o'tilgan. Ikkinchi toifa ayollar kanizaklar bo'lib, ular *kanizak*, *g'uma* (**غومه**) ayrimlari esa *g'unchachi* (**غونجاجی**) deb ta'kidlab o'tiladi. *G'unchachi (yoki g'unjaji)* so'zi L. Budagov lug'atida noz-karashma, joziba[73], o'zbek tilining izohli lug'atida esa podsho yoki xonga go'zal qizlarni tanlab *haramga* keltirib beruvchi ayol[74] tarzida izohlangan. Jumladan, Bobur Husayn Boyqaro (1438–1506)ning xotini *Xadicha begimni* avval Abusaid mirzoning *g'unchachisi* bo'lganligini, keyin u *g'unchachilik* martabasidan *begimlik* martabasiga yetishganligini aytib o'tgan[75].

Vaqf institutlarining shakllanishiga islomiy tushunchalardan biri "x*ayr*, *ehson*" tushunchasi asos bo'lgan. Shu bilan birgalikda vaqf mulki ayrim yuqori tabaqaga mansub ijtimoiy qatlamlarning xususiy mulklarini "uzoq va beshikast" saqlash vositasi ham edi. Vaqf mulklari muhtojlarga, masjid, madrasa, qabriston (mozor), avliyolar maqbaralariga, diniy tashkilotlarga ayrim shaxslar tomonidan o'z mulklari hisobidan ajratib berilgan. Vaqf qilingan mulk shariy qoidalar va o'z davri hukumdorlarining maxsus *yorliq* hamda farmonlaridan kelib chiqib davlat tomonidan nazorat qilinishi yoki musodara etilishi taqiqlangan[76]. Vaqf ikki turga, ya'ni *avlodiy* (oddiy) va *xayriya* (asosiy) turlarga ajratilar edi[77]. *Avlodiy* vaqf O'rta Osiyoda keng tarqalgan bo'lib[78], bunda *voqif* (vaqf egasi) o'z mulklarini avlodlariga vaqf qilgan va shartnoma shartlariga asoslangan holda mulk avloddan-avlodga o'tib, ular daromadning bir qismidan foydalangan. *Xayriya vaqf* (yoki *toza vaqf*)[79] esa "*xolisanlilloh, hech qanday manfatlarni*" ko'zlamagan holda qilinib, undan ko'pchilik foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan. Vaqf hujjatlarida uchraydigan ayollar bilan bog'liq ma'lumotlarni shartli ravishda – ayollar tomonidan ta'sis etilgan vaqf mulklari, vaqf *mutavallisi* ayol bo'lgan vaqfnomalar, ko'plab ijtimoiy sohalarga homiylik qilgan ayollar, ko'chmas mulklar oldi-sottisida bevosita "*ishtirok*" etgan ayollar, vaqf mulklariga chegaradosh bo'lgan yerlarning egasi bo'lgan mulkdor ayollar, vaqf daromadlari evaziga ijtimoiy himoyaga olingan ayollar kabi qismlarga ajratish mumkin.

O'rta Osiyoda o'g'il va qiz bolalar alohida-alohida maktablarda o'qitilgan. O'g'il bolalar maktablari aksariyati masjidlar, madrasalar, qorixonalar qoshida yoki xususiy maktabdorlar xonadonlarida, qiz bolalar maktablari esa o'qituvchi ayollarning uylarida yoki badavlat kishilarning maktab yoshidagi qizlari uchun ularning uylarida tashkil etilgan[80]. Qizlarni o'qitgan ayollar Samarqandda *bibi xalifa*, Xorazmda *xalfa/xolpa*, Buxoroda *oy(i) mullo*, Qo'qon hamda Toshkentda *otinoyi* yoki *otinbibi*, Xuroson va Eronda *atu*, tatarlarda *abistay* deb atalganligini kuzatish

[72]Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I том. З.М. Маъруфов таҳрири остида. Москва. 1981. – Б.367; II том. – Б.387.
[73]Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Том I. Санкт-Петербург. 1869. – С..
[74]Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I том. – Б.665.
[75]Ko'rsatilgan manba. – Б.132.
[76] Жувонмардиев А. XVI–XIX асрларда Фарғонада ер-сув масалаларига доир. Тошкент. 1965. – Б.30–31.
[77] Жўраева Ғ. Вақф нима? Шарқшунослик. Тошкент. 1991. №2. – Б.38.
[78] Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов. М.Л. 1954. – Б.16.
[79]Жўраева Ғ. Шарқшунослик институти вақфномалари. Шарқшунослик. 1997. №8. – Б.174.
[80]Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. (1865 – 1924 годы). – С.36.

mumkin[81].

Qizlarga o‘qish va yozish, hisob-kitob, uy-ro‘zg‘or ishlari, jumladan, paxtani chigitdan ajratish, ip yigirish, bichish-tikish, muomala madaniyati o‘rgatilgan. Odatda, maktabga o‘g‘il-qizlar 6 yoshdan berilgan, ayrim hollarda esa bu 8-9 yoshni tashkil qilgan. Farg‘ona vodiysida qizlar qaysi toifaga mansub bo‘lmasin, imkon qadar boshlang‘ich maktablarga berilib, Qur’onni o‘qish, kitoblarni farqlay olish, turkiy tilda (eski o‘zbek yozuvida) yoza olishni o‘rganishgan[82]. Qishloq joylariga nisbatan shaharlarda qizlar maktabi ko‘pchilikni tashkil qilib, ular XIX asr oxiri – XX asr boshlarida umumiy maktablar sonining 1/4 qismiga to‘g‘ri kelgan[83].

Yuqorida keltirilganidek, ayollar tarixda ilm-fan, diniy muassasalar va beva-bechoralar homiysi sifatida ham iz qoldirgan[84]. Buxoro xonligida ayollar tomonidan ikki yuzga yaqin madrasa, o‘nga yaqin maktabxonalarga vaqf mulklari ajratilgan[85]. Shunday ayollardan biri *Podshoh bibi* bo‘lib, u xonaqoh, madrasa, tahoratxonalar qurdirgan[86]. Muhammad Said qizi *bibi Xalfa* esa mazkur madrasaga ekinzor yerlar, 2 ta tegirmon, Qulmuhammad dodxoh qizi *Chuchik oyim* bir qancha qishloqlar va yerlarni o‘zining nomi bilan ataladigan madrasaga vaqf qilganligini ko‘rish mumkin[87]. Shuningdek, madrasalarda ta’lim olayotgan talabalarni bepul ovqatlanishi va turar joy bilan ta’minlash maqsadida alohida hujralar, yerlar ham vaqf qilingan.

To‘rtinchi bob **“Oila-nikoh munosabatlarida shariy qoidalar, urf va hujjatlashtirish masalalari”** deb nomlanib, islom huquqinning asosiy manbalari, shariy qoidalar, urf, hujjat yuritish tarixi, maxsus formulyarlar, ayollar tomonidan berilgan ariza va shikoyatlarni ko‘rib chiqish tartibi kabi masalalar o‘rganilingan. Islom fiqhshunosligida masalalarni yechishda asosan oltita manbaga tayaniladi. Bular: Qur’on, sunnat, ijmo’, qiyos, istehson va urf[88]. Fiqhiy asarlarga asoslanib erkaklar uchun nikoh munosabatlarini o‘rnatish (yoki nikohi harom qilingan) ta’qiqlangan ayollar sirasiga daslab nasab jihatdan yaqin bo‘lgan ya’ni ota-onaning yaqin qarindoshlari (amma, xola, amkini qizlari), ona, buvi, bir tug‘ishgan opa-singillar, xotining onasi, o‘gay qizi, o‘g‘lining xotini, nabiralarni kiritish mumkin[89]. Shuningdek, erkak bilan zino qilgan ayolning bolalari, voyaga yetmagan qizlar, iddada o‘tirgan ayol, otashparast, botil mazhablarga mansub ayollar, sanamparastlar, mushrik ayollarga uylanish harom qilingan. “Hidoya”ning “Nikohi harom qilingan

---

[81]Ислам на территории бывшей Российской империи. Энцклопедический словарь. Выпуск 3. Составитель и ответственный редактор С.М. Прозоров. Москва. 2001. – С.77-79. Qizlarni o‘qitgan ayollar Xivada *Eltibibi* deb ham nomlangan. Qarang: Бобожонова Ф. Бухоро амирлигида таълим тизими (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тошкент. 2014. – Б.8.

[82]Наливкин В. и Наливкина М. Очеркъ быта женщины оседлаго туземнаго населенія Ферганы. Казан. 1886. – С.46.

[83]Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. (1865 – 1924 годы). Москва. 1960. – С.46.

[84]Bunday homiyliklar asosan vaqf hujjatlari ko'rinishida rasmiylashtirilgan. Bu haqda dissertatsiyaning “Vaqf mulklarini ta'sis etgan va uni boshqargan (mutavalli) ayollar»” deb nomlangan qismida batafsil to‘xtab o‘tildi.

[85]Ushbu ma’lumotlar muallif rahbarligi ostida amalga oshirilgan “Ayollarning jamiyat hayotidagi o‘rrni bilan bog‘liq vaqf hujjatlarini kataloglashtirish (XVI – XX asr boshlari Buxoro xonligi misolida)” nomli loyihasi doirasidi o‘rganilib taqdim qilindi.

[86]OzR MA. Fond 323, 1-ro‘yxat. №117.

[87] OzR MA. Fond 323, 1- ro‘yxat. №45, №40.

[88]Ushbu manbalar haqidagi ma’lumotlarni keltirishda asosan Abdulhakim Shar'iy Jo‘zjoniyning “Islom huquqshunosligi, hanafiy mazhabi va O‘rta Osiyo faqihlari” (qarang:– B. 124-128) hamda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Usulul fiqh” asarlariga tayanildi (qarang:– B. 27,67, 98, 123).

[89]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б. 651 – 659; Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. . – Б.389-397.

ayollar” faslida bir onadan tug‘ishmagan bo‘lsa ham bir onadan sut emgan ayollar bilan nikoh munosabatini o‘rnatish taqiqlanadi. Bunda “Sizlarni emizgan onalaringiz ham, emakdosh opa-singillaringiz ham harom qilindi” (Niso, 23-oyat) oyatiga va Payg‘ambar (s.a.v)ning hadislariga asoslaniladi[90]. Shunday bo‘lsada istisno tariqasida ushbu masala bilan bog‘liq hujjatlar uchraydi[91].

Nikoh ahdi tuzishda nikohga bosh bo‘ladigan kishilardan biri valiy bo‘lib, bu vazifa ota, bobo yoki aka (asosan ota avlod) tomonidan bajarilgan[92]. Ayrim hollarda qozi, imom, hokim, ona, begona kishilar ham valiy bo‘lishi mumkin edi. Turmishga chiqayotgan qiz va ayollarga valiy tayinlash (yoki bo‘lish) shartligi to‘g‘risida hanafiy ulomolari o‘rtasida ixtiloflar mavjud. Jumladan, bir rivoyatda Abu Hanifa va Abu Yusuf (731-798) oqila, bolig‘(balog ‘atga yetgan) va hur ayolning nikohi hoh u qiz bo‘lsin, hoh juvon bo‘lsin valiysiz ham o‘zining roziligi bilan bog‘lanishi mumkinligi keltirilsa, boshqa bir rivoyatda faqat valiy bilan bog‘lanishi ta’kidlanadi[93].

Arxiv hujjatlariga tayanadigan bo‘lsak ayollar qozi (yoki xon)ga bevosita o‘zi yoki vakili orqali ariza bilan murojaat qilganliklariga guvoh bo‘lamiz. Shuningdek ayollar tomonidan qilingan murojaatlarning kechki davrga oidlari juda kam saqlanib qolganligini ham alohida ta’kidlash lozim. Nikoh amaliyotida *valiy* voyaga yetgan qizni nikohini uni bevosita roziligisiz amalga oshirgan holatlari ham kuzatiladi. Valiy mahrni tayin qilish va tasarruf etishda ham yetakchilik qilgan[94]. Agar turmushga chiqayotgan qiz balog‘atga yetmagan bo‘lsa, valiy uning mahrini olish huquqiga ega bo‘lgan. Balog‘atga yetgan qizdan esa roziligi so‘ralgan. Shu bilan birga voyaga yetgan qizdan valiy turmushga chiqishga izn so‘ragan va qizni sukut saqlashi yoki kulishi rozilik alomati, yig‘lashi esa noroziligini bildirgan. Juvon ayol (*sayiba*) roziligini ovoz chiqarib aytishi shart bo‘lgan. Mahalliy odatlarga ko‘ra valiy yetim qizni biron kishi bilan nikohlayotganda imkon qadar ota-onasini yo‘qligini bildarmaslikka xarakat qilishi talab etilgan. Ya’ni bu yerda qizni ko‘nglini o‘ksitmaslik, nikohga majburlash kabi holatlar hisobga olinishi nazarda tutilgan. Xususan unga jabr yetkazadigan nikohga yo‘l qo‘yilmagan[95].

Shariatga ko‘ra voyaga yetish yoshi o‘g‘il bolalar uchun 12 yosh, qizlar uchun 9 yosh qilib belgilangan. Lekin, ko‘pincha O‘rta Osiyoda 15 yoshdan 20 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il bolalar, 10 dan15 yoshgacha bo‘lgan qizlar voyaga yetgan deb hisoblangan[96]. Albatta bunda jismoniy va aqliy rivojlanganlikka e’tibor qaratilgan. Shuningdek, Xiva xonligida mahalliy odatga muvofiq qizlarni voyaga yetganligini aniqlash uchun cho‘girma bilan urib ko‘rgan. Agar qiz yiqilmasa voyaga yetgan, yiqilsa voyaga yetmagan deb hisoblangan[97].

Diniy lavozimlar orasida eng qadimgilaridan biri qozi lavozimidir. Ma’lumki,

---

[90]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б. 652 – 653.

[91]O‘zR Shi qo‘lyozmalar bo‘limi. №10992 raqamli jung asarga ilova qilingan hujjat.

[92]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. I-жилд. – Б.674.

[93]Ko‘rsatilgan manba. – Б.667.

[94]Tadqiqotga jalb etilgan oila-nikoh masalalariga oid hujjatlarning aksariyatida nikoh shartnomasi voyaga yetmaganlar o‘rtasida tuzilib, unda valiy asosiy rol o‘ynaganligini ko‘rish mumkin.

[95] OzR MA. Fond И-125. 2- ro‘yxat. Hujjatlar jildi №582. Hujjat №35.

[96]Ишанова Ш.А. Правовое регулирование семейных отношений коренного населения дореволюционного Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. 1991. – С. 39 – 45.

[97]Ushbu ma’lumot Toshkent viloyat, Chirchiq shahar, “Iftixor” mahallasida yashagan aslida Xorazmda tug‘ilib voyaga yetgan Salomot xolaning buvilaridan eshitgan ma’lumotlari asosida keltirildi.

islom tarixining dastlabki davrlarida Muhammad (s.a.v.) va undan keyingi xalifalar bir vaqtning o‘zida ham davlat ishlari bilan shug‘ullangan, ham fiqhiy masalalarni yechishda ishtirok etganlar. Keyinchalik xalifa Umar (r.a.) (717–722) davriga kelib qozilik lavozimiga alohida shaxslar tayinlangan[98]. Tadqiqotchi Adam Mets ma’lumotlariga tayanadigan bo‘lsak, 772 yil al-Mansur Misrda qozilik lavozimiga xalifa tomonidan rasman tayinlanadi[99]. O‘rta Osiyoda bu vazifani ilk bor kim bajargani to‘g‘risida aniq fikr bildirish qiyin[100]. Lekin T. Qodirova o‘z tadqiqotida bir ma’lumotni keltiradi[101], ya’ni xalifa Umar (r.a.) tomonidan Samarqand qozisi etib tayinlangan Sulaymon ibn Abu Sari degan shaxsni tilga oladi. Bu shaxs 719 yili Samarqandning mahalliy zodagonlari va Qutayba Ibn Muslim o‘rtasida kelib chiqqan xiroj masalasini qonunan hal etishda ishtirok etadi[102]. Xalifa Umar (r.a.) davrida qozilik ixtisoslashtirilib, qozilar mulkiy va oilaviy ishlar bo‘yicha nizolarni ko‘rib chiqqan. Jinoyat ishlarini ko‘rish esa asosan xalifa va voliylar ixtiyorida bo‘lgan[103]. X asrda Bog‘dodda qoziga 1 nafar kotib, 1 nafar qozilik ishlari ijrochisi (xojib), 1 nafar mayda ishlarni ko‘rib chiqadigan qozi (munsif), 1 nafar sud, politsiya va bino boshqaruvchisi (a’von) briktirilgan[104].

Ko‘rib chiqilayotgan davrlarda O‘rta Osiyo, xususan, Buxoro xonligida ulamolar mansabi to‘rt qismga bo‘lingan[105]. Birinchi qism mansabi tarkibiga avvalo shayx al-islom kiritilib, u eng muhim (muammoli) masalalarni yechishda ishtirok etgan va uni islomga muvofiqligini aniqlab bergan[106]. Shayx al-islomdan keyin qozi al-quzzot (bosh qozi yoki qozikalon), undan keyin qozi al-askar (harbiylar qozisi) turgan. Qozikalon asosan poytaxtda yashagan va u barcha qozilar ustidan nazorat qilish huquqiga ega edi. Har bir shahar yoki viloyatning o‘z qozisi bo‘lib, qozisi bo‘lmagan joylarda uning vazifasini rais bajargan[107].

Al-xulafoi ar-roshidun davrining ilk bosqichlarida ishlar, asosan, uylar yoki masjidda ko‘rilgan[108]. Kotib har kuni davolashuvchi tomonlarni ro‘yxatga olgan va

---

[98]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.183, 198.; Бекмирзаев И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. Т. 2014. – Б.143–175.

[99]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.183.

[100]Ayrim chekka hududlarda qozi vazifasini viloyat yoki shahar voliysi bajargan.

[101] Кадырова Т. Восстание народов Согда в первой четверти VIII в (К изучение движения согдийцев в 719–722) // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – Б.34.

[102] Ko‘rsatilgan manba – Б.35.

[103]Бекмирзаев И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.147.

[104]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.192.

[105]Mansablar borasida so‘z yuritilganda A.A. Semenov, D. Valiyeva, Sh. Vohidov R. Xoliqovalarning tadqiqotlariga tayanildi. Qarang: Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре// Советское востоковедение.V. M. 1948. – С.137–153. Валиева Д. Бухоро хонлигида мансаблар масаласига доир // Шарқшунослик. №11. 2002. – Б.91–101. D. Valiyeva N.V. Xanikovning fikrlariga asoslanib, Buxoroda joriy qilingan mansablar uncha katta bo‘lmagan o‘zgarishlar bilan Xiva va Qo‘qon xonliklarida ham joriy qilingan degan fikrni ilgari suradi; Воҳидов Ш. Холиқова Р. Марказий Осиёдаги давлат бошқаруви тарихидан (XIX-XX аср бошлари). Тошкент. 2006.

[106]XIX asr ikkinchi yarmiga kelib shayx al-islomning vazifasi bir muncha cheklanganligini kuzatish mumkin. Qarang: Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре// Советское востоковедение.V. Москва. 1948. – С.139.

[107]Qo‘qon xonligida ayrim hollarda qozilar o‘zi yashab turgan mavzening hokimi ham hisoblangan. Ayrim manba va tadqiqotlarda qozilar shahar hokimi sifatida ham tilga olinadi. Masalan, Abu Nasr as-Samarqandiy (vafoti 1155) Samarqandda qozilik va hokimlik vazifasida ishlagan. Arab tilida “Al-hokim” so‘zining ikkinchi ma’nosi “hakamlik qiluvchi qozi” degan ma’noni anglatadi. Qarang: Бекмирзаев И.И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.76.

[108]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.189-190; Бекмирзаев И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.147.

qozi bir kunda ellikga yaqin ishni ko‘rib chiqishi zarur bo‘lgan. Keyingi davrlarda ham bu an’ana sifatida davom etganligini, jumladan, Buxoro amirligida XIX asr oxiri XX asr boshlarida sud ishlari qozi yoki qozi-kalonning uyida ko‘rib chiqilganligini ko‘rish mumkin[109].

Har qanday tarixiy davrni ilmiy tadqiq etishda hujjatlar muhim manba vazifasini o‘taydi. Bunday manbalar qatoriga vasiyatnoma, inoyatnoma, hukmnoma, ahdnoma, vaqf kabi hujjatlarni kiritish mumkin[110]. Tadqiq etilayotgan davr qancha qadimiy bo‘lsa, asl manbaning topilishi ham tobora qiyinlashib boradi[111]. Dastlab xalifalikda rasmiy hujjatlarni tuzishda Yevropa (asosan Vizantiya) an’analari ustunlik qilardi[112]. Keyinchalik ularning islom dini talablariga mos tushuvchi maxsus *formulyarlari* ishlab chiqilgan. Bunda Umar ibn Xattob (r.a.), keyinchalik xalifa al Mu’tadid (892 – 902)lar tomonidan tashkil etilgan *devonlar* muhim o‘rin tutgan edi. Natijada islom huquqiy hujjatlari ma’lum bir me’yorlarga asoslanib tuzila boshlangan. Bu me’yorlar bora-bora an’anaviylik tusini olgan[113].

Markaziy Osiyoda oila-nikoh munosabatlarini rasmiylashtirish an’anasi arablar kirib kelmasdan ancha oldin shakllangan edi. Xususan, bunga misol qilib VII asr oxiri VIII asr boshlariga oid Sug‘dcha nikoh guvohnomasini keltirish mumkin [Nov. 3-4][114]. Yuqorida keltirilgan hujjatdan farqli ravishda ko‘proq an’anaviy hamda ma’lum ma’noda “*islomiy formulyar”ni* o‘zida aks ettirgan qadimgi hujjatlardan biri Sharqiy Afg‘onistonning Maymana shahridan topilgan[115]. Mazkur hujjat VIII asr ikkinchi yarmiga oid bo‘lib, Toxoristonning mahalliy hukmdoridan biri *Bek Bomiyonga* tegishlidir[116].

Keyingi davrlarda nikoh instituti tarkibiga kiruvchi (*mahr, taloq*, meros kabi) masalalarning aksariyatini rasmiy hujjat sifatida qonuniylashtirish ancha takomillashganligi kuzatiladi. Xususan, bu jarayonda maxsus *formulyarlar* muhim o‘rin tutadi. Ushbu *formulyarlarda* masalani mohiyatiga va matn tuzishda izchillikka ahamiyat beriladi. Abu Hafs an-Nasafiy (1068 – 1142) ning “Matla' an-nujum va majma' al-'ulum” (“Yulduzlarning chiqish joyi va ilmlar majmuasi”) asari orqali bevosita bu jarayonga guvoh bo‘lish mumkin. Muallif nikohga oid masalalarni

---

[109]Юсупов М.С. Суд в Бухаре. Судоустройство и судопроизводство в Бухарском эмирате в конце XIX – начале XX в. Текст и вводная статья: Ульфат Абдурасулов и Паоло Сартори. Ташкент-Вена. 2016. – С.16.

[110]O.D. Chexovich o‘z maqolasida O‘rta Osiyo tarixi bilan bog‘liq hujjatlarni 34 ta turi (yoki namunasi)ni keltirib o‘tadi. Qarang: Чехович О.Д. Задачи Среднеазиатской дипломатики // Народы Азии и Африки. – С. 75 – 82.

[111]Ғуломов С. “Иншо” мажмуалари маълумотининг аутентлиги хусусида (Амир Темур номи билан боғлиқ хатлар мисолида) // Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида. Тошкент. 2013. –Б.257 – 269.

[112]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.78. Lekin ayrim tadqiqotchilar arab hujjatlarining tuzilishi va uslublarida qadimgi Misr hujjat yuritish an’analari elementlari ham mavjudligini ta’kidlab o’tadilar. Qarang: Шамсиддин Камолиддин. Новые арабские документы из Тохаристана (третья четверть VIII в.н.э.). Lambert Academic Publishing Germmany. 2012. – С.3 – 8.

[113]Hujjatlarni rasmiylashtirishga mahalliy hujjat yuritish an'analari ham ustalik bilan singdirilgan (ta'kid bizniki – N.X.).

[114] Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. – Б.37–39.

[115] Bu hujjatlarda qadimgi Misr, Baqtriya, Sosoniylarning hujjat yuritish an’analari aks etgan. Qarang: Шамсиддин Камолиддин. Новые арабские документы из Тохаристана (третья четверть VIII в.н.э.). – С.16.

[116]Bu hujjatlar hozirgi kunda Nosir Dovid Xaliliy (London, Buyuk Britaniya) fondida saqlanadi. Hujjatlar dastlab ingliz tadqiqotchisi G. Khan tomonidan tadqiq etilgan. Qarang: Khan G. Newly discovered Arabic documents from early Abbasid Khurasan // From al-Andalus to Khurasan. Documents from Medieval Muslim World / Ed. by P.M.Sijpestejn, L.Sundelin, S.T.Tovar, A.Zomeno. Leiden-Boston: Brill, 2007, – P.201 – 215. Keyinchalik Tadqiqotchi Sh. Kamoliddinov hujjatlarni rus tilida nashr ettirgan. Qarang: Шамсиддин Камолиддин. Новые арабские документы из Тохаристана (третья четверть VIII в.н.э.). – С.3-8.

mazmuniga qarab quyidagi tartibda keltiradi[117]. Nikoh aqdi. Bu hujjat quyidagi masalalarni o‘z ichiga olgan: Voyaga yetmagan qizni turmushga berish; voyaga yetmagan qiz bilan voyaga yetmagan bolaning turmush qurishi; voyaga yetmagan kuyovning otasi tomonidan voyaga yetmagan kelinning mahrini to‘lash uchun kafolat berishi; kelinning roziligi bilan vasiyga kuyov tomonidan mahrning bir qismini berish; vasiysiz turmushga chiqyotgan kelinga kuyov tomonidan mahrning bir qismini berish. Nikohni bekor qilish uchun da’vo arizasi: ayol kishining da’vo arizasi; erkak kishining da’vo arizasi; xotinning eriga qaytarish uchun zarur bo‘lgan umumiy holatlar [yoki masalalar]; ayolga jismoniy yaqinlik qilmasdan oldin nikohni bekor qilish; ma’lum shartlarga asoslanib farzandni ayol (ona)ga qaytarish; ayol kishining maxsus talablar asosida nikohdan ozod qilinishi. Hujjat yuritishning bunday *formulyarlarini* asosan bo‘lajak qozi va faqihlar bilishi shart hisoblanardi. Shu bois ular maxsus dars sifatida madrasalarning o‘quv dasturiga kiritilib, talabalarga o‘qitilgan[118].

Dissertatsiyaning beshinchi bobi **“Oila-nikoh munosababtlarida aqd, mahr, ta’loq, nafaqa va yetim bola masalasi”** deb nomlanib, *u mahr,* nikohni bekor qilish (taloq)da ayolning ishtiroki, nafaqa tayinlash va yetim bola masalalarini qamrab olgan. Oila islom nuqtai nazaridan o‘zaro kelishuvga ko‘ra tuzilib, u ma’lum bir qoidalar asosida tartibga solinadi. Ushbu qoidalarga ko‘ra oilaning birinchi sharti sifatida nikoh (*aqd*)[119] e’tirof etilgan va nikoh yuzaga kelishi uchun boshqa bir qancha qo‘shimcha “shartlar”[120] talab qilingan. Nikohning dastlabki shartlaridan biri *mahr*[121] bo‘lib, u Qur’onda *sadoq*, *sadaqa*, *ajr*, *fariyza*, *nihla* kabi nomlar bilan ataladi[122]. *Mahr* bevosita ijtimoiy, iqtisodiy hayot bilan bog‘liq ravishda jamiyat hayotida o‘z amaliy ko‘rinishiga ega bo‘lgan. Shu bois bu masala doirasida ulamolar ko‘plab bahs-munozara yuritgan va uning qonun-qoidasini fiqh nuqtai nazaridan shariatga muvofiq ishlab chiqqanlar. Ayolga *mahr* berish (yoki belgilash)ning qat’iy shart ekanligi to‘g‘risida turli fikrlar mavjud[123]. Jumladan, Burhoniddin al-Marg‘inoniy o‘zining “Hidoya” asarida nikohni *mahr* belgilamay turib ham amalga oshirish mumkinligiga ishora qiladi[124]. Bu holat ayolga mahr bermaslik sharti bilan uylanishga yo‘l qo‘yadi[125]. Lekin bunda asosan e’tibor nikohning lug‘aviy ma’nosiga qaratilib, unda er-xotining o‘zi bilan nikoh mukammal bo‘lishi nazarda tutiladi[126]. Ya’ni nikohlanuvchi ikki shaxsning mavjudligi *mahrni* zikr qilishga ehtiyoj

[117]Булгаков П.Г. Формулярь некоторых документов по частному праву из энциклопедии Ан-Насафи. Материаль по истории науки и культурь народов Средней Азии. Ташкент. 1991. – С.67 – 79.

[118]Abu Xafs an-Nasafiyning “Matla’ an-nujum va majma’ al-‘ulum” asari XI – XII asrlar Markaziy Osiyo ta’lim dasturi darsliklarini aks ettiruvchi manba hisoblanada. Qarang: Муҳаммадаминов С.А. Абу Хафс ан-Насафийнинг “Матла' ан-нужум ва мажма’ ал-‘улум” асари ва унинг Марказий Осиё ислом илмлари ривожида тутган ўрни (XI аср охири ва XII аср ўрталари). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. Тошкент. 2012. – Б.7.

[119] Aqd – tugun.

[120]Bu o‘rinda ushbu atama shartli ravishda qo‘llanildi.

[121]Mahr mahal (ayol jinsiy a'zosi)ning sharafli ekanligini bildiruvchi tushuncha. Qarang: Бурҳониддин ал- Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.

[122] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф.Кифоя. 2-китоб. – Б.361.

[123]Xususan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham o'zining “Kifoya” asarida mahrni nikohning sharti yoki rukni sifatida e’tirof etmaydi. Lekin u mahrning oldi-berdisi qachon bo’lsa ham amalga oshirilishi kerak degan fikrni ilgari suradi. Qarang: Кифоя. 2-китоб. – Б.362.

[124]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.

[125]Mahr o‘zaro kelishuvga ko‘ra berilmasligi ham mumkin bo‘lgan.

[126]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.

qoldirmaydi. Lekin barcha musulmon ulamolari Qur'oni Karimning Niso surasida keltirilgan "Xotinlaringizga *mahrlarini* hadya kabi (ya'ni chin ko'ngildan mamnunlik bilan) beringiz! Agar o'zlari sizlar uchun u mahrdan biron narsani ixtiyoriy ravishda kechsalar, sizlar uni pok va muborak bilib qo'yaveringlar"[127] degan oyatga asoslanib, nikohning *mahrsiz* bo'lmasligiga ijmo[128] qilganlar[129]. *Mahr* miqdorini belgilashda hanafiyya[130] fiqhshunoslari hadisga tayanganlar. Unga ko'ra eng kam *mahr* o'n dirham, undan yuqorisi chegaralanmagan[131]. Agar *mahr* o'n dirhamdan kam qilib belgilangan bo'lsa ham, u albatta o'n dirham qilib berilishi kerakligi to'g'risida ulamolar fatvo chiqargan. Shofe'iy mazhabi[132] ulamolari esa *mahrni* ayolning haqqi deb baholagan va uning miqdorini ham ayol kishining ixtiyoriga havola qilganlar[133]. Shu bilan birga, ular shariatga ko'ra savdo-sotiqda nimaniki pul o'rnida ishlatish joiz (ruxsat etilgan) bo'lsa, shu narsa *mahr* qilib berilishi kerak degan fikrni ilgari surgan.

Bir dinor o'rtacha 2,4 gramm oltinga teng bo'lgan[134]. Shuningdek ayrim ulomolar payg'ambar (s.a.v.) davrida o'n dirhamga bitta qalqon sotib olish mumkin bo'lgan degan rivoyatni ham keltirganlar[135]. Eng kam *mahr* miqdori qaysi davr bo'lishidan qat'iy nazar o'rtacha 2,4 gramm oltin bahosida belgilangan. Bu pul birligiga qarab o'zgarib borgan. Masalan XX asr boshlarida o'n dirham 2 rublga teng bo'lgan[136]. XVIII asr oxiri XIX asrlarda Buxoro xonligining 1ta oltin tangasi ruslarning 4 rubliga teng bo'lgan[137]. Shariatga ko'ra har bir dinor tilla o'n dirham kumushga teng deb qabul qilingan[138].

Mahr o'z o'rnida er-xotinlik munosabatlariga ko'ra turlarga ajratilgan. Ulardan biri *mut'a*[139] bo'lib, bunda erkak ayolni muayyan muddatga ma'lum bir mablag' (*mahr*) evaziga nikohiga kiritgan. Hadislarda keltirilishicha, Muhammad (s.a.v.) Makka fathidan keyin boshlangan Hunayn g'azotida uch kunga *mut'aga* ruxsat bergan va keyin buni taqiqlagan[140]. Shuningdek, islom fiqhshunosligida muvaqqat (vaqtincha) nikoh degan tushuncha ham mavjud bo'lib, u mut'a nikohiga o'xshash deb ta'riflanadi[141]. Burhoniddin al-Marg'inoniyning fikriga ko'ra u lafz (so'z) jihatdan nikoh, ma'no jihatdan *mut'adir*[142]. Qashqarda bu nikoh *cho'kan*[143] deb

---

[127]Niso 4-sura, 4-oyat. Qarang: Қуръони Карим ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи: Алоуддин Мансур. – Б.55.

[128]Ijmo – Qur'on va hadislarda aniq ko'rsatma berilmagan huquqiy masalalarni hal qilishda faqih va mujtahidlarning to'planib, yagona fikrga kelgan holda chiqargan hukmi (fatvosi). Bu amaliyot arab xalifaligida VIII asr oxiri IX asr boshlarida vujudga kelgan.

[129] Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.362.

[130]Hanafiyya mazhabiga Imom A'zam Abu Hanifa (699–767) tomonidan asos solingan.

[131]Chunki miqdori o'n dirham bo'lgan (narsa yoki pul) o'g'irlik uchun jazo belgilangan.

[132]Shofe'iy mazhabiga Imom Shofe'iy (767–820) tomonidan asos solingan.

[133]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.

[134]Аҳроров Н. Қадимий ўлчов бирликлари. Тошкент. 1996. – Б.56.

[135]Салоҳиддин Нуриддин. Оила ва шарий никоҳ одоблари. – Б. 27.

[136]Мунтахаб ул-масоил-Туркистон вилоятининг туб вилоятларида амалда бўлган муҳим шариат қонунлари. – Б. 42.

[137]Давидович Е.А. История монетного дела Средней Азии XVII-XVIII вв. (Золотые и серебряные монеты Джанидов). Душанбе. 1964. – С. 67.

[138]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.371.

[139]Mut'a –huzurlanish, jinsiy huzurlanish uchun vaqtincha uylanish. Qarang: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.362.

[140]Bu hadisni Muslim, Abu Dovud, Nasaiylar rivoyat qilgan. Qarang: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.335.

[141]Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.337.

[142]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.664.

nomlangan. Aslida bu so‘z turmushga chiqib taloq qilingan (ajrashgan) ayolga nisbatan qo‘llanilgan. Demak, aksariyat hollarda boshi ochiq (juvon) ayollar vaqtincha nikohga rozi bo‘lgan deyish mumkin.

Shuningdek, *mut’a* va muvaqqat nikohlar o‘rtasida maqsad jihatidan o‘zaro farq mavjud bo‘lgan. *Mut’a* asosan jinsiy lazzat olish uchun tuzilgan, vaqtincha nikoh esa sharoit va ma’lum bir talablardan kelib chiqib amalga oshirilgan. Muvaqqat nikoh tuzilayotganda uning muddati albatta ko‘rsatilgan hamda aytilgan mahr va nafaqa[144] ayolga berilgan[145]. Tadqiqotchi M.A. Gizbullaev vaqtincha nikoh qadimda yevrey, fors, islom kirib kelguncha esa arablar orasida amaliyotda qo‘llanilganligini aytib o‘tadi[146]. U dog‘istonlik fiqhshunos Said ibn Muhammad Arkoniy (1764-1834)ning **النساء متعة حكم** (“Vaqtinchalik nikohning huquqiy asosi”) nomli asariga tayanib, vaqtincha nikoh Muhammad (s.a.v.) tomonidan taqiqlanganligi va bu haqda mashhur imomlar ijmo qilganligini keltiradi[147]. Shunday bo‘lsada, jafariya mazhabida[148] bu nikohga ruxsat berishini ta’kidlab o‘tadi. *Mut’a* nikohi o‘rta asrlarda xattoki, Buxoro-Eron munosabatlarida tilga olinadi. Jumladan, Hofiz Tanish al-Buxoriyning “Abdullanoma” asarida Abdullaxon Hirotga yurishi[149] asnosida Buxoroga odam jo‘natib Hirotni dorul harbmi[150] yoki yo‘qmi mazmunida ulomolardan fatvo so‘raydi[151]. Qozi al-quzzot Nuriddin imomlar, ulamolar va fatvo mutasaddiylari (muftiylar)ni o‘z uyiga chaqirib masalani ko‘rib chiqadi hamda mut’a nikohiga alohida to‘xtalib “*Mut’a nikohiki, ulomolar ittifoqi bilan harom va botildir, uni halol deb e’tiqod qilsalar mo‘minlardan hech biri va islomiyat davridagi zimiylar ulardan o‘z joniga omonda bo‘lmas*” deydi[152]. Iroqda muvaqqat nikoh turi norasmiy tarza hozirgi kungacha amalda qo‘llanilib kelinmoqda[153].

O‘rta Osiyoda *mahr* ikki xil yo‘l bilan berilganligi kuzatiladi. Agar u tezlik bilan berilishi lozim bo‘lsa, *mahri* muajjal deyilgan. *Mahri* mojul[154] (yoki muvajjal)da esa uning bir qismi oldindan, qolgan qismi esa erning vafoti yoki ajrashganidan keyin

---

[143]Ushbu ma’lumotlarni taqdim qilgan O‘zR FA ShI yetakchi ilmiy xodimi tarix fanlari doktori A. Xo‘jayevga o'z minnatdorcniligimni bildiraman.

[144]Nafaqa deganda taom, kiyim, uy-joy, kerakli uy-ro‘zg‘or buyumlari tushunilgan.

[145] Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.398.

[146]Гизбуллаев М. А. Взгляд на “временный брак” в контексте изучения дагестанского арабоязычного правового заключения Саида Араканского // Исломаведение. 2014. №3. – С. 74. https://cyberleninka.ru (murojaat qilingan sana 11.02.2015).

[147]Ko‘rsatilgan manba. – С. 76.

[148]Ja’fariya mazhabi tarafdorlari Ali (r.a.) boshlab uning avlodlaridan bo‘lgan o‘n ikkita imom borligiga ishonadilar. Ja’fariy shiyalar mut’a nikohini qouniy deb biladi, lekin zaydiylar va fotimiy (ismoiliy) shiyalar esa sunniylar kabi uni noqonuniy deb biladi. Qarang: Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. –Б.127.

[149]Muallif Hirot va uning atrofidagi qal’alar deb keltiradi. Bu vaqtda Hirot Eronga qarashli edi va Abdullaxonning Hirotga yurishi ortida Eronga yurishi yotardi. Shuningdek, Boburning “Boburnoma” asarida Hirotda temuriylar davrida ham shiya mazhabiga mansub ayrim kishilar yashaganligi qayd etiladi. Zayniddin Muhammad Vosifiy. Badoye’ul vaqoye’ (“Nodir voqealar”) asarida ham Hirotni Eron tomonidan bosib olinish voqeasi bayon etilgan.

[150]Dorul harb-kofirlar diyori. Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.762.

[151]Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома. – Б.266.

[152]Ko‘rsatilgan manba. – Б.266.

[153]Bu haqda BBC tomonidan maxsus ko‘rsatuv tayyorlangan. Qarang: https://pt-br.facebook.com (murojaat qilingan sana 11.06.2019); Tadqiqotchi Abdulhakim Shar’iy Jo’zjoniy Eron Islom Respublikasi fuqorolik qonunining 6-bo’lim, 1075-1077 moddalarida vaqtincha nikoh “nikohi munqati” nomi bilan qonuniylashtirilganligini keltiradi. Qarang: Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. –Б.91.

[154]Mahri mojul-nikohdan keyin beriladigan pul. Иброҳимов Б. Васиқалар тўплами (XVI асрнинг иккинчи ярми Самарқанд областидаги юридик документлар). – Б.127.

berilgan[155]. Qozilik amaliyotida esa mahrni-mahri mojul turi ko‘proq uchraydi. Shuningdek, urfga ko‘ra mahrni nasiya qilish mumkin bo‘lgan[156]. Xorazmda *mahr* oldindan talab qilinmagan, qachonki er-xotin ajrashsa yoki er vafot etsa, ayol mahrni olish huquqiga ega bo‘lgan[157]. Agar er vafot etgan bo‘lsa mahrni qolgan qismi uning merosidan olib berilgan. Bu *haqq-i nikoh* deyilib, merosni 1/8 ni tashkil qilgan. Manbada ta’kidlanishicha, bu Xorazmda odat hisoblangan. Ushbu ma’lumot qo‘shimcha tadqiqotlarni talab qilsa-da, buni mazkur hududda *mahrdan* ko‘ra *qalin* ustunroq turganligi bilan izohlash mumkin.

Islom shar’iy qoidalariga muvofiq taloq hasan taloq, ahsan taloq, bid’iy taloqdir[158]. Taloqning adadi Qur’oni Karimda keltirilgan. Jumladan, xotinni qayta nikohga olish mumkin bo‘lgan taloq “(Er xotinni qayta nikohiga olishi mumkin bo‘lgan) ikki martadir. So‘ngra (oilani) yaxshilik bilan saqlash yoki chiroyli suratda ajrashish (lozim). Va sizlar uchun ularga (xotinlaringizga) bergan narsalaringizda (ularning mahrlaridan) biron narsani qaytarib olishingiz durust bo‘lmaydi”[159]. Hasan taloq – sunnatga muvofiq qilinib, ayol uchta poklik (ya’ni hayzdan poklangan) davrida bo‘lib-bo‘lib uch marotaba taloq qilinadi. Ahsan taloqda esa ayol poklik davrida bir taloq qilinadi va idda muddati o‘tgandan keyin yangitdan nikoh qilinib, unga mahr beriladi[160]. Odatda, ayolning idda muddati uch oy-u 10 kun, eri vafot etgan ayollar uchun esa to‘rt oy-u 10 kun qilib belgilangan[161]. Ahsan taloq borasida ulamolar o‘rtasida ixtiloflar mavjud[162]. Bid’iy taloq – bir lafz bilan ayolni uch taloq qilishdir. Bu taloq er-xotin butunlay ajrashib ketishiga sabab bo‘ladi. Hujjatlar tahliliga ko‘ra qozilik amaliyotida taloqning bir taloq va uch taloq ko‘rinishi ko‘proq uchraydi. Bunday taloqdan keyin ayolga mahr berilishi shart. Umuman, mahrning shartliligi borasida ham ba’zi bir ixtiloflar mavjud. Lekin aksariyat hollarda ayol mahrdan voz kechgan. Ayolning bunday yo‘l tutishiga sabab bo‘lgan omillar hujjatlarda keltirilmaydi. Ba’zi bir og‘zaki rivoyatlarga ko‘ra, o‘z ixtiyori bilan mahridan voz kechgan ayollar uchun jannat eshiklari ochiladi[163].

Oila-nikoh masalasiga taalluqli hujjatlarda ayolni erining vafoti yoki taloqdan keyingi iddalari borasida ma’lumotlar keltiriladi. Ayol har qanday holatda ham erining uyida idda o‘tirgan. Agar u taloq iddasida bo‘lsa, eri uni idda muddati o‘tguncha nafaqa bilan ta’minlashi shart edi. Shu jumladan, farzandlarini ham. Agar ayolning eri vafot etgan bo‘lsa, u nafaqani o‘z hisobidan yoki erining merosi bo‘lingan bo‘lsa, merosdan

---

[155]Каримов Э. Юридические аспекты семейно брачных отношений в Средней Азии XIX начала XX веков // Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида (Профессор Розия Мукминова хотирасига бағишланади). – С.203–213.

[156]Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.409

[157]O‘zR FA ShI qo‘lyozmalar bo‘limi №8412. 4[a]-varaq.

[158]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.764; Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf taloqni ahsan, sunniy, bid’iy, ochiq-oydin, kinoyali turlarga ajratadi. Qarang: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.388-413; Salohiddin Muhiddin fuqaholar taloqni qachon va qanday ishlatilsa shariatga muvofiq bo‘lishini nazarda tutib, uni sunniy taloq-shariat ko‘rsatmalariga muvofiq, bid’iy taloq-shariat ko‘rsatmalariga muxolif deb aytib o‘tadi. Qarang: Салоҳиддин Муҳиддин. Шаръий никоҳ одоблари. – Б.39.

[159]Baqara 2-sura, 229-oyat. Қуръони Карим ўзбакча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. – Б.27.

[160]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд.– Б.766; Yarashish idda ichida (ma’lum muddatda) bo’lsa, ayolning yarashishga rozi yo rozi emasligining ahamiyati yo‘q. Ammo idda chiqsa, u holda ixtiyor ayolga ham o‘tadi. Lekin yarashishlari mumkin. Qarang: Салоҳиддин Муҳиддин. Шаръий никоҳ одоблари. – Б.43.

[161]Салоҳиддин Муҳиддин. Оила ва шаръий никоҳ одоблари. – Б.49 – 53.

[162]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.766.

[163]2014 yil. Iyul. Qo‘qon shahri hududi atrofida yashovchi otin oyilar bilan suhbat.

olishi mumkin bo‘lgan. Xiva xonligida xotini yoki farzandlariga nafaqa bermagan shaxslarga oid hujjatlar ko‘proq uchraydi[164]. Ushbu hujjatlar da’vo arizasi ko‘rinishida bo‘lib, uning ijrosi bevosita yasovulboshining aralashuvi bilan hal etilgan. Shuningdek, ayolning idda saqlamasligi to‘g‘risidagi hujjatlar ham uchraydi. Bunday hujjatlarni nodir hujjatlar qatoriga kiritish mumkin. Burhoniddin al-Marg‘inoniy “Hidoya” asarida harbiy muslima ayol, asira va hijrat qilgan ayolllar idda saqlamasligini aytib o‘tadi[165]. Lekin nikoh amaliyotida har qanday holatda ayol imkon qadar idda o‘tirishga buyurilgan. Quyidagi hujjatda bunga guvoh bo‘lish mumkin: «*... bu duogo‘ylarning ariza doshti ulkim Muhammad Sharif deganning .... qozi falon eshon hukm etib o‘lubdur debdur fahmlari ulkim, xotung‘a xukmi din bunga idda lozim ermas va bu duogo‘ylarning fahmlari ulkim, xotung‘a xukmdin so‘ng idda ehtiyotan lozim turur va iddasini o‘tkarsa ... oliy yaxshi bo‘lur sohib ehtibordur... davlat va umrlari bardavom bo‘lg‘ay omin, omin, omin*» [166]. Hujjatga oltita muhr tushirilgan.

Ayol ko‘ngilsiz bo‘lib yoki biron bir sabab bilan eridan taloq so‘rasa, uning evaziga mahr qaytarib berilgan. Bu *xulu* (**خلو**)[167] deyilib, rivoyatlarga ko‘ra sahobalardan Sobit ibn Qays (r.a.)ning ayoli Jamila (r.a.) shunday yo‘l tutgan[168]. U mahr evaziga olgan bog‘ni eriga qaytargan. *Xulu’* boyin taloqqa tenglashtirilgan va undan qaytish durust hisoblanmagan. Fiqhiy manbalardan biri “Jomi’u-r-rumuz”da keltirilishicha, bunda vaziyatda ayol: “o‘zimning sendagi mahrimni va *idda* nafaqamni bir taloqqa sotib oldim”, er esa: “men ushbu shart bilan sottim” deyishi lozim bo‘lgan[169]. Qizning otasi ham *xulu’* qilishi mumkin edi. Agar voyaga yetmagan qizning otasi o‘z moli evaziga *xulu’* qilsa (yani molini berib qizini eridan chiqarib olsa) taloq tushgan va aytilgan molni berish shart bo‘lmagan. Xulu’ qilish huquqidan nafaqat ayolllar balki erkaklar ham foydalangan. Agar xulu’ vaqtida qozining hukmi bilan xotinning mahri va farz bo‘lgan nafaqa soqit bo‘lganligi tilga olinsa ular berilmagan. Lekin xotinning o‘tirgan uyi sotiq bo‘lmagan qachonki, ayol o‘z turadigan joyini gardaniga olmaguncha[170].

Erning majburyatalari doirasiga xotin va voyaga yetmagan yoki nogiron farzandlariga nafaqa berish ham kirgan. Nafaqa turish uchun joy, kunlik oziq-ovqat va kiyim-kechakdan iborat bo‘lgan. O‘rta Osiyo nikoh amaliyotida nafaqaning kunlik, oylik yoki bir yo‘la berilgan turlari uchraydi[171]. Bu albatta er-xotinning o‘zaro kelishuvi va shariy qoidalar, mahalliy urf-odatlarga muvofiq amalga oshirilgan. Ko‘pincha kunlik nafaqa qozining qarori bilan belgilangan. Shuningdek, er safarga ketsa yoki biron sabab bilan xotinini oldida bo‘lmasa ham er safar muddatiga qarab nafaqani oldindan bergan. Agar er nafaqa tashlab ketmagan bo‘lsa xotin qarz olishi mumkin bo‘lgan. Bu qarz qozining qarori bilan erning hisobidan olingan. Er qaytib kelgandan so‘ng olingan qarzni to‘lagan. Agar er biron sabab bilan qaytib kelmasa olingan qarz uni merosidan olingan.

---

[164] O‘zR MA. Fond. И-125, ro‘yxat-2, №646.

[165]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.740, 742.

[166] O‘zR MA. Fond. И-125, ro‘yxat -1, №64.

[167]Хулуъ (**خلو**) **خلا** – bo‘sh qolish, to‘ldirilmagan; ozod bo‘lish. Арабско-русский словарь. I-том. Составил проф. Х.К. Баранов. – С.298. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ushbu so‘zni ko‘proq lug‘atda “kiyim yechish” ma’nosida qo‘llanilishini aytib o‘tadi. Qarang: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.455; Maqsudxo'ja ibn Mansurxo'ja xulu’ (xul’)ni lug‘atda “ketkizmoq va boyin tushmoq” tarzida kelishini aytib o‘tadi. Qarang: Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.492.

[168]Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.457.

[169]Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.492.

[170] Ko‘rsatilgan manba. – Б.496.

[171]O‘zR FA ShI qo‘lyozmalar bo‘limi №1386.

Ayolga berilgan yoki berilishi nazarda tutilgan nafaqa er yoki xotinning tilhati orqali rasmiylashtirilgan.

O‘rta Osiyo xalqlariga xos xususiyatlardan biri bag‘rikenglik va mehr-muruvvatlilikdir. Xususan, yetimning boshini silash, millati, dini, ijtimoiy kelib chiqishidan qat’i nazar, unga bag‘rikenglik bilan munosabatta bo‘lish an’anasi ham qadimdan shakllangan. O‘rta Osiyo hududida tashkil topgan Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklariga tegishli arxiv fondlarida yetim bolalarga oid hujjatlar ham uchraydi. Ushbu hujjatlarning katta qismi XIX – XX asr boshlariga oiddir. Hujjatlar mazmuni va tuzilishi jihatdan turli xil bo‘lib, ularni quydagi qismlarga ajratish mumkin: yetim bolani farzandlik yoki vasiylikka olish; yetim bolani merosiy mulkidan foydalanish; yetimlarning nikohi; saroyda tarbiyalangan yetim bolalar.

Yuqorida keltirilgan hujjatlarning asosiy qismi qozilik tizimida rasmiylashtirilgan. Qozilik hujjatlarida asosan ota-onasi, otasi yoki onasi yo‘q bolalarga nisbatan *sag‘ir* (arabcha – kichik, go‘dak, yosh bola) termini qo‘llanilgan. Ushbu so‘z O‘rta Osiyo xalqlari, xususan, o‘zbek va tojiklar orasida yetim degan ma’noni anglatgan[172]. X – XIII asrlarga oid ayrim qozilik hujjatlarida arabcha yetim (yatimun-يتيم) terminining o‘zi ham uchraydi. Ota-onasi bor, lekin voyaga yetmagan bolalarning ismi yoniga ham kamdan-kam hollarda *sag‘ir* so‘zi qo‘shib yozilgan. Shu bois bu masalalarni hujjatlar mazmuniga qarab bir-biridan farqlash mumkin.

XULOSA

Dissertatsiyada Oila-nikoh munosabatlarida ayollarning mavqeyi XVI-XX asr boshlari misolida ilk bor bevosita mavzuga oid bo‘lgan tarixiy asarlar, qo‘lyozma manba va arxiv hujjatlari shuningdek, boshqa qo‘shimcha manbalar asosida o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida materiallarni o‘rganish asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Matriarxat davridan boshlab onalarga jamoani sardori, urug‘ni davom ettiruvchi iloh sifatida qarash paydo bo‘lgan va bu onalarning siymolarini chizish, haykallarini yasashda aks etgan. Bu davrda oliy xudo ona ma’buda obrazi bo‘lib, uning asosiy vazifasi dunyo va barcha tirik mavjudotlarni yaratishda ishtirok etish, hosildorlikka homiylik qilish, qonunlar hamda yashirin bilimlarni o‘z ichiga olgan ijodiy vazifalarni bajarishdan iborat bo‘lgan. Shuningdek, ona tasvir uchta asosiy – nasl berish (tug‘ish), oziq-ovqat olish, vaqtni o‘zgartirish (o‘lim va qayta tug‘ilish) kabi omillarga ko‘ra muqaddaslashtirilgan;

2. Arxeologik topilmalarga ko‘ra, O‘rta Osiyoda asosan ona mabuda yoshi ulug‘, do‘mboq yuzli, katta burunli, tor iyakli, ko‘zlari yerga qaragan holda tasvirlangan. Qadimgi Xorazmliklar Mardona, moniylik (manixay) matnlarida esa u Nana deb atalgan va qadimgi turkiy bitiklarda Mayana, o‘zbeklarda Umayana, tojiklarda momo yoki bibi deyilgan. Samarqandning ayrim hududlarida keksalarga nisbatan Mardona so‘zi ham qo‘llanilgan.

3. Oila-nikoh munosabatlarida ayollarga nisbatan qarindoshlik darajalari (nasabiga qarab) va ijtimoiy ahvoli hamda bajargan vazifasiga qarab murojaat qilingan. Xususan, ayol hayoti davomida ma’lum bir maqom darajalari (momo, ena, ona, qiz, opa-

[172]Троицкая А.Л. Сагира в Кокандском ханстве (XIX в.) // Исследования по истории культуры народов Востока. – С. 271.

singil, amma, xola va hokazo)ga ega bo‘lgan va bu qarindoshlik rishtalari bilan bog‘langan. Qarindoshlikning birinchi bo‘g‘ini buvi bo‘lib, unga nisbatan mahalliy so‘zlashuv shevalarida momo, ena, katina (katta ena), anna kabi so‘zlar qo‘llanilgan. Ona (آنا) “Avesto”da “Matri” deyilib, “tarbiyalovchi” ma’nosida izohlangan. U o‘g‘uz tilida ابا (aba) qarluq turkmanlarida esa اپا (apa) deyilgan.

4. *Bonu* so‘zi hurmat ma’nosida ayollar ismi yoniga qo‘shib ishlatilgan. Yuqori tabaqaga mansub xotin-qizlar haqiqiy ismlari bilan tilga olinmay, boshqa jumlalar bilan atalgan. Bunga xonum, begim, og‘o/og‘a, oqa/aka, bekach yoki ikkinchi ism bilan nomlanishlarini kiritish mumkin. Oilada qiz farzand tug‘ilsa, “pardalik bola”, “ziynat sohibi” yoki “mastura” kabi so‘z va iboralar qo‘llanilgan.

5. O‘zbekiston davlatchiligi tarixida ayollar nafaqat oilada balki, jamiyatda ham o‘z o‘rniga ega bo‘lgan. Tarixiy faktlar rakursida ayol oqila, matonatli, tadbirkor, ma’rifatli, orifa, odillik tarafdori, siyosiy tafakkurga ega, davlat boshqaruvidan xabardor, mushfiq va mehribon inson qiyofalarida gavdalanadi. Ular ona, opa, singil, amma, momo, umr yo‘ldoshi kabi tabiiatan o‘z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni ham a’lo darajada bajarganliklariga guvoh bo‘lish mumkin.

6. O‘rta Osiyo xonliklarining XVI-XX asr boshlariga oid oila-nikoh munosabatlari, unda ayollarning tutgan o‘rni islom huquqshunosligi, oila instituti, turli tabaqa mansub ayollar hayoti, faoliyati tarixshunoslik nuqtai-nazardan va hududlar kesimida tizimli o‘rganilmaganligi oydinlashadi. Qisman Buxoro, Xiva va Qo‘qon xonliklarida yashagan yuqori tabaqa ayollarining hayoti va faoliyatini hisobga olmaganda, boshqa tabaqaga mansub ayollarning ahvoli, jamiyatdagi ishtiroki haqida batafsil tasavvr xosil qilish imkonini bermaydi. Bu esa O‘rta Osiyo ayollari masalasida hanuzgacha asosli ilmiy xulosalar berishga to‘sqinlik qilib kelmoqda.

7. Tarixiy manbalarda ayollar hayoti bilan bog‘liq voqealar uzuq-yuluq shaklda uchraydi. Shunday bo‘lsa-da, ular bizga nodir ma’lumotlarni taqdim qiladi. Xususan, siyosiy manfaatlarni ko‘zlab amalga oshirilgan nikoh munosabatlari, davlat miqyosi darajasidagi ishlarda faol ishtirok etgan ayollar, turli ijtimoiy tabaqaga mansub ayollar haqidagi ma’lumotlarni ular qatoriga kiritish mumkin. Ushbu ma’lumotlar O‘rta Osiyo ayollarining oila va jamiyatda tutgan o‘rni hamda rolini aniqlashga yordam beradi.

8. Maj’mu’ al-vasoyiq, jung asarlar va qozilik xujjatlari xatt-i nikoh (nikoh xati), vasiqa-i taloq (taloq vasiqasi), xatt-i iqrorayi zavja (xotin (ayol)ning iqror xati) kabi hujjatlarning formulyarlari, ayrim asarlar esa faqat hujjat formulyarlariga bag‘ishlanganligini ko‘rish mumkin. Junglarga ilova qilingan asl hujjatlar va formulyarlarda o‘rta asrlarga xos hujjat yuritish tartibi aks etgan.

9. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy arxivida saqlanayotgan hujjatlarda maxzar, rivoyatlar, taloq, *idda, xulu, mahr, vakil*, nikohona va tariqona pullarini undirish, nafaqa, voyaga yetmagan qizlarni nikohi, *kufu* (tenglik), *sag‘ir* (etim) masalalariga bag‘ishlangan masalalar mavjud. Ularni shariy qoidalar va urf masalalarini amaliy ko‘rinishi sifatida baholash mumkin.

10. Ko‘rib chiqilayotgan davrlarda yozilgan tarixiy asarlar ayollarning yashash tarzi, jamiyat va oiladagi mavqei, kundalik hayotdagi ishtiroki masalalarini to‘liq ochib berish imkoniga ega emas. Bu esa ayollar masalasida izchil xronologik va tizimli tadqiqotlar olib borishga monelik qiladi. Ushbu bo‘shliqni to‘ldirishda O‘rta Osiyoga turli maqsadlar bilan tashrif buyurgan xorijlik sayyohlar, ayrim rus ma’murlarining esdaliklari hamda vaqtli matbuot nashrlari muhim o‘rin tutadi.

11. Mavzuga tegishli manbalarning tahliliga suyanadigan bo‘lsak, aholining yashash tarzi (o‘troq, yarim o‘troq, ko‘chmanchi) shar’iy qonun-qoidalar va mahalliy urf-odatlarning ayollar hayotiga ta’siri, turkiy an’analarga ko‘ra azaldan mavjud bo‘lgan ayolning oila va jamiyatdagi mavqeining saqlanib qolganlik darajasi, ayolning o‘rni va rolini turli xil ijtimoiy tabaqalar dinamikasida ko‘rib chiqish, Rossiya imperiyasining ma’muriy va diniy boshqaruv tizimida amalga oshirilgan islohotlari natijasida ro‘y bergan musulmon ayolining jamiyat hayotidagi ijtimoiylashuv jarayonini e’tiborga olish talab qilinadi.

12. Xususan, O‘rta Osiyoda ayollar jamiyat hayotida ko‘z ilg‘amas darajada ishtirok etgandek ko‘rinsa-da, aslida ular o‘sha jamiyatning muhim bir bo‘lagi hisoblangan. Ayniqsa, ayol oila-nikoh munosabatlariga kirishishi natijasida sekin-asta uning mavqei ham mustahkamlanib borgan. Bu holat uning oila va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga turtki bergan. Ayrim hollarda er, farzand, ayolning yaqinlari u bilan hisoblashishga majbur bo‘lgan. Boshqa hollarda esa ayol ilojsizlik natijasida o‘z davrining qurboniga aylangan. Lekin har qanday sharoitda ham ayol o‘z haq-huquqlarini talab qilishga intilgan.

13. Yuqori tabaqa vakillari bo‘lgan ayollar nikoh munosabatlari orqali siyosiy vaziyatni yumshatish, ikki dushman davlatni yarashtirish, o‘zaro hamkorlik aloqalarini tiklash kabi masalalarda ham o‘ziga xos ko‘prik vazifasini bajargan.

14. Tarix hamisha o‘tmish bilan kelajakni bog‘lab turuvchi ishonchli ko‘prik vazifasini bajargan. Uning sahifalariga muhrlangan voqealar insonlarning o‘z ajdodlaridan faxrlanishiga (ba’zida ranjishiga ham), amalga oshirgan ezgu ishlarini davom ettirishiga, shuningdek, ulardan saboq olib, to‘g‘ri xulosa chiqarishiga sabab bo‘lgan. O‘ylaymizki, mazkur tadqiqot ham yuqorida ta’kidlab o‘tilgan bo‘shliqni to‘ldirishga, shu bilan birga, o‘rta asr ayollarining hayotini arxiv materiallari, qozilik hujjatlari, tarixiy (zarur o‘rinlarda badiiy yo‘nalishdagi) asarlar asosida o‘rganishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. XVI-XX asr boshlariga oid oila-nikoh munosabatlariga tegishli hujjatlarni ilmiy muomalaga kiritish, ularni restr(ro‘yxat)larini shakllantirish;

2. O‘zbek ayollarining tarixiy qiyofasini yaratish va teleko‘rsatuvlar, hujjatli hamda tarixiy kinofilmlar ishlash;

3. Oila-nikoh munosabatlariga oid hujjatlardan foydalangan holda har bir muzeyda alohida ekspanatlar tashkil qilish;

4. Respublika oliy o‘quv yurtlari tarix fakulteti va ijtimoiy-gumanetar yo‘nalishi talabalari uchun “Oila tarixi”, “Ayollarning oila va jamiyatda tutgan o‘rni”, “Ayollarning tarixiy qiyofasi” nomli maxsus kurslar yaratish;

5. Ayollar masalasiga oid to‘plangan yangi ma’lumotlar asosida maxsus saytlarini yaratish.

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЁНЫХ СТЕПЕНЕЙ DSC.03/30.12.2021.TAR.26.03 ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ НИЗАМИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ НИЗАМИ

ХИДИРОВА НАРГИЗАХОН УРИНОВНА

Положение женщин в семейно-брачных отношениях (на примере ханств Средней Азии XVI — начала XX века)

07.00.01 – История Узбекистана

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК (DSc)

Ташкент 2025

Тема диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук (DSc) зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан под номером № B.2021.4.DSc/Tar31.

Диссертация выполнена в Национальном педагогическом университете Узбекистана имени Низами.

Автореферат диссертации размещен на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) на веб-странице Научного совета (www.ik-tarix.nuu.uz) и на информационно-образовательном портале «ZiyoNet» (www.ziyonet.uz).

Научный консультант: **Каримов Эльёр Эрикович**
доктор исторических наук, профессор университета Хофстра (США)

Официальные оппоненты: **Бобожонова Дилором Бобожоновна**
доктор исторических наук, профессор

Аминов Бобур Бобомуродович
доктор исторических наук

Бекмирзаев Илхомжон Исроилжонович
доктор исторических наук, профессор

Ведущая организация: **Ташкентский государственный университет востоковедения**

Защита диссертации состоится на заседании Научного совета DSc.03/30.12.2021.Tar.26.03 при Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами в 2025 году, в ____ часов. (Адрес: 100185, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунёдкор, 27. Тел.: (99871) 276-76-51; факс: (+99871) 276-76-51; e-mail: tdpu_kengash@edu.uz.)

С диссертацией можно ознакомиться в информационно-ресурсном центре Ташкентского государственного педагогического университета именни Низами (зарегистрирована под номером __).. Адрес: 100185, г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунёдкор, 27. Тел.: (99871) 276-76-51; факс: (+99871) 276-76-51; e-mail: tdpu_kengash@edu.uz.

Автореферат диссертации разослан «» _____ 2025 года.
(Протокол реестра № ____ от «» _____ 2025 года.)

А. Аскаров
председатель Научного совета,
доктор исторических наук,академик

Ё.Р. Тайронов
ученый секретарь Научного совета,
кандидат исторических наук, дотцент

Ф.О. Исматуллаев
председатель Научного семинара при Научном совете,
доктор исторических наук

ВВЕДЕНИЕ

(Аннотация докторской (DSc) диссертации). Актуальность и необходимость темы диссертации. Глобализационные процессы, происходящие в мире, политические, экономические и социальные изменения поднимают вопросы повышения роли женщин в семье и обществе. Несмотря на то, что женщины обладают правами наравне с мужчинами: трудиться, получать заработную плату, получать образование, участвовать в выборах и избираться - даже в развитых странах сохраняются случаи дискриминации женщин. В связи с этим в Конвенции ООН “О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин” подчеркивается необходимость изменения социальных и культурных моделей, способствующих этим явлениям[173].

В мире ведутся научные исследования по вопросам положения женщин в семейно-брачных отношениях, их социального, экономического, политического и правового статуса, исторических этапов формирования этих отношений и тенденций их развития. Одновременно, с изучением истории женщин в западных странах, ведутся исследования традиций и системы отношений к женщинам в странах Востока. Результаты данных исследований позволяют сделать определённые выводы и выработать как теоретические, так и практические рекомендации.

В частности, в Республике Узбекистан также разрабатываются и внедряются в практику меры, направленные на решение проблем, связанных с семьёй, женщинами и воспитанием молодёжи. Как подчеркнул Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев: “Если мы обучим одну девушку, значит, мы просветим всю семью. Если семья образована и просвещённа, возрастает и уровень сознательности, и культурный уровень общества”[174].
Именно поэтому в Стратегии “Узбекистан – 2030” в качестве одной из важнейших задач определено укрепление системы поддержки женщин, защита их законных интересов, повышение их социальной, экономической и политической активности, а также обеспечение гендерного равенства[175].
В связи с этим всестороннее научное исследование и изучение вопросов, связанных с женщинами, занимает особое место. Особенно важно для современного научного осмысления данной проблемы обратиться к её историческим корням, в которых отражается подлинная сущность этих процессов.

К сожалению, такие вопросы, как участие женщин в социальных, политических и экономических процессах, их роль в семейно-брачных отношениях, гендерные отношения в средние века, до сих пор отдельно не изучались в истории Узбекистана. Кроме того, остаются неизученными такие

[173]Хотин-қизлар ҳуқуқлари камситилишининг барча шаклларига барҳам бериш тўғрисидаги Конвенция. Т.: БМТнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси. 1998.Б. 1-3.
[174]O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 07.03.2025. https://president.uz/oz/lists/view/7928 (дата обращения 10.03.2025).
[175]Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли фармони. https://www.lex.uz/docs/6600413 (дата обращения 12.04.2024).

темы, как постепенное повышение или понижение статуса женщин в семье и обществе, а также особенности обычаев, традиций и норм шариата, связанных с положением женщин, у оседлого, кочевого и полукочевого населения Средней Азии.

Указ Президента Республики Узбекистан от 17 февраля 2017 года № УП-2789 “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управлению и финансированию научно-исследовательских работ”, Указ Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2019 года № УП-5834 “О мерах по совершенствованию архивного дела и делопроизводства в Республике Узбекистан”, Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УП-6097 “Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года”, Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УП-60 “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы”, Указ Президента Республики Узбекистан от 1 марта 2022 года № УП-81 “О мерах по совершенствованию системы работы с семьёй и женщинами, поддержки махалли и пожилых людей”, Постановление Президента Республики Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПК-2995 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы сохранения, изучения и пропаганды древних письменных источников”, Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 июля 2017 года № ПП-3160 “О повышении эффективности духовно-просветительской работы и выводе отрасли на новый этап развития”, Постановление Президента Республики Узбекистан от 28 ноября 2018 года № ПП-4038 “Об утверждении Концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан”, Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 июля 2019 года № ПП-4390 “О мерах по созданию телеканала “O’zbekiston tarixi”, а также другие нормативно-правовые документы, регулирующие данную сферу, служат основой для реализации задач, поставленных в настоящем исследовании, и в определённой мере способствуют достижению его целей.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий. Данное исследование соответствует приоритетному направлению развития науки и технологий Республики Узбекистан в рамках программы “Информатизированное общество и пути реализации инновационных идей в социальном, правовом, экономическом, культурном, духовно-просветительском развитии демократического государства”.

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации[176].

Во всем мире ведутся научные исследования, посвященные положению женщин, их роли в семье и обществе, а также брачно-семейным отношениям в различных аспектах. В частности, изучаются: семейно-брачные отношения, роль шариатских норм в браке, социально-политический статус женщин, гендерные вопросы. Эти темы исследуются ведущими научными центрами и

[176]https://www.dissercat.com, https://iea-ras.ru/?p=1173, https://ru.ehu.lt/nauka/tsentryi/tsentr-gendernyih-issledovaniy/, https://infostudy-usa.com/drew-university, https://umd.edu/, https://www.universityofcalifornia.edu/, https://www.uwyo.edu/index.html, https://www.um.edu.my/ и другие источники.

университетами, среди которых: Калифорнийский университет (США), Университет Дрю (США), Университет Мэриленда (США), Университет Вайоминга (США), Университет Индианы в Блумингтоне (Индианский университет США), Кеньон-колледж (США), Университет Малайя (Малайзия), Женский университет Мултана (Пакистан), Университет Западного Сиднея (Австралия), Университет Лаваля (Канада), Боннский университет (Германия), Европейский гуманитарный университет (Литва), Белградский институт истории (Сербия), Университет Казир Хас (Турция), Институт этнологии и антропологии Российской академии наук (Россия), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (Казахстан), Институт научных исследований по вопросам семьи и гендера (Узбекистан), Международная исламская академия Узбекистана, Ташкентский государственный университет востоковедения. В результате проведённых исследований, посвящённых положению женщин, их роли в семье и обществе, а также вопросам брачных отношений, были получены следующие научные результаты.

Раскрыты проблемы гендерного равенства и феминистских взглядов у женщин различных национальностей, их место в сфере красоты и искусства (Калифорнийский университет, США); изучены вопросы пола, расы, этнической принадлежности, социальной стратификации женщин, возраста, способностей, а также методы и подходы к изучению женской тематики (Университет Дрю, США); рассмотрены исторические аспекты изменений в жизни женщин, их освобождение от притеснений, подчинённости, пленения и различных предрассудков (Университет Вайоминга, США); исследованы особенности жизни местных женщин, проживавших на территориях крупных империй, и влияние на них имперской политики (Университет Мэриленда, США); освещены вопросы прав женщин в исламе, культуры одежды и проблемы, связанные с положением женщин в казийских документах (Университет Бонна, Германия); а также изучены вопросы женского образования и развития научных исследований, проводимых женщинами (Женский университет Мултана, Пакистан).

В настоящее время в зарубежных научно-исследовательских учреждениях наряду с изучением истории Центральной Азии проводятся исследования, посвящённые роли женщин в семье и обществе в конце XIX — начале XX века, в период существования Российской империи, а также в годы независимости. В этих работах основное внимание уделяется таким вопросам, как отношение женщин к первым медицинским учреждениям, созданным Российской империей, соблюдение личной гигиены, участие женщин-медсестёр в процессе родовспоможения, вовлечённость женщин в трудовую миграцию и влияние миграционных процессов на семейные отношения.

Степень изученности проблемы. Вопросы, касающиеся роли и положения женщин в системе семейно-брачных отношений, на примере ханств Средней Азии, до настоящего времени не рассматривались в исторической науке Узбекистана как самостоятельный объект исследования. Тем не менее, отдельные аспекты данной темы нашли частичное отражение в некоторых

научных работах. Указанные исследования можно классифицировать на четыре направления: **территориальное** (Бухарское, Хивинское, Кокандское ханства и Туркестанское генерал-губернаторство), **проблемное** (историографические вопросы, социально-философские, правовые, этнографические аспекты, деятельность женщин как исторических личностей), **шариатское** (роль женщин в браке, исламская юриспруденция, источники и документы казийских судов) и **зарубежные труды**, в которых рассматриваются вопросы, связанные с положением женщин в семье и обществе.

Сведения о женщинах, проживавших на территориях Бухарского ханства[177] (1501–1753 гг. – период ханской власти; 1753–1920 гг. – период эмирата) [178], Хивинского[179] (1516 –1920 гг.) и Кокандского[180] (1710 –1876 гг.) ханства, а также на территориях входивших в состав Туркестанского генерал-губернаторства[181], отражённые в путевых заметках и мемуарах[182], представляют

[177]В исследовании в основном использовался термин Бухарское ханство. При этом в первую очередь опирались на труды ученых, проводивших фундаментальные исследования, связанные с историей Бухары. В большинстве из них период с XVI по начало XX века считается периодом Бухарского ханства. Во-вторых, этот метод был использован для того, чтобы не запутать читателя.

[178]Болтаев А. Материалы по истории Хорезма. Отдел рукописей № 9320 Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан (далее: ИВАНРУз). Произведение написано в 1950 году староузбекской письменностью. **خوارزم تاريخيكا ايد ماتيريللار بالتايف ا;** Юсупов Ш. Положение женщин в Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX в. // Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – Душанбе, 1963. – Вып. 1. – С.45 – 50; Астанова Г.О положении женщин в Бухарском ханстве в конце XIX начале XXв // Женщины востока. Отв. Ред. С.А. Азимджанова. Т. 1977. – С.125 – 132; Этот автор. О социально-экономическим и правовом положении женщин в Бухарском ханстве (по материалам архивных документов нарративных источников XIX – XXв) // Ислам и женщины востока.Отв. Ред. М.М. Хайруллаев. Т. 1990. – С.46 – 62; Мукминова Р.Г. Истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». Ташкент.1966; Саидахмедова Р. «Воспоминания» С. Айни как исторический источник о положении женщин в Бухарском эмирате. // Материалы по истории и истории культуры Таджикистана. Душанбе. 1981. – С.243; Файзиев Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. Тошкент. 1970; Полное переиздание этой работы: Бухоро феодал жамиятида қуллардан фойдаланишга доир ҳужжатлар (XIX аср). Тошкент. 1990.

[179]Болтаев А. Материалы по истории Хорезма. Отдел рукописей № 9320 Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан (далее: ИВАН). Произведение написано в 1950 году староузбекской письменностью. **خوارزم تاريخيكا ايد ماتيريللار بالتايف ا;** Юсупов Ш. Положение женщин в Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX в. // Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – Душанбе, 1963. – Вып. 1. – С.45 – 50; Астанова Г.О положении женщин в Бухарском ханстве в конце XIX начале XXв // Женщины востока. Отв. Ред. С.А. Азимджанова. Т. 1977. – С.125 – 132; Этот автор. О социально-экономическим и правовом положении женщин в Бухарском ханстве (по материалам архивных документов нарративных источников XIX – XXв) // Ислам и женщины востока.Отв. Ред. М.М. Хайруллаев. Т. 1990. – С.46 – 62; Мукминова Р.Г. Истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». Ташкент.1966; Саидахмедова Р. «Воспоминания» С. Айни как исторический источник о положении женщин в Бухарском эмирате. // Материалы по истории и истории культуры Таджикистана. Душанбе. 1981. – С.243; Файзиев Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. Тошкент. 1970; Полное переиздание этой работы. Бухоро феодал жамиятида қуллардан фойдаланишга доир ҳужжатлар (XIX аср). Тошкент. 1990.

[180]Хуршут Э. Амир Умархоннинг канизи. Шарқ Юлдузи. 1989. №9. https://ziyouz.uz (дата обращения 5.01.2017); Воҳидов Ш. Амир Насруллоҳнинг Қўқон хонлигига 1842 йилги юриши ҳақида (сабаб, баҳона ва оқибатлар) // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона. 2009. – Б.174 – 183; Бобожонов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религи. Токио-Ташкент. 2010. – С.580 – 592; Каримов Н. Абдулла Қодирий ва Амир Умархоннинг канизи // Водийнома. №2 (4). Андижон. 2017. – Б.82 – 90. Так же, Р. Набиев ва Ҳ. Бобобековлар ҳам мазкур масалага тўхталиб ўтганлар. Қаранг: Набиев Р. Из истории Кокандского ханства (феодольное хозяйество Худояр-хана). Ташкент. Фан. 1973; Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихи Тошкент. Фан. 1996.

[181]Алимова Д.А. Решение женского вопроса в Узбекистане (1917-1941 гг.). Краткий историографический очерк. Ташкент. 1987; данный автор. Женский вопрос в Средней Азии: История изучения и современные проблемы. Т. 1991; Нишанбаева К. В. Культурные аспекты решения женского вопроса в Узбекистане (20–30 годы). Опыт и последствия. Авторефарат диссертации на соискание ученой степени кандидат исторический наук. Ташкент. 1998; Зикриеева М.Ф. Историография проблемы женщин Таджикистана. Диссертация на соискание ученой степени доктор исторических наук. Москва. 2002; Ражабоева Д.Н. Туркистон жадидларининг қарашларида ёшлар ва

собой важный источник для изучения рассматриваемой темы. В совокупности с историографическими трудами, исследованиями социально-философского характера, работами, посвящёнными современным правам женщин[183], этнографическими материалами[184], исследованиями, освещающими деятельность женщин как исторических личностей[185], их положение в шариатском браке[186], трудами по исламской юриспруденции[187] и документами казийских судов, эти источники формируют комплексное представление о проблеме. Что касается зарубежной историографии, то она в основном охватывает вопросы мусульманского (исламского) права, жизнь мусульманок,

---

хотин-қизлар масалалари (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Т. 2003.

[182]Холматова М. Оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштириш ва соғлом авлодни тарбиялаш муаммолари. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент. 1998; Сафаева С.Х. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жиҳатлари. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. Тошкент. 2001; Нажмиддинова К.У. Оила тарбиясида миллий ва умуминсоний ахлоқий маданиятнинг ўрни. Тошкент. 2016.

[183]Рашидова С.Ш. Ўзбекистонда хотин-қизларнинг аҳволини яхшилаш муаммолари // Ўзбекистонда гендер ва ривожланиш хабарномаси. Тошкент. 1999. №2. – Б.17–23; Этот автор. Омбудсман и защита прав женщин на социальное развитии // Аёл ва ҳуқуқ. Тошкент. 1999. – С.29–40; Отахўжаев Ф. Никоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга солиниши.Тошкент. 1995; Маткаримова Г.А. Гендерные и репродуктивные права женщин в международном и национальном праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор юридических наук. Ташкент. 2002; Хожаева С.А. Правовая культура и проблемы развития социально-правовой активности женщин Республики Узбекистан. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат юридических наук. Ташкент. 2004; Ўрозалиева Г.Б. Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти. Тошкент. 2009.

[184] Сухарева О.А. Свадебные обряды таджиков г. Самарканда и некоторых других районов Средней Азии // Советская Этнография. Сборник статьей III. Москва. 1940. – С.174–176. https://www.twirpx.com (дата обращения 5.01.2017); Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма (женские головные халаты-накидки) // Советская Этнография. 1965. № 6. – С.34–49; Этот автор. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана / АН СССР. Ин-т этнографии. Москва. 1976. – 323. Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента XIX – начала XX в. Костюмы народов Средней Азии (историко-этнографические очерки); Академия Наук СССР. Издательство “Наука”, Москва, 1979. https://www.fergananews.com (дата обращения 7.04.2017);

[185]Файзиев Т. Темур ҳарами маликалари // Фан ва турмуш. №1. Тошкент. 1993. –С. 31–36; Этот автор. Темурий маликалар. Тошкент. 1994; Азамат Зиё. Ўзбек аёллари тарих саҳнасида. *Томир хотун, Қабаж хотун, Сароймулкхоним, Гавҳаршодбегим*. Тошкент. 2002; Камолиддин Ш.С. О роли женщин в тюркском обществе. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь 2004). С.16 – 24; шу муаллиф, Тожибоев Р. Қурбонжон додхоҳ ҳақида ривоятлар хусусиятлари // Ўзбек тили ва адабиёти. 2000. №5. – Б.44–47; Кененсариев Т. Қурмонжон додхоҳ феномени. Водийнома. №1. Андижон. 2016. – Б.58–63; Турсунова М. Хандамова М. Судьба Гаухар Шад бегим – царицы и матери. Ташкент. 2017.

[186]Ишанова Ш.А. Правовое регулирование семейных отношений коренного населения дореволюционного Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. 1991. №12. – С.39–43; Қориев О. “Ҳидоядан” никоҳ китоби. Ҳаёт ва қонун. 1994. №3. – Б.61–70. Этот автор. Ислом ҳуқуқшунослиги ва Бурхониддин ал-Марғиноний. Ҳаёт ва қонун. 1994. №2. – Б.53–60.

[187]Бабаев Х. Политическая и правовая мысль Узбекистана в XIV – XV веках. Автореферат на соискание ученой степени доктора юридических наук. Ташкент. 1993; Саидов А.Х. Основы мусульманского права. Курс лекций. Ташкент: Акад. МВД Республики Узбекистан. 1994; Мукимов З.Основаные исторические источники право в Узбекистана (VIII–XIX). Автореферат на соискание ученой степени доктор юридических наук. Ташкент. 1997; Каримов Д.А. Становление и развитие основных институтов мусульманского права в Мавероуннахре (VIII–XIII вв.): Историко-правовые исследования. Автореферат диссертации кандидат юридических наук. Ташкент. 1997; Абдулҳаким Шарьий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. Тошкент. 2002; Муминов А.К. Роль и места ханафитских улама в жизни городов центрального Мавераннахра (II–VII / VIII–XIII вв.). Автореферат на соискание ученой степени доктор исторических наук.Ташкент. 2003; Этот автор. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии. Под редакцией С.М. Прозорова. Алматы. 2015; Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 3-жуз. Тошкент. 2008; шу муаллиф, Кифоя. 2-жуз. Тошкент. 2011; Этот автор. Усулул фиқҳ. Тошкент 2011. Ташкент. 2011. Тот же автор: Усулул фикх. Ташкент. 2011; Бекмирзаев И.И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Тошкент.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси. 2014.

проживавших в различных регионах исламского мира, и их положение в системе семейно-брачных отношений[188].

Данные исследования способствуют анализу историографических аспектов проблемы. Степень изученности вопроса подробно изложена в параграфе 2.2 диссертационного исследования.

Диссертационное исследование связано с планами научно-исследовательских работ высшего учебного заведения, в котором оно выполнено. Диссертационное исследование выполнено в рамках приоритетного направления “Изучение и пропаганда истории народов Узбекистана” плана научной работы Национального педагогического университета Узбекистана (2020-2024 гг.).

Целью исследования являнтся научное обоснование положения женщин, проживавших на территории ханств Средней Азии в XVI – начале XX века, в рамках семейно-брачных отношений.

Задачи исследования:

показать исторические аспекты роли женщин в семье и обществе с древности до XVI века;

провести источниковедческий и историографический анализ вопросов, касающихся семейно-брачных отношений;

рассмотреть участие женщин в социальной, политической, экономической и культурной жизни;

раскрыть процесс оформления семейно-брачных отношений с точки зрения шариатских норм, традиций и документирования;

определить роль женщин в таких аспектах, как брачный договор, махр, развод (талак), алименты и опека над сиротами;

систематизировать сведения, относящиеся к женскому вопросу.

Объектом исследования является положение женщин в семейно-брачных отношениях на территории ханств Средней Азии XVI – начала XX веков.

Предметом исследования является анализ положения женщин в семейно-брачных отношениях на основе первичных рукописных источников на

[188]Шарль Р. Мусульманское право. Перевод с французского С. И. Волка, под редакции и с предисловие Е. А. Беляева. Москва. *1959*; Садагдар М. И. Основы мусульманского права. Москва. 1968; Мухаммад ибн Абд ал-карим аш-Шахристани. Книга о религиях и сектах (китаб ал-милал ва-н-нихал). Часть 1. Ислам. Перевод с арабского, введение и комментарий С.М.Прозорова. Москва 1984;.Прозоров С.М. К вопросу о «прововерии» в исламе: понятие ахл ас-сунна (сунниты) // Проблемы арабской культуры. Памяти академик И.Ю. Крачковского. Москва. 1987. – С.213 – 218; Сюкяйнен Л.П. Мусулманского право: вопроси теории и практика. Москва. 1986; Marianne Kamp. The new woman in Uzbekistan. Islam, modernity, and unveiling under communism. University of Washington press Seattle & London. 2006; Буриев Б.И. Действие мусульманского права в дореволюционном Таджикистане, Керимов Г.М. Шариат закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы современности. Москва. 2009; Мухаметзарипов И.А. Особенности функционирования норм шариата в мусульманском сообществе России в XVIII – начале XX вв. Автореферат. Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казань. 2010; ; Nurten Kilic-Schubel. Writing women: women’s poetry and literary networks in nineteenth-century Central Asia // Horizons of the world: Festschrift for Isenbike Togon. Edited by: Ilker Evrim Binbas/Nurten Kilic – schubel. Ithaki. 2011. – P.405 – 440; Нургалеев Р.М. Классическое исламское семейное право. Казань. 2016; Women’s waqfs in Islamic Civilizatsion. Edited by: Dr. Halit Eren. Prepared for publication Dr. Najat Sayem Khalil, Dr. Cengiz Tomar, Dr. Betul Ayaz. IRCICA. Istanbul. 2018.

староузбекском (чагатайском) и персидском языках, архивных документов, а также научной, художественной и археологической литературы XVI – начала XX веков.

Методы исследования. В диссертации использованы хронологический, микроисторический (microhistory), сравнительный (comparative analysis), статистический (statistical analysis), индуктивный и дедуктивный методы.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

Выявлено, что в источниках и документах, посвящённых семейно-брачным отношениям, при обращении к женщинам использовались выражения ترم(*tarim*), با(*aba*), اپا(*apa*), قذن(*qazin*), а также *bonu*, *xonum*, *begim*, *og'o/og'a*, *oqa/aka*, *bekach* и другие формы почтительного обращения;

Раскрыты особенности канцелярских документов XVI — начала XX вв., содержащих сведения о семейно-брачных отношениях, в частности, их формулярная структура, система оформления и механизм применения на практике;

Доказано, что, в отличие от Бухарского и Кокандского ханств, в Хивинском ханстве отдельные брачные контракты оформлялись в форме купли-продажи (*bay'* или *bayaa*), что соответствовало мнениям отдельных учёных-ханафиев о допустимости заключения брака с использованием формулы *bayaa*;

Показано, что в архиве Кокандских ханов (фонд №1043, опись 1) и в фондах Кокандского государственного музея-заповедника хранятся документы, связанные с вопросами наследства, признания, брачного выкупа (*nikohona puli*), положением сирот (*sag'ir*), махра и гарема хана, при этом аналогичные документы отсутствуют в фондах Бухарского и Хивинского ханств;

Доказано, что в XVI — начале XX века брачный договор (*nikoh ahdi* или *aqd*) заключался, как правило, после определения махра, а акты развода (*taloq xatlari*) представляли собой решения кази, вынесенные по делам семейных разбирательств. В данных документах отражены причины расторжения брака, виды развода, случаи предоставления женщине права на развод (*xulu*), а также вопросы махра и алиментов;

Установлено, что женщины имели возможность напрямую обращаться к правителю, правительнице или ответственным должностным лицам по вопросам, касающимся семьи и брака, а также подавали прошения к кази, биям или мировым судьям по делам о взыскании махра, возврате калыма, получении доли из наследства мужа, расторжении брака и назначении алиментов.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

В результате работы выявлено и введено в научный оборот наличие оригинальных экземпляров и формуляров документов, связанных с семейно-брачными отношениями, таких как *хатт-и никоҳ* (брачный акт), *васиқа-и талоқ* (документ о разводе) и *хатт-и иқрорйи завжа* (расписка или признание жены), хранящихся в Институте востоковедения имени Абу Райхона Беруни Академии наук Республики Узбекистан. Указанные документы обнаружены в рукописных собраниях “Маджмуа ул-васойик” (*Majmua ul-vasoyiq*, сборник

документов, №1386) и “Жунг” (*Jung*, №8887, №8412), что позволило впервые ввести их в сферу научного анализа;

Выявлено, что в фонде архива Кошбеги (фонд I-126, опись 1–2) хранятся документы под номерами №1701, №1702, №1703 и №1729, относящиеся к вопросам семейно-брачных отношений. В частности, в деле №1729 собраны махзары (**محضر**) и ривояти (**رواية**), заверенные в канцелярии кази, общее количество которых составляет 108 документов. Среди них: 7 относятся к делам о разводе (*талоқ*), 2 – к вопросам *идды* (периода ожидания после развода или смерти мужа), 1 – к случаям расторжения брака по инициативе женщины (*хулъ*), 2 – к вопросам *махра,* 2 – к документам, связанным с заключением брака (*никах*), и 2 –к вопросам представительства (*вакил*). Указанные материалы значительно расширяют информационную базу исследования;

В фонде канцелярских документов хивинских ханов (№ И-125, список 1) содержатся документы об оформлении брачных контрактов и разводов (№ 595), опеке над детьми, разрешении судьи на брак (№ 603), сборе брачных денег и приданого (№ 645), а в томе № 582 — документы об *идде* (1), о замужестве несовершеннолетней девушки (1), о проживании взрослой девушки с отцом (1), документ о *куфу* (равенстве) (1), вопросы об отсрочке приданого (2), об исчезновении женщины (1), вопросы об имуществе (1), а в томе № 586 — документ о расходах наследственного имущества девушек-сагирок (сирот) — “*Сагир*”. Указывается, что “тетрадь” ведётся;

На основе некоторых печатных изданий, газет и журналов, выпущенных в Туркестане в конце XIX — начале XX века и хранящихся в отделе “Рукописи, редкие и особо ценные издания” Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, были систематизированы и раскрыты сведения, относящиеся к семейно-брачным отношениям;

Показано значение женщин в истории узбекской государственности; выявлены сведения из рукописных источников XVI — начала XX века и архивных документов, отражающих семейно-брачные отношения, а также деятельность женщин, учредивших и управлявших вакфным имуществом (мутаввалли). Освещена роль женщин средневекового периода в социально-политической, экономической и культурной жизни общества.

Достоверность результатов исследования объясняется использованием в работе признанных в исторической науке подходов и методов, привлечением широкого круга исторической литературы, рукописные источники и архивных материалов, внедрением предложенных рекомендаций в практику, подтверждением полученных результатов компетентными организациями, а также публикацией теоретических положений в отечественных и зарубежных научных изданиях.

Научная и практическая значимость исследования. Научная значимость результатов исследования заключается в том, что в работе достигнуто всестороннее освещение положения женщин в системе семейно-брачных отношений на основе принципов историзма, объективности и системности; разработаны теоретико-методологические рекомендации и

научные выводы, способствующие дальнейшему совершенствованию научных исследований и грантовых проектов в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях.

Практическая значимость исследования. Данные, содержащиеся в диссертационном исследовании, были использованы при написании сценариев для десяти выпусков передачи “Нафосатнома”, транслируемой на телеканале “O‘zbekiston tarixi”, а также внесли вклад в совершенствование научных исследований, посвященных женскому вопросу.

Внедрение результатов исследования. Результаты исследования “Положение женщин в семейно-брачных отношениях (на примере ханств Средней Азии XVI – начала XX века)” получили следующее внедрение:

Исторические документы, относящиеся к деятельности казиев, семейно-брачным и наследственным отношениям женщин Средневековья, вакфным имуществам, признательные письма (икрарнама), доверенностям (ваколатнама) и другим архивным источникам, были использованы при реорганизации экспозиции, посвященной Кокандскому ханству, в историческом отделе “Государственного музея-заповедника Коканда” (по информации Агентства культурного наследия Республики Узбекистан от 22 декабря 2023 года, № 04-05/4841). В результате история деятельности суда кази, важной части института кази, а также сведения об участии женщин в средневековье в семейных, брачных, наследственных и купли-продажных договорах были обогащены фактическими материалами;

Материалы, содержащиеся в редких архивных документах казиев, хранящихся в Институт востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Республики Узбекистан[189] (рукопись “Маджмуа ул-васаик” – “Сборник документов”), Национальном архиве Республики Узбекистан, Бухарского государственного музей-заповеднике, были использованы в рамках выполнения Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПП-5186 от 16 июля 2021 года “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Центра исламской цивилизации в Узбекистане”. В соответствии с пунктом 18 “Дорожной карты” по изучению научного наследия предков, внесших вклад в развитие мировой науки и цивилизации, и пропаганде достижений нового этапа развития (раздел “Духовно-просветительская пропаганда”), данные исследования были использованы в рамках мероприятий под названием “Наследие предков – источник примера и воспитания” (по информации Центра исламской цивилизации в Узбекистане от 16 февраля 2023 года, № 08-17/149). В результате были обнародованы новые сведения в рамках сведений, отраженных в “Маджмуа ул-васойик” (“Сборнике документов”), монографиях, сборниках фетв, а также некоторых редких документах кази, хранящихся в фондах Национального архива Республики Узбекистан и Бухарского государственного музея-заповедника;

Выявлено, что в отделе “Рукописи, редкие и особо ценные издания” Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои впервые

[189]Далее: ИВАНРУз.

введены в научный оборот отдельные печатные издания, газеты и журналы, опубликованные в Туркестане в конце XIX – начале XX века. Кроме того, материалы исследования были использованы в ходе круглого стола “Образ женщины в рукописях и историко-художественных произведениях”, прошедшего 6 апреля 2021 года в рамках “Недели чтения” по теме “Гендерные вопросы в национальных и религиозных ценностях (на основе рукописных источников, исторических и художественных произведений)”, а также в круглом столе “Новый взгляд на Новый Узбекистан”, состоявшемся 20 апреля 2022 года. Доклад на тему “Источники, касающиеся женского вопроса, хранящиеся в отделе редких изданий Национальной библиотеки имени Алишера Навои” был использован в научной дискуссии (согласно справке Национальной библиотеки имени Алишера Навои от 29 ноября 2022 года, №01-20/1483). В результате некоторые печатные произведения, газеты и журналы, издававшиеся в Туркестане с конца XIX – начала XX вв., были впервые введены в научный оборот и использованы в работе круглых столов: “Неделя чтения книг”, “Гендерные проблемы в национально-религиозных ценностях (на материале рукописных источников, историко-художественных произведений)”, “Образ женщины в рукописях и историко-художественных произведениях”, “Новый Узбекистан – новое мировоззрение” (20 апреля 2022 г.);

Материалы диссертационного исследования также были использованы при написании сценариев передач “Нафосатнома”, “Мавзу”, “Иптидо”, транслировавшихся на телеканале “O’zbekiston tarixi”. В частности, в основу сюжетов легли данные о таких исторических личностях, как Томирис, Фатима бинти Мухаммад из Самарканда, *Туркон-ого, Сароймулк-ханим* и других значимых женских фигурах в истории узбекской государственности. Использованы сведения из рукописных и архивных источников XVI – начала XX века о семейно-брачных отношениях, вакфных владениях, основанных и управляемых женщинами (мутавалли), а также о социально-политической, экономической и культурной роли женщин Средневековья (согласно справке Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 24 февраля 2023 года, №06-28-309). В результате программы “Нафосатнома”, “Мавзу”, “Иптидо” пополнились достоверными источниками;

Результаты исследования были использованы для выполнения задач, поставленных Кокандским государственным педагогическим институтом в рамках фундаментального проекта ХТ-Ф2-001 “Воспитание идеи национальной независимости в сознании учащихся в процессе преподавания географии в средних общеобразовательных школах” под руководством О. Козибаевой. Результаты исследования были использованы в рамках проекта по разработке методического пособия “Воспитание идеи национальной независимости в сознании учащихся в процессе преподавания географии в средних общеобразовательных школах” для освещения таких вопросов, как исторические ценности, отношение к матери в наших традициях, воспитание дочерей, семейные ценности (справочник Кокандского государственного педагогического института им. Мукими от 4 декабря 2023 года № 1310/04). В

результате подготовленное в рамках проекта учебное пособие было обогащено информацией об исторических ценностях, отношении к матери в наших традициях, воспитании девочек, семейных ценностях.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования прошли апробацию на 20 научных конференциях, в том числе 6 международных и 14 республиканских научно-практических конференциях.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, в том числе 1 монография, 11 статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций, а также 2 статьи в зарубежных журналах.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пять глав, 18 параграфов, заключения, списка литературы и приложения. Основная часть исследования занимает 259 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель и задачи исследования, объект и предмет изучения. Указано соответствие работы приоритетным направлениям развития науки и технологий, представлен обзор зарубежных научных исследований, раскрыты научная новизна и практические результаты. Подтверждена достоверность полученных результатов, раскрыта их теоретическая и практическая значимость, приведены сведения о внедрении и апробации исследования.

В первой главе диссертации **“Обобщённый образ женщин, проживавших в регионе Центральной Азии (исторический экскурс)”**, раскрывается роль женщин в обществе, формы обращений, используемые в их отношении, исторические термины, особенности одежды, а также их положение в семейно-брачных отношениях. При этом анализ основан на археологических и письменных источниках. Материалы, охватывающие процессы от XVI века до начала XX века, позволили осуществить сравнительный анализ и проследить динамику изменений в социальном статусе женщин данного периода.

Матриархат возник на определенном этапе развития человечества, и считается ранним этапом развития организованного первобытного общества. В этот период формировались материальная культура, экономика, семейные и социальные отношения, а также первые архаические формы духовной культуры[190]. Мужчины занимались охотой, в то время как женщины были заняты сельским хозяйством и скотоводством. Женщины, начиная с эпохи палеолита, создавали технологии прядения и ткачества[191]. В матриархальной культуре верховное божество часто представлялось в образе великой богини-

[190]Косвен М.О. Матриархат. История проблемы. Москва. 1948. – С.3.

[191]Сулейманов Р.Х. Истоки женского культа в Средней Азии // Ўзбекистоннинг энг янги тарихини ургаииш назарий методологик асослари. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Карши. 2016.Б. 43-48.

матери, главной функцией которой было участие в сотворении мира и всех живых существ, покровительство плодородию, а также хранение законов и сокровенных знаний[192]. Некоторые исследователи полагают, что образ матери считался священным в трех ключевых аспектах: деторождение, обеспечение пищей и контроль над временем (смерть и возрождение)[193]. Академик А. Аскаров отмечает, что в верхнем палеолите (40–12 тыс. лет до н. э.) первичная община была матриархальной, то есть строилась по принципу родового общества, где ведущая роль принадлежала матери. Женщины считались главами общины, продолжателями рода и обожествленными фигурами. Поэтому именно в этот период появились первые рисунки и скульптуры матерей, а также было открыто первобытное искусство[194]. В частности, была обнаружена погребальная камера, принадлежащая родо-семейной общине культуры Саразм I, а ее центральное захоронение принадлежало женщине, из которой были найдены фрагменты керамики, медные зеркала, золотые и серебряные украшения, бусы из различных камней[195].

Древние археологические находки и некоторые исторические труды содержат информацию, связанную со старой женщиной. Терракотовая статуэтка, найденная в одних из древних руин Хорезма–замке Койкрылганкала (III–II вв. до н.э.), расположенном на территории современной Республики Каракалпакстан, – весьма убедительно изображает пожилую, морщинистую старушку[196]. Обычаи и традиции, связанные со старушками, играли важную роль в жизни тюркских народов[197]. На Древнем Востоке пожилые женщины также трактовались как символы мудрости, мужества и храбрости, а также как общественные деятели, призывавшие правителей к справедливости[198]. В частности, в классической литературе известна история “Султан Санджар и старуха” Низами Гянджеви (1141 – 1209) в его произведении “Махзан ул-Асрор”[199]. Хусейн Ваиз Кашифи (1440 – 1505) также подчеркивает, что “большинство королей, однажды совершив правосудие, достигли цели угнетенных и нашли спасение в этом мире и в будущей жизни”[200]. А в своем произведении “Ахлоки мухсини” он приводит случаи, связанные со

[192]Ворошилова О. Н. Образ женщины в религиях // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 23. – С. 33–37. – URL: http://e-koncept.ru/2017/770428.htm. 6600413 (дата обращения 10.01.2018).

[193]Горшунова О.В. Женское божество в системе религиозно-мировоззренческих представлений народов Средней Азии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва. 2007. – С. – 19.

[194]Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши. Тошкент. Ўзбекистон. 2015. – Б. – 78.

[195]Указанный источник. – Б. – 141.

[196]Пугаченкова Г.А., Ремпель Р.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. Ташкент. 1958. – С. 28.

[197] Алпомиш. Ўзбек халқ қаҳрамонлик достони. Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Ёзиб олувчи: М. Зарифов. Тошкент. 1998. – Б.166; Норбўтаев П . Халқ удумлари «кампир ўлди» ва ит ириллар». Норбўтаев П. http://n.ziyouz.com (дата обращения 5.01.2017).

[198]Бертельс Е.Э. Избранные труды. Наваи и Джами. Москва. 1965. – С. 283 – 368; Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн биринчи том. Хамса. Садди Искандарий. Тошкент. 1993. – Б.130 – 135.

[199]Эту историю проиллюстрировал в миниатюре один из лучших художников XVI века Махмуд Музахиб из Бухары. См.: Пугаченкова Г.А., Ремпель Р.И. Выдающиеся памятники изобразительного искусства Узбекистана. – С.97.

[200]Ҳусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи муҳсиний ёхуд яхши хулқлар. Нашрга тайёрловчилар: Аминов М, Ҳасанов Ф. Тошкент. 2011. – Б.166.

старушками[201]. В суфийской литературе пожилые женщины и бедные вдовы также изображаются как носители божественной мудрости[202].

Источники также приводят имена женщин, вышедших на политическую арену, в зависимости от эпохи, обстоятельств и общественно-политической ситуации. В частности, исследование турецкого исследователя Бахрии Учак свидетельствует о том, что официально наследницей престола была назначена *Разия Султан*, дочь Насир ад-Дина, одного из представителей мусульманской турецкой династии, правившей в Дели[203].

Турабек Хатун, жена правителя Хорезма Кутлудумура[204], также прославилась в истории своей набожностью, порядочностью, нравственностью, благородством и патриотизмом. Она отправила в Индию послом Амира Абдуллу, через которого также передала правителю множество подарков, а также построила в Хорезме большую мечеть. В это же время *Турабек Хотун* организовала пир в честь арабского путешественника Ибн Баттуты, прибывшего в Хорезм[205].

Как известно, термины, связанные с кровным родством, являются древними по своему историческому происхождению. Они начали создаваться как термины, выражавшие начальный этап формирования родоплеменных отношений у тюркских народов[206]. Формы обращения к женщинам зависели от степени родства (насаб)**,** их социального статуса и выполняемых функций (*хасаб*)[207]. Согласно обычаям и традициям народов Центральной Азии, положение женщины в семье и обществе в первую очередь зависело от ее возраста. С возрастом ее статус в семье повышался, а рождение детей еще больше укрепляло ее положение[208]. С древних времен на Востоке женщина прежде всего почиталась как мать, поэтому ее образ часто ассоциировался с терпением, выдержкой и милосердием. Помимо этого, женщина воспринималась в обществе как сестра, супруга и дочь. Согласно источникам, у тюркских народов

---

[201]Ҳусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи муҳсиний ёхуд яхши хулқлар. – Б.165 – 166, 170, 284.

[202]Аннемарие Шиммел. Жонон менинг жонимда. Ислом оламида хотин-қизлар сиймоси. Немис тилидан Йўлдош Парда таржимаси. Тошкент. 1995. – Б.16.

[203]Бахрие Учак. Женщины правительницы в мусульманских государствах. Перевод с турецкого З.М. Буниятова. Москва. 1982. – С.13 – 14.

[204]Кутлудумур (или Кутлуг Темур) был назначен наместником Хорезма ханом Золотой Орды Узбеком (1312–1340) в 1321 году.

[205]Ибн Баттута. Саёҳатнома. Туҳфат ан-нуззор фи ғаройиб ал-амсор ва ажоиб ал-асфор. Масъул муҳаррир ва муқаддима муаллифи Н. Иброҳимов. Тошкент. 2012. – Б.214.

[206]Жалилова Н. Ўзбек тилида қон-қариндошлик терминларининг пайдо бўлиш даврига кўра типологияси. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) Cilt 1 Sayı 1, 2017 s. 1–14. https://dergipark.org.tr/tr/(дата обращения 5.01.2018); Согласно “Авесте”, выделяют девять ступеней родства: 1) родители; 2) дети; 3) братья и сестры; 4) бабушки и дедушки; 5) внуки; 6) дяди и тети; 7) двоюродные братья и сестры; 8) племянники; 9) внуки братьев и сестер. В зороастризме родственные отношения имели большое значение в регулировании вопросов отцовства, наследования, взаимных прав и обязанностей, ответственности за нарушение законов. См.: Ртвладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. Тошкент. 2001. – Б.229.

[207]Хасаб – **حسب** принадлежность к высшему классу, присвоение имени; изначальное происхождение, достоинство. Персидско-Русский словарь. Под редакцией Ю.А. Рубинчика. Москва. 1983.– С.503.

[208]Главное здесь то, что стоит отметить, что бездетные женщины также имели особый статус, и исторические документы это подтверждают.

нанесение оскорбления женщине или даже грубое слово в ее адрес считалось серьезным проступком, а в некоторых случаях – грехом[209].

Мать (𐬀𐬀𐬌) в “Авесто” упоминается как “Матри” и объясняется в значении “воспитывающая”. В огузском языке использовалось слово ابا(*аба*), а у карлукских тюркменов – اپا(*ana*). Слово “*Бану*” употреблялось с именами женщин в знак уважения. В “Авесто” этот термин также имел символическое значение и означал “свет, сияние”[210]. В эпоху Тимуридов женщины высшего сословия редко упоминались под своими настоящими именами, вместо этого использовались другие обращения, такие как хонум, бегим, *ого/ога, ока/ака, бекач*, либо вторые имена[211].

Одежда женщин также достаточно подробно изображена на древних рисунках и статуэтках. Их платья, как правило, были складчатыми, широкими, сшитыми из плотных или тонких шелковых тканей и украшенными вышивкой. В качестве верхней одежды носили безрукавные камзул (нимча) и кардиганы, напоминающие современные костюмы. В частности, Махмуд Кашгари в своем труде “Девону лугатит турк” упоминает о женском безрукавном камзуле **(ارتغ)** *артїғ*, который носили тюркские женщины[212].

“Авеста” отражает религиозную, правовую, нравственную и социальную историю народов Центральной Азии. В ней содержатся сведения о нормах, регулирующих имущественные и семейно-брачные отношения, а также о преступлениях и наказаниях, суде и судебной практике**.** В частности, свобода семьи, положение женщин в обществе и роль матери в доме неоднократно подчеркиваются и разъясняются в различных контекстах. Особенно отмечается право женщины владеть личным имуществом, использовать его в благотворительных целях, а также выступать в суде в качестве истца или свидетеля**.** Эти аспекты свидетельствуют о наличии некоторых элементов эмансипации[213] женщин в зороастризме [214].

Во второй главе**,** названной **“Анализ источников по семейно-брачным отношениям (на примере XVI – начала XX веков)”**, проведен историографический и источниковедческий анализ рассматриваемых вопросов. Исследования, посвященные женщинам, жившим и действовавшим в Бухарском ханстве, можно отнести к числу наиболее детально изученных научных трудов. В них основное внимание уделяется роли женщин в социальной, политической и экономической жизни**.** Большинство этих

[209] Ибн Арабшоҳ. Ажоиб ал-макдур фи тарихи Таймур (Темур тарихида тақдир ажойиботлари). Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи: У. Уватов. Биринчи китоб. Тошкент. 1992. – Б.258 – 259.

[210]Ҳомидов Ҳ. “Авесто” файзлари. Тошкент. 2001. – Б.62.

[211]Нафасов Т. Имена женщин темуридского происхождения // Тезисы международной научной конференции “Амир Темур и его место в мировой истории”. Ташкент. 1996. – С.103.

[212]Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. 1-жилд. Таржима ва нашрга тайёрловчи: Муталлибоев С. Тошкент. 1960. – Б.123.

[213]Эмансипация (лат. emancipatio — освобождение сына от отцовской власти). В социологии — освобождение от гнёта, зависимости, предрассудков; в женском вопросе: освобождение женщин, обеспечение им равных прав в общественной, трудовой и семейной жизни; стремление к равноправию женщин и мужчин; в гражданском праве: освобождение несовершеннолетних. http://www.owl.ru/gender/186.htm; https://qomus.info/encyclopedia/cat-e/emansipatsiya-uz/ (дата обращения: 9.01.2019).

[214]Ртвладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. Тошкент. 2001. – Б.189.

исследований было проведено в советский период, что повлияло на методологию анализа: приведенные фактические материалы интерпретировались через призму идеологической системы того времени, без учета узбекской государственности и гендерных отношений. К числу таких работ можно отнести труды Ш. Юсупова, Г. Остановой, Р.Г. Мукминовой, Р. Саидахмедовой, Т. Файзиева[215].

Жизнь женщин и их участие в семейно-брачных отношениях в Хивинском ханстве (1516–1920) практически не изучены. Тем не менее, отдельные аспекты этого вопроса освещены в трудах некоторых исследователей, в основном охватывающих конец XIX – начало XX века. В частности, А. Болтаев, Ф. Эрназаров, Н.Т. Полвонов, Ю.М. Рахмонова в своих исследованиях рассматривали различные аспекты данной темы[216].

Вопрос женщин в Кокандском ханстве (1710–1876) также изучен относительно подробно, что можно объяснить большим числом поэтесс, активно действовавших в кокандской литературной среде. К числу таких исследований относятся работы А. Каюмова, М. Кадыровой, А. Эркинова [217]. Кроме того, некоторые исследователи обращались к событиям, связанным с *Ханпаша* (или *Пашаойим*) – наложницей Мухаммадалихана (1822–1842),

[215]Юсупов Ш. Положение женщин в Восточной Бухаре в конце XIX и начале XX в. // Изв. АН ТаджССР. Отд. обществ. наук. – Душанбе, 1963. – Вып. 1. – С.45 – 50; Астанова Г.О положении женщин в Бухарском ханстве в конце XIX начале XXв // Женщины востока. Отв. Ред. С.А. Азимджанова. Т. 1977. – С.125 – 132; Этот автор. О социально-экономическим и правовом положении женщин в Бухарском ханстве (по материалам архивных документов нарративных источников XIX – XXв) // Ислам и женщины востока.Отв. Ред. М.М. Хайруллаев. Т. 1990. – С.46 – 62; Мукминова Р.Г. Истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам “Вакф-наме”. Ташкент.1966. Относительно пожертвований Мехр Султан ханум Р. Фитрат высказал несколько мнений. См.: Фитрат Р.Р. Три документа по аграрному вопросу в Средней Азии // Записки Института востоковедения АН СССР. Вып.2. Ленинград. 1933. – С.69 – 73. Посмотрите еще раз: Султонов Ў.А. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар (XVI – XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида). Тарих фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. Тошкент. 2016. – 23; Саидахмедова Р. “Воспоминания” С. Айни как исторический источник о положении женщин в Бухарском эмирате. // Материалы по истории и истории культуры Таджикистана. Душанбе. 1981. – С.243 – 251; Файзиев Т. Бухоро хонлигида қул савдоси. Тошкент. 1970; Полное переиздание данной работы. Бухоро феодал жамиятида қуллардан фойдаланишга доир ҳужжатлар (XIX аср). Тошкент. 1990.

[216]Болтаев А. Материалы по истории Хорезма. Отдел рукописей ИВАНУз. №9320. **خوارزم تاريخيكا ايد ماتيريللار بالتايف ا;** Эрназаров Ф. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳаси аёлларининг ижодий фаолияти. Ўзбекистон хотин-қизлари: кеча ва бугун (илмий-амалий конференция маърузалари, 23 декабрь 2004). Тошкент. 2005. – Б.48 – 54; Полвонов Н. XIX аср охири – XX аср бошларида Хоразм воҳасидаги аёллар миқдорининг демографик таҳлили // ЎзМУ хабарлари. Махсус сон. Тошкент. 2010. – Б.186 – 189; Этот автор. Хоразм воҳасидаги аёллар: 1897 ва 1910 йиллардаги аҳоли рўйхати асосидаги миқдорий таҳлил // International Journal of Central Asian Studies. Сеул. 2010. 213-224 бетлар; Раҳмонова Ю.М. Хива хонлиги аёлларининг кундалик ҳаёти (XIX аср охири – XX аср бошлари). Хоразм тарихи замонавий тадқиқотларда. Тошкент. 2019. – Б.262 – 268; Этот автор. Мозий эътиқодларида аёл зоти илоҳалари (Хоразм воҳаси мисолида). Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива. 2018. №4. – Б.85 – 88.

[217]Қаюмов А. Қўқон адабий муҳити. Тошкент. 1961; Этот автор. Қўқон адабий муҳити. 7-жилд, 1-китоб. Тошкент. 2010; Қодирова М. Увайсий шеъриятидан. Тошкент. 1980; Этот автор. Давр Нодираси (Нодиранинг ҳаёти ва ижоди). Тошкент. 1991; Aftandil Erkinov. Livres manuscrits et milieu féminin en Asie Centrale: contenu et audience des recueils poétiques copiés par des femmes à Kokand du XIXe au début du XXe siècle // Istituto per l’oriente-roma – orientalisches institut der martin-luther-universität halle-wittenberg journal for balkan, eastern mediterranean, anatolian, caucasian, middle eastern, Iranian and Central Asian studies XII (2014). lecteurs et copistes dans les traditions manuscrites Iraniennes, Indiennes et centrasiatiques – scribes and readers in Iranian, Indian and Central Asian manuscript traditions Textes réunis par. Edited by Nalini Balbir – Maria Szuppe. –P.393 – 416.

которая стала “толчко” для военного похода эмира Бухары Насруллохана (1827–1860) на Кокандское ханство[218].

К источникам по семейно-брачным отношениям можно отнести “Маджмуа ул-васаик”, произведения “Жунг”, а также судебные документы казиев, хранящиеся в Институте востоковедения АН РУз[219]. Оригинальные документы и формуляры, приложенные к жунгам, отражают характерную для средневековья систему делопроизводства. Особенности документов можно определить в зависимости от рассматриваемых вопросов. Следует особо отметить, что оба сборника – “Маджмуа ул-васаик” и “Жунг” – дополняют друг друга. Рукописные труды и судебные документы, связанные с семейно-брачными отношениями, написаны в основном на персидско-таджикском и частично на арабском языках, а также на тюркском (староузбекском)[220].

В Национальном архиве Узбекистана хранятся канцелярские документы Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств. В частности, в деле №1729 собраны махзары (محضر) и ривояты (**رواية**), заверенные в канцелярии казия, всего 108 документов[221]. При детальном анализе этих документов установлено, что 7 из них связаны с разводом (талок), 2 – с *иддой*, 1 – с требованием развода (*хулу*), 2 – с *махром*, 2 – с браком, 2 – с вопросами представительства**.** Большая часть документов в этом фонде посвящена семейным спорам**,** включая наследство, недвижимое имущество и его аренду**.** Кроме того, встречаются документы, касающиеся свидетельств о рождении, убийства несовершеннолетних девушек и выплаты *дийа* (тур. *дийет*, перс. *дийе*, тадж. *хун* – кровная компенсация)**[222]**. Также в этих документах отражены взыскание денежных средств, получение специального разрешения на брак, назначение

[218]Хуршут Э. Амир Умархоннинг канизи. Шарқ Юлдузи. 1989. №9. https://ziyouz.uz(дата обращения 5.01.2017) ; Воҳидов Ш. Амир Насруллоҳнинг Қўқон хонлигига 1842 йилги юриши ҳақида (сабаб, баҳона ва оқибатлар) // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Фарғона. 2009. – Б.174 – 183; Бобожонов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религи. Токио-Ташкент. 2010. – С.580 – 592; Каримов Н. Абдулла Қодирий ва Амир Умархоннинг канизи // Водийнома. №2 (4). Андижон. 2017. – Б.82 – 90. Также эту тему можно посмотрит исследование Р. Набиев и Х. Бобобековыим. См.: Набиев Р. Из истории Кокандского ханства (феодольное хозяйество Худояр-хана). Ташкент. Фан. 1973; Бобобеков Ҳ. Қўқон тарихиТошкент. Фан. 1996.

[219]Отдел рукописей ИВАНРУз. №1386, №10989, №2393, №8887.

[220]В представленных ниже исследованиях представлена подробная информация о языковых особенностях рукописных источников и судебных документов Средней Азии. См.: Фрейман А.А. Артикль в Харезмийском языке. Советское востоковедение V. Москва. 1948. – С.191–197.; Бертельс Е.Э. Литература на персидском языке в Средней Азии. Советское востоковедение V. – С.199–228; Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII–XIII вв. Москва. 1963. – С.3–5.; Bregel Yu. The Sarts in the Khante of Khiva // Journal of Asian History. Volume 12. No2. 1978. – P.149; Мукминова Р.Г. Социальная дифференциация населения городов Узбекистана в XV–XVI вв. Ташкент. 1985. – С.11; Тошев Н. О языке и некоторых терминах хивинских юридических актов // Исторические исследования о формировании и изменении мусульманских общин в Средней Азии. – Киото, 2006. С.108–116; Содиқов Қ, Омонов Қ. Ўзбек тилининг ёзма услублари тарихидан. Тошкент. 2010; Султонов Ў.А. Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар (XVI–XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида). Тарих фанлари доктори (DSe) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Б.63–64.

[221]В словаре “существование” означает место покоя. В юридической литературе этот термин употребляется в значении книги, документа, в котором записаны для судьи сведения и доказательства, представленные сторонами и их свидетелями. См.: Islam ansiklopedisi. 27. Cild. S. 398-401. https://cdn.islamansiklopedisi.org.tr (дата обращения 12.01.2019); махзар- протокол (баённома). См.: Бекмирзаев И.И.Моваройннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. 119-бет.

[222]**(خون,دیه) دية**- плата за пролитую кровь, убийство, плата за кровь (хун). Персидско-русски словарь. Ю.А. Рубинчик. Том-I. С. 698.

легких физических увечьий в качестве наказани женщинам**,** что делает их ценным и редким источником.

В сборнике №582 содержится более 50 документов**,** представляющих собой собрание риваятов по различным вопросам. В этом сборнике отражены такие вопросы, как *идда*, брак несовершеннолетней девушки (1 документ), совместное проживание совершеннолетней девушки с отцом (1 документ), документ о *куфу* (социальное равенство супругов) (1 документ), отсрочка *махра* (2 документа), исчезновение женщины (1 документ), имущество и приданое (1 документ)**.**

Сборник №586 включает документы, связанные с наследственными вопросами, в том числе "*Сагир* дафтари", в котором записаны расходы, связанные с наследственным имуществом сирот-девочек. Также в этом сборнике встречаются документы, касающиеся права женщины на получение доли из наследства мужа и ее назначения опекуном для детей**.**

Вакфные документы, касающиеся женщин (фонд И-323, опись 1, 2)**,** в основном относятся к Бухарскому и Хивинскому ханствам. Они содержат ценные сведения о женщинах-собственницах имущества, женщинах-основателях вакфов (*вакифа*), управляющих вакфами (*мутавалли*), а также женщинах различных социальных слоев. В исследовании были использованы некоторые вакфные документы [№1246/96, №115, №823, №375, №823/5, №1291 и другие].

Путевые заметки, архивные документы Российской империи и периодические издания помогают проводить системные хронологические исследования по женскому вопросу. Однако эти источники требуют осторожного анализа, поскольку многие зарубежные авторы не владели местными языками, не учитывали традиции и особенности региона, что делает невозможным их безусловное принятие в качестве объективных исторических данных[223]. Тем не менее, эти сведения позволяют рассмотреть жизнь женщин, принадлежащих к различным социальным слоям, в историческом контексте Средней Азии.

Третья глава диссертации, озаглавленная **"Участие женщин в социальной, политической, экономической и культурной жизни"**, посвящена изучению социально-политической обстановки XVI – начала XX века в Средней Азии и ее влияния на жизнь женщин, особенностей гарема, экономического положения женщин и их деятельности в сфере образования.

В исторических источниках некоторые события раскрываются через участие в них женщин, что подчеркивает их значимость в обществе. Они принадлежали к различным социальным слоям, однако женщины высшего сословия занимали лидирующие позиции. Эти женщины активно участвовали в политических и общественных процессах, выполняя различные функции, которые нередко возлагались на них в зависимости от обстоятельств. Одной из

[223]Некоторые представители русской интеллигенции указывают на то, что русские не знают языка местного населения и даже не пытаются его выучить. См.:Наливкин В. П. Туземцы раньше и теперь. Очерк. Ташкент. 1913. – С.118.

таких функций было примирение противоборствующих политических сторон. Часто этот процесс осуществлялся через установление семейно-брачных связей, что практиковалось не только в Средней Азии, но и являлось традицией во многих странах мира.

Жизнь и деятельность женщин Средневековья были непосредственно связаны с различными социальными и политическими событиями. По имеющимся материалам можно отметить, что источники о женщинах в Бухарском ханстве освещают их участие в войнах и других политических процессах более подробно, чем материалы, посвященные Хивинскому и Кокандскому ханствам.

Среди представителей различных династий Аштарханидам принадлежит наибольшее число политических браков, заключенных в интересах власти**.** В некоторых случаях такие браки использовались для легитимации правящей династии**.**

Одним из примеров является *Шахрбану бегим*, представительница рода сайидов Хорасана, которая была выдана замуж за Динмухаммадхана [224].

В Хивинском ханстве упоминаются такие правительницы, как *Мехрибану хоним, Чиннижон бека, Шукуржон, Уллипошо, Ойиша беги*. Династические браки также сыграли важную роль в Кокандском ханстве. Хотя здесь, в отличие от Бухарского ханства, родословной по материнской линии не придавалось большого значения в процессе легитимации власти**,** наследники престола по возможности брали в жены женщин из ханского рода или семей с высоким политическим статусом**.** В частности, в большинстве случаев главными супругами кокандских ханов становились женщины из рода Минг, основавшего Кокандское ханство. В источниках они упоминаются как первые жены правителей и матери наследников престола[225]. Можно привести примеры таких женщин, как *Фахриннисо (Минг ойим), Ойжон ойим, Нодира бегим, Шарф Ниса ойим, Ойчучук ойим, Шамсуннисо ойим*.

Известно, что в мусульманском мире женщины-мусульманки проживали в отдельной части дома или дворца, которая была специально выделена для них. Это помещение называлось харам или "*ичкари*"[226]. Вход посторонних в харам был строго запрещен. В Бухарском ханстве даже за взгляд, брошенный на женщину из царского гарема**,** человек подвергался телесному наказанию палками[227]. Поэтому внутренняя жизнь гарема всегда оставалась загадкой. Следует особо отметить, что не только жизнь женщин в ханском гареме, но и быт женщин из простых слоев населения в "*ичкари*" был скрыт от посторонних.

---

[224]Мухаммад Юсуф Мунший. Мукимханская история. Перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели профессора А.А. Семенова. Ташкент. 1956. – С.73.

[225]Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих (тарих юлдузлари). Форс-тожик тилидан таржима, таржимон: Ш. Воҳидов. Тошкент. 2010. – Б.89.

[226]**حرم**-харам – особое место; место, куда не допускаются немусульмане; внутренний двор; женщина; Кааба. Навоий асарлари луғати. Тузувчилар: Шамсиев П. Иброҳимов С. Тошкент. 1972. – Б.767.

[227]Путешествіе въ Бухару лейтенанта Остъ-Индийсикой компонейской службы Александра Борнса. Второй часть. Переведено по порученне П.В. Голубкова. Москава. 1848. – С.56.

Эта традиция была связана с религиозными нормами, местными обычаями и традициями. В рассматриваемый период жизнь и деятельность женщин регулировались особыми правилами и внутренней культурой.

В соответствии с обычаями, существовавшими в Хивинском ханстве, многие вещи, включая одежду хана, ковры и другие предметы, изготавливались женщинами, проживающими в ханском гареме. Можно также предположить, что они создавали и некоторые предметы быта для собственного использования. Это подтверждается тем, что в Бухаре женщины гарема шили одежду не только для эмира, но и для себя. В источниках, относящихся к Кокандскому ханству, подобные сведения не встречаются, однако в архиве Кокандских ханов хранится документ, указывающий на то, что женщины привлекались к коллективному труду (*хашар*) для пошива вещей, необходимых для дворца[228].

Жизнь в гареме регулировалась особыми правилами и чаще всего управлялась матерью хана**.** Например**,** гарем в Бухарском дворце находился под контролем матери эмира Насруллохона и его бабушки *Хаким ойим*[229]. В источниках не приводятся точные сведения о том, какие вопросы входили в сферу этого контроля. Однако, вероятно, он охватывал такие аспекты, как воспитание детей, обеспечение гарема продовольствием, медикаментами, одеждой, ювелирными украшениями, а также подбор наложниц**.** Кроме того, скрытое наблюдение за наложницами, рабынями и другими слугами также, вероятно, входило в обязанности управляющей гаремом. Следует отметить, что главная жена хана имела собственную личную печать.

В большинстве исторических источников и литературе, посвященных Средней Азии, слова *канизак* **(**كنيزک**)** и *чури* **(**چوری**)** используются рядом и в одинаковом значении. В некоторых судебных документах также встречается термин *жорийа* **(**جارية**)**, а во множественном числе – *жавар* **(**جوار**)**[230]. Это приводит к путанице в разграничении функций *канизак* и *чўри*. Слово "*канизак*" заимствовано из персидского языка и в словарях определяется как "*каниз* **(**كنيز**)** – служанка, пленница, домашняя прислуга", а в некоторых случаях – как "*канизак* **(**كنيزک**)** –молодая служанка, молодая пленница"[231]. В Толковом словаре узбекского языка также указано: *каниз* – пленная женщина; *чури, канизак* – молодая служанка; рабыня, женщина в плену[232]. Известно, что Захириддин Мухаммад Бабур в "Бабурнаме" приводит сведения о двух категориях женщин. К первой категории относятся правительницы, чей статус определялся их происхождением, а также, в большинстве случаев, политическим и экономическим положением отца. К второй категории относятся *канизак* (наложницы), которые упоминаются под разными терминами, такими как *канизак*, *гума* **(**غومه**)**, а некоторые из них – как *гунчачи* **(**غونجاجی**)**. В словаре Л.

[228]Троицкая А.Л. Каталог архива кокандских ханов XIX века. Москва.1968. – С.361.
[229]Путешествие по Средней Азии. Текст приводится по изданию А. Вамбери. Москва. 2003 – С.124.
[230]Жорийа (наложница)- рабыня; служанка; девушка. Арабско-русский словарь. I-том. Составил проф. Х.К. Баранов. Москва. 1970. – С.155.
[231]Персидско-русский словарь. Под редакцией Ю.А. Рубинчик. II-том. Москва. 1983. – С.362–363.
[232]Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I том. . З.М. Маъруфов таҳрири остида. Москва. 1981. – Б.367; II том. – Б.387.

Будагова слово *гунчачи* (или *гунжажи*) определяется как “кокетство, привлекательность”[233], а в толковом словаре узбекского языка слово *гунчачи* объясняется как “женщина, отбиравшая красивых девушек для гарема хана или падишаха”[234]. В частности**,** Бабур упоминает, что *Хадича бегим*, супруга Хусайна Байкары (1438–1506)**,** сначала была *гунчачи* при Абу Саид Мирзо, а затем поднялась до статуса *бегим*[235].

Формирование института вакфов основывалось на одном из исламских понятий – “*хайр, эхсон*” (благодеяние, милосердие). Этот термин использовался в широком смысле и в Коране и хадисах упоминается в значении *садака* (благотворительность). Вместе с тем вакфные имущества служили также средством долгосрочного и неприкосновенного сохранения собственности для представителей высших социальных слоев**.** Вакфные земли и имущество выделялись отдельными лицами за счет собственных владений и направлялись в пользу нуждающихся, мечетей, медресе, кладбищ (*мозоров)*, мавзолеев святых (*авлия*), религиозных организаций. Согласно шариатским нормам, а также специальным ярлыкам и указам правителей, государственный контроль или конфискация вакфных владений были запрещены[236]. Вакф подразделялся на два вида: *авлодий* (наследственный, частный) вакф и *хайрия* (благотворительный, общественный) вакф[237]. Вакф авлоди был широко распространен в Средней Азии[1]. В этом случае вокиф (владелец *вакфа*) передавал свою собственность в вакф в пользу своих потомков. Согласно условиям договора, имущество переходило из поколения в поколение, а его наследники использовали часть дохода от него[238]. *Хайрия* вакф (или “*тоза вакф*”) создавался “*холисанлиллоҳ*” – исключительно во имя Аллаха, без преследования каких-либо личных выгод, и предоставлялся для пользования широким кругом людей[239]. Вакфные документы содержат информацию, связанную с женщинами, которую условно можно разделить на следующие категории: вакфные имущества, основанные женщинами; вакфные документы, где *мутевалли* (управляющим) является женщина; женщины, оказывавшие спонсорскую поддержку в различных социальных сферах; женщины, непосредственно участвовавшие в купле-продаже недвижимости; женщины-собственницы земель, граничащих с вакфными имуществами; женщины, получавшие социальную поддержку за счет доходов вакфов.

В Средней Азии мальчики и девочки обучались в раздельных школах. Школы для мальчиков, как правило, находились при мечетях, медресе, местах обучения хафизов Корана или в домах частных учителей. Девочки же обучались либо в домах преподавательниц, либо в домах зажиточных людей,

[233] Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Том I. Санкт-Петербург. 1869. – С.457.
[234]Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I том. – Б.665.
[235]Там же. – Б.132.
[236] Жувонмардиев А. XVI–XIX асрларда Фарғонада ер-сув масалаларига доир. Тошкент. 1965. – Б.30–31.
[237]Жўраева Ғ. Вақф нима? Шарқшунослик. 1991. №2. – Б.38.
[238]Иванов П.П. Хозяйство Джуйбарских шейхов. М.Л. 1954. – Б.16.
[239]Жўраева Ғ. Шарқшунослик институти вақфномалари. Шарқшунослик. 1997. №8. – Б.174.

где организовывались учебные классы для их дочерей[240]. Женщин-преподавательниц, обучавших девочек, в Самарканде называли "*биби халифа*", в Хорезме – "*халфа*" или "*холпа*", в Бухаре – "*ой(и) мулло*", в Коканде и Ташкенте – "*отинойи*" или "*отинбиби*", в Хорасане и Иране – "*аму*", а у татар – "*абистай*"[241].

Девочек обучали чтению и письму, арифметике, ведению домашнего хозяйства, включая очистку хлопка от семян, прядению, шитью, а также правилам поведения. Обычно мальчиков и девочек отдавали в школу с 6 лет, но в некоторых случаях обучение начиналось в 8–9 лет. В Ферганской долине девочек, независимо от их социального положения, по возможности отдавали в начальные школы, где они изучали чтение Корана, различали книги, а также учились писать на тюркском языке (староузбекской письменностью)[242]. В городах по сравнению с сельскими местностями школы для девочек составляли большинство, и в конце XIX – начале XX века они составляли около 1/4 от общего числа школ[243].

Как указано выше, женщины оставили свой след в истории как покровительницы науки, религиозных учреждений и нуждающихся. В Бухарском ханстве женщинами было выделено вакфное имущество для почти двухсот медресе и около десяти школ[244]. Одна из таких женщин — Подшох биби, которая построила ханакох, медресе и туалетные помещения[245]. Дочь Мухаммада Саида, *Биби Халфа*, пожертвовала медресе пахотные земли и две мельницы, а дочь Кулмухаммада Дадха, *Чучик ойим* пожертвовала несколько деревень и земель медресе, которое носит их имена[246]. Также для обеспечения студентов, обучающихся в медресе, бесплатным питанием и жильем, были выделены отдельные комнаты и земельные участки в качестве вакфа.

Четвертая глава называется **"Шариатские правовые нормы в семейно-брачных отношениях, обычаи и вопросы документации"**. В ней рассматриваются такие вопросы, как основные источники исламского права, шарийские нормы, обычаи, история ведения документации, специальные формуляры, а также порядок рассмотрения заявлений и жалоб, поданных женщинами. В исламской юриспруденции при решении вопросов обычно опираются на шесть основных источников: Коран, Сунна, Иджма, Киас,

[240]Бендриков К.Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане. (1865 – 1924 годы). Москва. 1960. – С.36.

[241]Ислам на территории бывшей Российской империи. Энцклопедический словарь. Выпуск 3. Составитель и ответственный редактор С.М. Прозоров. Москва. 2001. – С.77-79. Женщин, воспитывавших девочек, в Хиве также называли *Элтибиби*. См.: Бобожонова Ф. Бухоро амирлигида таълим тизими (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тошкент. 2014. – Б.8.

[242]Наливкин В. и Наливкина М. Очеркъ быта женщины оседлаго туземнаго населенія Ферганы. Казан. 1886. – С.46.

[243]Бендриков К.Е. Очерки по истории народного оброзавания в Туркестане. (1865 – 1924 годы). С. 46. – С.46.

[244]Данная информация была изучена и представлена в рамках проекта "Каталогизация вакфний документы связанной с ролью женщин в общественной жизни (на примере Бухарского ханства XVI - начала XX вв.)", который был реализован под руководством автора.

[245]ЦА РУз. Фонд 323, 1-список. №117.

[246]ЦА РУз. Фонд 323, 1- список. №45, №40.

Истихсан и Урф[247]. Основываясь на фикхских произведениях, для мужчин устанавливаются правила, касающиеся брачных отношений, в частности, перечисляются женщины, с которыми заключение брака (или брак является *харамом*) запрещено. К таким женщинам относятся те, кто является близкими родственниками по линии отца и матери, то есть матери, бабушки, сестры и дочери братьев и сестер, а также жены матерей, падчерицы, жены сыновей и внучки[248]. Кроме того, для мужчин запрещено вступать в брак с женщинами, которые совершили прелюбодеяние, с детьми от таких женщин, с несовершеннолетними девочками, с женщинами, находящимися в *идда*, с огнепоклонницами, женщинами, принадлежащими к ложным религиозным течениям, с женщинами, занимающимися колдовством, и с многобожницами. В разделе “Запрещенные браки” в книге “Хидоя” также указано, что запрещено вступать в брак с женщинами, которые, хотя и не являются родными сестрами, но были вскормлены одной матерью, то есть с женщинами, с которыми мужчина кормился одним молоком. Это основано на аяте из Суры “Ниса” (23-й аят): “Запрещены вам матери, которые вас кормили грудью, и ваши сёстры по молоку” и на хадисах Пророка[249]. Тем не менее, в качестве исключения, встречаются документы, связанные с этим вопросом[250].

При заключении брачного договора одним из тех, кто должен быть ответственным за брак, является *вали* (опекун), и эту обязанность, как правило, выполняет отец, дедушка или старший брат (чаще всего представители отцовской линии)[251]. В некоторых случаях к числу *валиев* (опекунов) могли относиться кази, имам, губернатор, мать или даже посторонние лица. Среди ученых ханафитского мазхаба существует разногласие по поводу того, обязательно ли назначение *валия* (или его присутствие) для заключения брака для девушек и женщин. Согласно одному переданию, Абу Ханифа и Абу Юсуф (731-798) утверждали, что брак совершеннолетней, разумной и свободной женщины, будь она девочкой или вдовой, может быть заключен без участия валия, если она дает свое согласие. В другом передании же подчеркивается, что брак должен быть заключен только с участием *валия*[252].

Если опираться на архивные документы, можно свидетельствовать о том, что женщины обращались к кази (или хану) с заявлением непосредственно через себя или через представителя. Также следует особо отметить, что обращения женщин, относящиеся к позднему периоду, сохранились в очень ограниченном количестве. В практике заключения браков иногда наблюдаются случаи, когда опекун (*вали*) заключал брак с совершеннолетней девушкой без ее непосредственного согласия. Вали также играл ведущую роль в назначении

[247]При цитировании информации об этих источниках мы в основном ссылаемся на книгу Абдулхакима Шари'и Джаузджани “Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари” (См.::– Б. 124-128) и шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф “Усулул фиқҳ” опирался на его работы (См.:– Б. 27,67, 98, 123).

[248]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б. 651 – 659; Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. . – Б.389-397.

[249]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б. 652 – 653.

[250]ИВАНРУз. №10992 документ, прикрепленный к цифровому произведению.

[251]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. I-жилд. – Б.674.

[252]Там же.– Б.667.

махра и его распоряжении[253]. Если невеста не достигла совершеннолетия, *вали* имел право взять *махр* от ее имени. От девушки, достигшей совершеннолетия, требовалось согласие на брак. В то же время, вали должен был получить разрешение от девушки на вступление в брак, и ее молчание или смех считались признаками согласия, а слезы — признаком несогласия. Для вдовы (*сайиба*) ее согласие должно было быть выражено словесно.

Согласно местным обычаям, *вали* стремился не раскрывать факт отсутствия родителей у сироты, когда заключал с ней брак. Это делалось с целью не огорчать девушку и не принуждать ее к браку, который мог бы причинить ей страдание. В частности, браки, которые могли бы принести вред или ущемить права девушки, были недопустимы[254].

Согласно шариату, возраст совершеннолетия для мальчиков составляет 12 лет, а для девочек – 9 лет. Однако в Средней Азии часто считалось, что мальчики, достигшие возраста от 15 до 20 лет, и девочки, достигшие возраста от 10 до 15 лет, считаются взрослыми[255]. Конечно, при этом обращалось внимание на физическое и умственное развитие. Также, согласно местным обычаям в Хивинском ханстве, для определения зрелости девочек использовался метод, при котором их ударяли чугунным прутом. Если девочка не падала, считалось, что она достигла совершеннолетия, а если падала, это означало, что она еще не стала взрослой[256].

Одним из самых древних религиозных должностей является должность кази. Как известно, в ранний период истории ислама Пророк Мухаммад (с.а.в.) и последующие халифы одновременно занимались как государственными делами, так и решением фикхских вопросов. Однако позже, во времена халифа Умара (р.а.) (717–722), было решено назначать отдельных лиц на должность кази для ведения судебных дел[257]. Согласно данным Адама Меца, в 772 году халифой аль-Мансур была официально назначена должность кази в Египте[258].

В Средней Азии трудно точно определить, кто первым исполнял должность кази, поскольку исторические источники не дают четких данных по этому вопросу[259]. Однако Т. Казирова в своем исследовании приводит информацию о том, что халифой Умаром (р.а.) был назначен Сулаймон ибн Абу Сари в качестве кази Самарканда. Это указывает на раннее введение этой должности в регионе, в частности в Самарканде, что подтверждает развитие судебной системы в соответствии с исламскими принципами[260]. Этот человек,

---

[253]В большинстве включенных в исследование документов, связанных с семейно-брачной тематикой, видно, что брачный договор заключался между несовершеннолетними, а главную роль в нем играл опекун (вали).

[254] ЦА РУз. Фонд-И-125. 2- список. документ № 582. Документ № 35.

[255]Ишанова Ш.А. Правовое регулирование семейных отношений коренного населения дореволюционного Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. 1991. – С. 39 – 45.

[256]Эта информация основана на информации, полученной от бабушек тети Саломат, которая проживала в микрорайоне Ифтихор города Чирчик Ташкентской области, но изначально родилась и выросла в Хорезме.

[257]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.183, 198.; Бекмирзаев И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. Т. 2014. – Б.143–175.

[258]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.183.

[259]В некоторых отдаленных районах роль кази исполнял губернатор (воли) области или города.

[260] Кадырова Т. Восстание народов Согда в первой четверти VIII в (К изучение движения согдийцев в 719–722) // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – С.34.

Сулаймон ибн Абу Сари, в 719 году принимал участие в разрешении спора между местной аристократией Самарканда и Кутайбой ибн Муслимом по вопросу хираджи (налога). Его роль в разрешении такого важного вопроса указывает на его высокое положение как кази и на развитие судебной системы в регионе, где кази играли ключевую роль в разрешении споров, связанных с государственными и фиқхскими вопросами[261]. Во времена халифа Умара (р.а.) должность кази была специализированной, и кази занимались рассмотрением споров по вопросам собственности и семейных дел.

Разрешение уголовных дел, однако, оставалось в ведении халифа и вали (губернаторов), что подчеркивает разделение судебной власти в исламе на различные категории дел, в зависимости от их важности и характера[262]. В X веке в Багдаде к кази (судье) были прикреплены следующие должностные лица: один секретарь, один исполнитель судебных дел (*хожиб*), один судья, рассматривающий мелкие дела (*мунсиф*), и один управляющий судом, полицией и зданиями (*а'вон*). Это свидетельствует о развитии административной структуры судебной системы и о значительном расширении функций и обязанностей, возложенных на судей в этот период[263].

В рассматриваемый период в Средней Азии, особенно в Бухарском ханстве, должности улемов были разделены на четыре категории[264]. Первая категория должности включала в себя *шейха аль-ислам*, который участвовал в решении самых важных (проблемных) вопросов и определял их соответствие исламу[265]. После шейха аль-ислама шла должность *кази аль-куззот* (главный кази или кази-калон), а затем кази аль-аскар (военный кази). Кази-калон в основном жил в столице и имел право контролировать всех кази. В каждом городе или вилайете был свой кази, а в местах, где не было казиев, его обязанности выполнял председатель[266].

В первые этапы периода правления праведных халифов дела, в основном, рассматривались в домах или в мечетях[267]. Секретарь ежедневно регистрировал стороны, обращающиеся за разрешением, и кази необходимо было

---

[261] Кадырова Т. Васстание народов Согда в первой четверти VIII в (К изучение движения согдийцев в 719–722) // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. – С.35.

[262]Бекмирзаев И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.147.

[263]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.192.

[264]В вопросах чинах А.А.Семенов, Д.Валиева, Ш.Вахидов Р. опирались на исследования Холиковой. См.: Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре// Советское востоковедение.V. М. 1948. – С.137–153. Валиева Д. Бухоро хонлигида мансаблар масаласига доир // Шарқшунослик. №11. 2002. – Б.91–101. Д. Валиева, основываясь на идеях Н. В. Ханикова, выдвигает мысль о том, что должности, введенные в Бухаре, с незначительными изменениями были введены также в Хивинском и Кокандском ханствах; Воҳидов Ш. Холиқова Р. Марказий Осиёдаги давлат бошқаруви тарихидан (XIX-XX аср бошлари). Тошкент. 2006.

[265]Ко второй половине XIX века можно заметить, что роль шейх-уль-ислама несколько ограничилась. См.:Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре// Советское востоковедение.V. М. 1948. – С.139.

[266]В Кокандском ханстве в некоторых случаях судьи также считались правителями местности, в которой они проживали. В некоторых источниках и исследованиях судьи упоминаются также как правители городов. Например, Абу Наср ас-Самарканди (умер в 1155 году) был судьёй и правителем Самарканда. Второе значение слова “аль-хаким” в арабском языке — “судья, который судит”. См.: Бекмирзаев И.И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.76.

[267] Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.189-190; Бекмирзаев И. Мовароуннаҳрда қозилик ҳужжатлари: тарихий илдизлар ва таҳлилий ёндашувлар. – Б.147.

рассматривать до пятидесяти дел в день. Эта традиция продолжала существовать и в последующие эпохи, например, в Бухарском эмирате в конце XIX – начале XX века судебные дела рассматривались в доме кази или кази-калона[268]

При исследовании любой исторической эпохи документы играют важную роль как источник. К таким источникам можно отнести завещания, инуютномы, приговоры, соглашения, вакфы и другие документы[269]. Чем древнее исследуемый период, тем труднее найти оригинальные источники[270]. Изначально в халифате при составлении официальных документов преобладали европейские (в основном византийские) традиции[271]. Позднее были разработаны специальные формуляры, соответствующие требованиям ислама. В этом важную роль сыграли канцелярии, организованные Умаром ибн Хаттабом (р.а.) и позднее халифой аль-Муатадидом (892–902). В результате исламские правовые документы начали составляться на основе определенных стандартов. Эти стандарты со временем приобрели характер традиции[272].

В Центральной Азии традиция официального оформления семейно-брачных отношений сформировалась задолго до прихода арабов. В частности, примером этого может служить согдийский брачный договор конца VII – начала VIII века [Nov. 3-4][273]. В отличие от вышеупомянутого документа, одним из древних документов, который более традиционен и в некотором смысле отражает “исламский формуляр”, был найден в городе Маймана на востоке Афганистана[274]. Этот документ относится ко второй половине VIII века и принадлежит одному из местных правителей Тохористана, Беку Бомиёну[275].

В последующие эпохи наблюдается значительное усовершенствование процесса официального оформления большинства вопросов, входящих в институт брака (махр, развод, наследство и т. д.). В этом процессе особую роль играют специальные формуляры. В этих формулярах обращается внимание на сущность вопроса и последовательность при составлении текста. Прямо через труд Абу Хафса ан-Насафия (1068–1142) “Матла' ан-нужум ва мажма' ал-'улум”

---

[268]Юсупов М.С. Суд в Бухаре. Судоустройство и судопроизводство в Бухарском эмирате в конце XIX – начале XX в. Текст и вводная статья: Ульфат Абдурасулов и Паоло Сартори. Ташкент-Вена. 2016. – С.16.

[269]О.Д. Чехович в своей статье приводит 34 типа (или образца) документов, связанных с историей Средней Азии. См.:Чехович О.Д. Задачи Среднеазиатской дипломатики // Народы Азии и Африки. – С. 75 – 82.

[270]Ғуломов С. “Иншо” мажмуалари маълумотининг аутентлиги хусусида (Амир Темур номи билан боғлиқ хатлар мисолида) // Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида. Т. 2013. –Б.257 – 269.

[271]Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. – С.78. Однако некоторые исследователи отмечают, что структура и стилистика арабских документов содержат элементы древнеегипетских традиций документоведения. См.: Шамсиддин Камолиддин. Новые арабские документы из Тохаристана (третья четверть VIII в.н.э.). Lambert Academic Publishing Germmany. 2012. – С.3 – 8.

[272]Местные традиции документооборота также были умело включены в оформление документов (выделено нами - Н.Х.).

[273]Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. – Б.37–39.

[274] Эти документы отражают традиции документоведения Древнего Египта, Бактрии и Сасанидов. См.: Шамсиддин Камолиддин. Новые арабские документы из Тохаристана (третья четверть VIII в.н.э.). – С.16.

[275]В настоящее время эти документы хранятся в Фонде Насира Дэвида Халили (Лондон, Великобритания). Первоначально их изучал английский исследователь Г. Хан. См.: Khan G. Newly discovered Arabic documents from early Abbasid Khurasan // From al-Andalus to Khurasan. Documents from Medieval Muslim World / Ed. by P.M.Sijpestejn, L.Sundelin, S.T.Tovar, A.Zomeno. Leiden-Boston: Brill, 2007, – P.201 – 215. Позднее исследователь Ш. Камолиддинов опубликовал эти документы на русском языке. См.: Шамсиддин Камолиддин. Новые арабские документы из Тохаристана (третья четверть VIII в.н.э.). Lambert Academic Publishing Germmany. 2012. – С.3-8.

(“Место восхода звезд и собрание наук”) можно стать свидетелем этого процесса. Автор излагает вопросы, связанные с браком, в следующем порядке, учитывая их содержание[276]. Брачный контракт. Этот документ включает в себя следующие вопросы: заключение брака с несовершеннолетней девушкой; заключение брака между несовершеннолетней девушкой и несовершеннолетним мальчиком; гарантии от отца жениха для уплаты махра за невесту несовершеннолетнего возраста; уплата части махра женихом через опекуна с согласия невесты; уплата части махра женихом без опекуна для невесты. Иск о расторжении брака: иск жены; иск мужа; общие условия или вопросы, необходимые для возвращения жены мужу; расторжение брака без физической близости; возвращение ребенка матери (женщине) на основе определенных условий; освобождение жены от брака по специальным требованиям. Такие формуляры для ведения документов в основном должны были знать будущие казии и факихи. Поэтому они включались в учебную программу мадрас и преподавались студентам как специальные курсы[277].

Пятая глава диссертации называется **“Вопросы брачного контракта, *махра*, развода, алиментов и прав детей-сирот в семейно-брачных отношениях”** и охватывает вопросы *махра*, участие женщины в расторжении брака (*талака*), назначение алиментов и вопросы детей-сирот. Семья с исламской точки зрения формируется на основе взаимного соглашения, и она регулируется определенными правилами. Согласно этим правилам, первым условием семьи признается заключение брака (*акд*), для чего требуется выполнение нескольких дополнительных “условий”. Одним из первоначальных условий брака является махр, который в Коране называется такими терминами, как *садок*, *садака*, *ажр*, *фариза*, *нихла* и другими [278].

Махр непосредственно связан с социальной и экономической жизнью и имеет свое практическое выражение в общественной жизни. Поэтому в этой области ученые вели множество споров и дискуссий, разрабатывая его законодательные нормы с точки зрения фикха, соответствующие шариату. Существует несколько мнений относительно того, что обязательность предоставления (или установления) махра для женщины является непременным условием[279]. В частности, Бурхониддин ал-Маргиноний в своем произведении “Хидоя” указывает на возможность заключения брака без установления *махра*[280]. Этот случай позволяет вступить в брак с условием, что махр не будет

[276]Булгаков П.Г. Формулярь некоторых документов по частному праву из энциклопедии Ан-Насафи. Материаль по истории науки и культурь народов Средней Азии. Ташкент. 1991. – С.67 – 79.

[277]Труд Абу Хафса ан-Насафи «Матла ан-нуджум ва маджма аль-улум» считается источником, отражающим учебники среднеазиатской образовательной программы XI–XII веков. См.: Муҳаммадаминов С.А. Абу Хафс ан-Насафийнинг «Матла' ан-нужум ва мажма' ал-'улум» асари ва унинг Марказий Осиё ислом илмлари ривожида тутган ўрни (XI аср охири ва XII аср ўрталари). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. Тошкент. 2012. – Б.7.

[278]Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф.Кифоя. 2-китоб. – Б.361.

[279]В частности, шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф в своём труде “Кифая” не признаёт приданое условием или опорой брака. Однако он выдвигает идею о том, что обмен приданым должен осуществляться в любое время. См.: Кифоя. 2-китоб. – Б.362.

[280]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.

предоставлен женщине[281]. Однако в этом случае основное внимание уделяется лексическому значению брака, при котором считается, что брак между мужем и женой считается завершённым[282]. То есть, наличие двух лиц, вступающих в брак, устраняет необходимость упоминания махра. Однако все мусульманские ученые, основываясь на аяте из суры Ниса в Коране: “Давайте вашим женам *махр*, как подарок (то есть с искренним намерением)”, пришли к единому мнению, что брак не может существовать без *махра*[283].

При определении размера махра, ханафитские улама опирались на хадисы[284]. Согласно этому, минимальный *махр* составляет десять дирхамов, при этом более высокая сумма не ограничена[285]. Если *махр* установлен менее десяти дирхамов, то учёные вынесли *фетву*, что он должен быть обязательно установлен на уровне десяти дирхамов. Уламы Шафи'и мазхаба, в свою очередь, оценили *махр* как право женщины и оставили определение его размера на усмотрение самой женщины[286]. Вместе с тем, они выдвинули мнение, что согласно шариату, если что-то разрешено использовать в торговле в качестве денег, то это может быть использовано в качестве *махра*.

Один динар был эквивалентен в среднем 2,4 грамма золота[287]. Кроме того, некоторые ученые привели предание, что во времена Пророка за десять дирхамов можно было купить один щит[288]. Минимальное количество *махра*, независимо от периода, было определено как стоимость в среднем 2,4 грамма золота. Эта денежная единица изменялась в зависимости от времени. Например, в начале XX века десяти дирхамам соответствовало 2 рубля[289]. В конце XVIII – XIX веках одна золотая монета Бухарского ханства была равна 4 рублям России[290]. Согласно шариату, каждый динар был принят за золотой, равный десяти дирхамам серебра[291].

Махр в своем роде был разделен на несколько типов, один из которых – *мутъа*. В этом случае мужчина вступал в брак с женщиной на определенный срок за заранее оговоренную сумму (*махр*). В хадисах говорится, что после завоевания Мекки Пророк разрешил совершить *мутъа* на три дня в ходе сражения при Хунайне, а затем запретил это[292]. Также в исламской юриспруденции существует понятие временного брака, который можно

[281]Приданое (махр) не может быть дано по взаимному согласию.
[282]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.
[283]Сура Ниса 4, аят 4. См.: Қуръони Карим ўзбекча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи: Алоуддин Мансур. – Б.55.
[284]Школа ханафитов была основана имамом Азамом Абу Ханифой (699–767).
[285]Потому что за кражу (чего-либо или денег) стоимостью в десять дирхамов полагается наказание.
[286]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.690.
[287]Аҳроров Н. Қадимий ўлчов бирликлари. Тошкент. 1996. – Б.56.
[288] Салоҳиддин Нуриддин. Оила ва шарий никоҳ одоблари.– Б. 27.
[289]Мунтахаб ул-масоил-Туркистон вилоятининг туб вилоятларида амалда бўлган муҳим шариат қонунлари. – Б. 42.
[290]Давидович Е.А. История монетного дела Средней Азии XVII-XVIII вв. (Золотые и серебряные монеты Джанидов). Душанбе. 1964. – С. 67.
[291] Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1 жилд. – Б.371.
[292]Мута –временный брак для удовольствия, сексуального удовлетворения. См.: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.362.

охарактеризовать как аналог *мутъа* брака[293]. По мнению Бурханиддина аль-Маргинани, с точки зрения словесного выражения это является браком, а с точки зрения смысла – временным браком[294]. В Кашкаре этот брак назывался *чукан*. На самом деле это слово использовалось в отношении женщин, которые были в браке и затем развелись. Таким образом, в большинстве случаев можно сказать, что незамужние женщины соглашались на временный брак.

Кроме того, между *мутъа* и *мувакаат никохами* существует различие в их целях. Мутъа в основном заключался для получения сексуального удовольствия, в то время как временный брак осуществлялся исходя из условий и определённых требований. При заключении временного брака обязательно указывался срок, а также предоставлялись определённые *махр* и *нафака* (содержание) женщине[295]. Исследователь М.А. Гизбуллаев утверждает, что временный брак был практиковался в древности среди евреев, персов, а также арабов до прихода ислама[296]. Опираясь на работу дагестанского улама Саида ибн Мухаммада Арконий (1764–1834) под названием حكم متعة النساء ("Юридическое основание временного брака"), утверждается, что временный брак был запрещён Пророком Мухаммадом (с.а.в.), и в этом вопросе известные имамы пришли к единому мнению[297]. Тем не менее, в мазхабе Джафари подчеркивается, что разрешение на такой брак существует[298]. *Мутъа* брак в средние века даже упоминается в контексте отношений Бухары и Ирана. В частности, в произведении Хафиза Таниша аль-Бухарий "Абдулланома" говорится о том, как Абдуллахон, во время своего похода в Герат, послал людей в Бухару с просьбой запросить у ученых фетву относительно того, является ли Герат "даруль харб" или нет[299]. Кази аль-Куззат Нуриддин, имамов, ученые и муфтии, пригласив их в свой дом, рассматривает вопрос и особо останавливается на мутъа браке, заявляя: "*Мутъа* брак является харамом и недействительным по единогласному мнению ученых. Если кто-то считает его дозволенным, то ни один из мусульман, а также представители зими в исламский период не могут быть в безопасности от них"[300]. В Ираке форма временного брака (*мутъа*) неофициально продолжает использоваться до сих пор[301].

---

[293]Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.337.

[294]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.664.

[295]Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. . – Б.398.

[296]Гизбуллаев М. А. Взгляд на "временный брак" в контексте изучения дагестанского арабоязычного правового заключения Саида Араканского // Исломаведение. 2014. №3. – С. 74. https://cyberleninka.ru (дата обращения 11.02. 2015)

[297]Там же.– С. 76.

[298]Джафаритский мазхаб считает, что было двенадцать имамов, все из которых были потомками Али (да будет доволен им Аллах). Шииты-джафариты считают брак мута допустимым, но шииты-зейдиты и фатимиды (исмаилиты), как и сунниты, считают его незаконным. См.: Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. –Б.127.

[299]Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома. – Б.266.

[300]Там же.– Б.266.

[301]Би-би-си подготовила на эту тему специальную программу. См.: https://pt-br.facebook.com; Исследователь Абдулхаким Шари'и Джузджани ссылается на то, что временный брак узаконен под названием "никах мункати" в разделе 6 статей 1075–1077 Гражданского кодекса Исламской Республики Иран. См.: Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари. –Б.91.

В Центральной Азии *махр* предоставлялся двумя способами. Если его нужно было выплатить быстро, он назывался *махр муажжал*. В случае *махра можул* (или *муважжал*) его часть выплачивалась заранее, а оставшаяся часть — после смерти мужа или его развода[302]. В практике казы также чаще встречается *махр* в виде *махра можул*. Кроме того, согласно обычаю, махр можно было выплачивать в рассрочку[303]. В Хоразме *махр* не требовался заранее. Когда супруги разводились или муж умирал, женщина имела право получить *махр*[304]. Если муж умирал, оставшаяся часть *махра* выплачивалась из его наследства. Это называлось правом на брак и составляло 1/8 части наследства. В источнике отмечается, что это было обычной практикой в Хорезме. Хотя эта информация требует дополнительного исследования, это можно объяснить тем, что в этом регионе *калин* (плата за невесту) был важнее *махра*.

Согласно исламским юридическим нормам, развод может быть *хасан* (правильный), *ахсан* (лучший) или *бид'и* (неправильный)[305]. Число разводов приведено в Коране. В частности, о разводе, после которого возможно повторное заключение брака, говорится: "(Развод, после которого муж может вернуть жену) допускается дважды. Затем (нужно либо) удержать (жену) добром, либо расстаться с ней достойно. И вам не дозволено забирать что-либо из того, что вы дали им (своим женам в качестве *махра*)"[306]. Хасан-*талак* – это развод, совершаемый в соответствии с сунной, при котором женщине трижды дается развод в три разных периода её чистоты (то есть после завершения менструации). *Ахсан-талак* – это развод, при котором муж даёт жене один развод в период её чистоты, затем ждёт окончания срока *идды*, после чего может вновь заключить с ней брак, выплатив *махр*[307].

Обычно срок *идды* для женщины составляет три месяца и 10 дней, а для вдовы — четыре месяца и 10 дней[308]. По поводу *ахсан-талока* среди ученых существуют разногласия[309]. *Бидъий-талок* это развод, при котором женщина разводится тремя *талаками* сразу одним словом. Такой развод приводит к

---

[302]Маҳри можул - это деньги, которые даются после заключения брака. См.: Иброҳимов Б. Васиқалар тўплами (XVI асрнинг иккинчи ярми Самарқанд областидаги юридик документлар). – Б.127; Каримов Э. Юридические аспекты семейно брачных отношений в Средней Азии XIX начала XX веков // Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида (Профессор Розия Мукминова хотирасига бағишланади). – С.203–213.

[303] Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.409.

[304]Отдел рукописей АН РУз ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар бўлими №8412. 4[а]-вароқ.

[305]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.764; Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф талоқни аҳсан, сунний, бидъий, очиқ-ойдин, киноя ли турларга ажратади. Қаранг: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.388-413; Салахиддин Мухиддин утверждает, что правоведы считают развод соответствующим шариату, независимо от того, когда и как он применяется, и утверждает, что он соответствует суннитским принципам талака и шариата и противоречит принципам биди талака и шариата. См.:Салоҳиддин Муҳиддин. Шаръий никоҳ одоблари. – Б.39.

[306]Аль-Бакара, Сура 2, аят 229. Қуръони Карим ўзбакча изоҳли таржима. Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур. – Б.27.

[307]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд.– Б.766; Если примирение происходит в течение идды (определённого срока), не имеет значения, согласна ли женщина на примирение. Но если идда истекает, то право выбора также остаётся за женщиной. Однако они могут примириться. См.: Салоҳиддин Муҳиддин. Шаръий никоҳ одоблари. – Б.43.

[308]Салоҳиддин Муҳиддин. Оила ва шаръий никоҳ одоблари. – Б.49 – 53.

[309]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.766.

окончательному разрыву брака. Анализ документов показывает, что в судебной практике чаще всего встречались разводы с одним или тремя *талаками*. После такого развода женщине обязательно выплачивался *махр*. В целом, по вопросу обязательности *махра* также существовали некоторые разногласия. Однако в большинстве случаев женщины добровольно отказывались от *махра*. Документы не указывают причины такого поведения женщин. Согласно некоторым устным преданиям, для женщин, добровольно отказавшихся от махра, открываются врата рая[310].

В документах, относящихся к вопросам семьи и брака, приводятся сведения о сроках *идды* женщины после смерти мужа или развода. В любом случае женщина оставалась в доме мужа на время *идды*. Если она находилась в *идде* после развода, муж был обязан обеспечивать ее и детей до окончания срока *идды*. Если же муж умер, женщина могла содержать себя за свой счет или получать средства из наследства, если оно было разделено. В Хивинском ханстве чаще встречаются документы, касающиеся мужчин, не обеспечивавших жену или детей алиментами[311]. Эти документы представлены в форме исковых заявлений, исполнение которых осуществлялось с непосредственным вмешательством ясавулбаши. Также встречаются документы, касающиеся несоблюдения женщиной срока идды. Эти документы можно отнести к разряду редких. Бурхануддин аль-Маргинаани в своем труде "Хидоя" отмечает, что мусульманские женщины-военнослужащие, пленницы и переселенки не обязаны соблюдать *идду*[312]. Однако в практике заключения браков женщине в любом случае предписывалось по возможности соблюдать срок *идды*. Об этом свидетельствует следующий документ: "... *Эти просители заявляют, что в отношении Мухаммад Шарифа... такой-то кази вынес решение, и, как они поняли, согласно этому решению, жена не обязана соблюдать идду. Однако, по их мнению, после вынесения решения жене из предосторожности необходимо соблюдать идду, и если она проведет этот срок... это будет правильно и похвально... Да будет долголетием одарен их государственный и личный век, амин, амин, амин*"[313]. На документе было поставлено шесть печатей.

Если женщина испытывала неудовлетворённость или по какой-либо причине просила развод у мужа, в обмен на это махр возвращался. Это называлось *хулуъ* (خلو). Согласно преданиям, жена сподвижника Сабита ибн Кайса (р.а.) Джамила (р.а.) поступила именно так[314]. Она вернула мужу сад, который получила в качестве *махра*. *Хулуъ* приравнивался к *баин-талаку* (окончательному разводу), и возврат к прежним супружеским отношениям

[310]Июль 2014 г. Интервью с отин ойи, проживающими в окрестностях города Коканда.
[311]ЦАРУз. Фонд.И-125,список-2, №646.
[312]Бурҳониддин ал-Марғиноний. Ҳидоя. 1-жилд. – Б.740, 742.
[313]ЦАРУз. Фонд.И-125, список-1, №64.
[314]Хулуъ (**خلو**) **خلا**– оставаться пустым, незаполненным; быть свободным. Арабско-русский словарь. I-том. Составил проф. Х.К. Баранов. – С.298. Шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф отмечает, что это слово чаще всего используется в словаре в значении "раздевание". См.: Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Кифоя. 2-китоб. – Б.455; Максудходжа ибн Мансурходжа упоминает, что хулу (хул) появляется в словаре в форме хули и баин. См.: Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.492.

считался недопустимым. Согласно одному из фикхских источников, “Джамиъу-р-румуз”, в такой ситуации женщина должна была сказать: “Я выкупаю у тебя один талак за свой махр и содержание на период *идды*”, а муж должен был ответить: “Я соглашаюсь на эти условия”[315]. Отец девушки также мог осуществить *хулуъ*. Если отец несовершеннолетней девушки за свой счет проводил *хулуъ* (то есть давал имущество и добивался развода для дочери), то развод вступал в силу, но выплата упомянутого имущества не считалась обязательной. Правом *хулуъ* пользовались не только женщины, но и мужчины. Если в момент *хулуъ* по решению казия (судьи) указывалось, что *махр* и обязательное содержание жены аннулируются, то они не выплачивались. Однако жилье, в котором проживала женщина, не считалось аннулированным, если только она сама не брала на себя обязательство покинуть его[316].

Обязанности мужа включали обеспечение жены и несовершеннолетних или нетрудоспособных детей. Содержание (*нафака*) состояло из жилья, ежедневного питания и одежды. В практике брака в Средней Азии встречались разные формы выплаты нафакы: ежедневно, ежемесячно или единовременно[317]. Это, конечно, осуществлялось по взаимному согласию между супругами и в соответствии с шариатскими нормами, местными традициями. Чаще всего ежедневное содержание (*нафака*) устанавливалось решением казия. Кроме того, если муж отправлялся в поездку или отсутствовал по какой-либо причине, он заранее оставлял содержание на период отсутствия. Если он не оставил нафака перед отъездом, жена имела право взять долг, который оформлялся решением казия и покрывался за счет мужа. После возвращения муж обязан был выплатить долг, а если он не возвращался, то сумма погашалась из его наследства. Назначенная или предусмотренная нафака оформлялась документально-распиской мужа или жены. Одна из характерных черт народов Средней Азии терпимость и милосердие. В частности, с древних времен существовала традиция заботы о сиротах независимо от их национальности, религии или социального происхождения.

В архивных фондах, относящихся к Бухарскому, Хивинскому и Кокандскому ханствам, встречаются документы, касающиеся сирот. Большая часть этих документов относится к XIX – началу XX века.

По содержанию и структуре они делятся на несколько категорий:

- усыновление или опекунство над сиротами,
- распоряжение их наследственным имуществом,
- брак сирот,
- воспитание сирот во дворцах.

Большинство этих документов было оформлено в системе судопроизводства казиев. В судопроизводственных документах казиев в отношении детей, не имеющих одного или обоих родителей, в основном использовался термин *сагир* (с арабского – маленький, младенец, малолетний).

[315]Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.492.
[316]Мақсудхўжа ибн Мансурхўжа. Мажмаъ ул-мақсуд ёки Мухтасар ул-виқоянинг ўзбекча шарҳи. – Б.496.
[317]ИВАНРУз. №1386.

Этот термин среди народов Средней Азии, в частности у узбеков и таджиков, означал сироту. В некоторых казийских документах X–XIII веков также встречается арабское слово *ятим* (يتيم, что означает сирота). Иногда слово сагир добавлялось и к именам несовершеннолетних детей, у которых были оба родителя, но такие случаи были редкими. Поэтому различать эти понятия можно, исходя из содержания самих документов [318].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации впервые исследовано положение женщины в семейно-брачных отношениях на примере XVI — начала XX вв. на основе исторических трудов, непосредственно связанных с темой, рукописных источников и архивных документов, а также других дополнительных источников. На основании изучения материалов в процессе исследования были сделаны следующие выводы:

1. Со времен матриархата матери считались лидерами общины и божествами, продолжающими род, что нашло отражение в рисовании и скульптуре их изображений. В этот период верховным божеством был образ богини-матери, главной функцией которой было участие в сотворении мира и всего живого, покровительство плодородию, выполнение творческих задач, включавших законы и тайные знания. Образ матери также освящается в соответствии с тремя основными факторами: зачатием (рождением), питанием и сменой времени (смертью и возрождением).

2. Согласно археологическим находкам, в Средней Азии мать обычно изображается старой, с горбатым лицом, большим носом, узким подбородком и опущенными вниз глазами. В древнехорезмийских текстах марданских манихеев она именовалась Нана, а в древнетюркских надписях — Маяна, у узбеков — Умаяна, а у таджиков — Момо или Биби. В некоторых районах Самарканда слово “мардона” также использовалось для обозначения пожилых людей.

3. В семейно-брачных отношениях к женщинам обращались в зависимости от степени их родства (по происхождению), социального положения и выполняемых ими обязанностей. В частности, женщина на протяжении всей своей жизни имела определенные статусные уровни (бабушка, няня, мать, дочь, сестра, тетя, тетушка и т. д.), которые были связаны с родственными связями. Первый слог слова родства — бабушка, а в местных диалектах для ее обозначения используются такие слова, как момо, эна, катина (прабабушка) и анна. Мать (آنا) в Авесте называется “Матри”, что означает “кормилица”. На огузском языке он называется *аба* (отец), а на карлукском туркменском — *ана* (мать)”.

4. Слово “*бану*” употребляется по отношению к имени женщины в уважительном смысле. К женщинам из высшего сословия обращались не по их

[318]Троицкая А.Л. *Сагира* в Кокандском ханстве (XIX в.) // Исследования по истории культуры народов Востока. – С. 271.

настоящим именам, а по другим терминам. Это можно увидеть в том, как к ним обращаются по имени, например, *ханум, бегим, ага/ага, ака/ака, бекач* или по второму имени. Когда в семье рождалась девочка, использовались такие слова и фразы, как “дитя вуали”, “владелица украшений” или “опьяненная”.

5. История Центрально-Азиатского региона, и в частности история узбекской государственности, показывает, что женщины с древнейших времен имели определённое место в обществе и семье. С точки зрения исторических фактов женщины изображаются как умные, стойкие, предприимчивые, образованные и знающие, борцы за справедливость, политически подкованные, знающие толк в государственном управлении, а также сострадательные и добрые. Видно, что они также в полной мере выполнили свои естественные обязанности матерей, сестер, теть и спутниц жизни.

6. Становится очевидным, что семейно-брачные отношения среднеазиатских ханств XVI – начала XX вв., роль женщин в них, исламская юриспруденция, институт семьи, жизнь и деятельность женщин разных сословий не подвергались систематическому изучению в историческом и региональном плане. Частично исключая из рассмотрения жизнь и деятельность женщин высших сословий, проживавших в Бухарском, Хивинском и Кокандском ханствах, он не позволяет составить детальную картину положения и участия женщин из других сословий в жизни общества. Это по-прежнему мешает нам делать обоснованные научные выводы по вопросу женщин Центральной Азии.

7. Исторические источники описывают события, связанные с жизнью женщин, в повторяющейся последовательности. В частности, сюда входит информация о браках, заключенных в политических целях, о женщинах, которые активно участвовали в государственных делах, и о женщинах из разных социальных слоев. Эта информация помогает определить место и роль женщин Центральной Азии в семье и обществе.

8. Были установлены такие оригинальные судебные документы, как маджму аль-васаик, хатт-и никах (свидетельство о браке), васика-и талак (свидетельство о разводе), хатт-и икрарайи завджа (письмо-признание жены), отражающие различные формы средневековых судебных процедурных документов;

9. Документы, хранящиеся в Центральном архиве Республики Узбекистан, посвящены вопросам махзара, развода, идды, хулу, махра, вакиля, сбора брачных и наследственных денег, содержания, замужества несовершеннолетних девушек, *куфу* (равенства), *сагира* (сиротства). Их можно рассматривать как практическое проявление правил и обычаев шариата.

10. Исторические труды, написанные в рассматриваемые периоды, не в состоянии в полной мере раскрыть вопросы образа жизни женщин, их положения в обществе и семье, их участия в повседневной жизни. Это препятствует последовательному хронологическому и систематическому исследованию женских проблем. Для восполнения этого пробела, важную роль играют воспоминания иностранных туристов, посетивших Среднюю Азию с

различными целями, мемуары некоторых российских официальных лиц, а также публикации в прессе того времени.

11. На основе анализа источников по данной теме установлено, что необходимо учитывать образ жизни населения (оседлый, полуоседлый), влияние норм шариата и местных обычаев на жизнь женщин, степень изменения положения женщин в семье и обществе, сложившегося с древнейших времен по тюркским традициям, место и роль женщин в динамике различных социальных слоев, а также процесс социализации мусульманских женщин в обществе в результате реформ, проведенных в административно-религиозной системе управления Российской империи.

12. Обсуждаемые выше вопросы отражают уникальный образ жизни женщин не только в Центральной Азии, но и в мусульманском мире. Очень часто, в результате вступления женщин в семейные и брачные отношения их положение в обществе укреплялось. Эта ситуация побуждала их активно участвовать в жизни семьи и общества. В некоторых случаях муж, дети и родственники женщины были вынуждены считаться с ней. В других случаях женщина становится беспомощной жертвой своего времени. В любой ситуации женщины стремились отстаивать свои права.

13. Женщины из высших слоев общества играли уникальную роль в таких вопросах, как ослабление политической напряженности, примирение двух враждующих государств и восстановление взаимного сотрудничества посредством брака.

14. История всегда служила надежным мостом, соединяющим прошлое и будущее. События, записанные на ее страницах, заставили людей гордиться своими предками (а порой и ненавидеть их), продолжать совершать добрые дела, которые они совершили, учиться у них и делать правильные выводы. Мы полагаем, что данное исследование также послужит восполнению отмеченных выше пробелов, а также позволит изучить жизнь средневековых женщин на основе архивных материалов, судебных документов и исторических (а при необходимости и литературных) произведений.

По результатам исследования были разработаны следующие предложения и рекомендации:

1. Введение в научный оборот документов, касающихся семейно-брачных отношений XVI – начала XX вв.;
2. Создание исторических образов узбекских женщин и производство телевизионных программ, документальных и исторических фильмов;
3. Организация в музеях отдельных выставок, с использованием документов, связанных с семейно-брачными отношениями;
4. Создание спецкурсов “История семьи”, “Роль женщины в семье и обществе”, “Исторический облик женщины” для студентов исторических факультетов и социально-гуманитарных отделений высших учебных заведений республики;
5. Создавать специальные веб-сайты на основе недавно собранной информации по проблемам женщин.

SCIENTIFIC COUNCIL № DSc.03/30.12.2021. Tar.26.03 ON AWARDING SCIENTIFIC DEGREES UNDER UNIVERSITY OF UZBEKISTAN NIZAMI

NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF UZBEKISTAN

XIDIROVA NARGIZAHON O‘RINOVNA

THE POSITION OF WOMEN IN FAMILY AND MARITAL RELATIONS (USING THE EXAMPLE OF THE CENTRAL ASIAN KHANATES OF THE 16TH — EARLY 20TH CENTURIES)

07.00.01-History of Uzbekistan

ABSTRACT OF DOCTORAL (DSc) DISSERTATION OF HISTOTICAL SCIENCES

Tashkent - 2025

The theme of the dissertation is registered by the Supreme Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan as №B.2021.4.DSc/Tar31.

The dissertation was completed at the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan.

The abstract of dissertation has been posted in three languages (Uzbek, Russian and English (resume)) on the website of Scientific Council (www.ik-tarix.tdpu.uz) and on the informational-educational portal "ZiyoNet" (www.ziyonet.uz)

The scientific consultant:	**Karimov Elyor Erikovich** Doctor of History, Professor at Hofstra University (USA)
Official opponents:	**Bobojonova Dilorom Bobojonovna** Doctor of Historical Sciences, Professor
	Aminov Bobur Bobomurodovich Doctor of Historical Sciences, Professor (Acting)
	Bekmirzaev Ilkhomjon Isroiljonovich Doctor of Historical Sciences, Professor
Leading organization:	**Tashkent State University of Oriental Studies**

The defense of the dissertation will take place on "___" _____ 2025 at _____ at the meeting of the Scientific Council DSc.03/30.12.2021.Tar.26.03 under Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan. (the address: 100185, 27 Bunyodkor Street, Chilanzar District, Tashkent. Phone: (99871) 276-76-51; Fax: (99871) 276-76–51; e-mail: tdpu_kengash@edu.uz).

The dissertation is available at the Information Resource Centre of Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan (The dissertation has been registered as №_____). Address: 100185, 27 Bunyodkor Street, Chilanzar District, Tashkent. Phone: (99871) 276–76–51; Fax: (99871) 256-76–51., e-mail: tdpu_kengash@edu.uz.)

The abstract of the dissertation was distributed on "_____" _____ 2025.
(Mailing report register No. _____ on "____" _____2025).

A.Askarov
Chairman of the Scientific Council on awarding the scientific degrees,
Doctor of historical sciences, akademik

Y.R. Tayronov
Scientific secretary of the Scientific
Council on awarding the scientific degrees,
candidate of historical sciences

F.O. Ismatullayev
Chairman of the Scientific seminar under
the Scientific Council on awarding scientific
degrees, Doctor of historical sciences

INTRODUCTION (abstract of the DSc thesis)

The aim of the study is to scientifically substantiate the position of women living in the territory of the khanates of Central Asia in the 16th – early 20th centuries, within the framework of family and marital relations.

The object of the study is the position of women in family and marital relations in the territory of the khanates of Central Asia in the 16th – early 20th centuries.

The research's scientific novelty lies in the following**:**

It was revealed that sources and documents devoted to family and marital relations used the following expressions when addressing women: **ترم** (*tarim*), **با** (*aba*), **اپا** (*apa*), **فذن** (*qazin*), as well as *bonu*, *xonum*, *begim*, *og‘o/og‘a*, *oqa/aka*, *bekach* and other forms of honorifics;

The study reveals the specific features of clerical documents from the 16th to early 20th centuries containing information on family and marital relations, in particular, their formulaic structure, registration system, and practical application mechanisms;

It has been demonstrated that, unlike in the Khanates of Bukhara and Kokand, in the Khanate of Khiva, some marriage contracts were formalized in the form of a purchase and sale agreement (*bay' or bayaa*), which corresponded to the opinions of certain Hanafi scholars regarding the permissibility of marriage using the *bayaa* formula;

It has been shown that the archives of the Kokand Khans (collection no. 1043, inventory 1) and the collections of the Kokand State Museum-Reserve contain documents related to issues of inheritance, recognition, marriage ransom (*nikohona puli*), the status of orphans (*sag'ir*), *mahr*, and the khan's *harem*. However, similar documents are absent from the collections of the Khanates of Bukhara and Khiva. It has been proven that from the 16th to the early 20th centuries, marriage contracts (nikoh *ahdi* or *aqd*) were typically concluded after the mahr had been determined, while divorce decrees (*taloq xatlari*) were decisions issued by qadis in family matters. These documents reflect the reasons for divorce, types of divorce, cases in which a woman was granted the right to divorce (*khul*), as well as issues of mahr and alimony4

It has been established that women had the opportunity to directly appeal to the ruler, ruleress, or responsible officials on matters related to family and marriage, and also filed petitions with qadis, biys, or justices of the peace regarding the collection of *mahr*, the return of the bride price, the receipt of a share of the husband's inheritance, divorce, and the assignment of alimony.

Implementation of research findings. The findings of the study "The Position of Women in Family and Marital Relations (Based on the Khanates of Central Asia in the 16th – Early 20th Centuries)" were implemented as follows:

Historical documents concerning the activities of qadis, the family, marital and inheritance relations of medieval women, waqf property, letters of recognition (ikrarnama), powers of attorney (*vakolatnama*), and other archival materials were

used to reorganize the exhibition dedicated to the Kokand Khanate in the history section of the Kokand State Museum-Reserve (according to information from the Agency for Cultural Heritage of the Republic of Uzbekistan dated December 22, 2023, No. 04-05/4841). As a result, the history of the activities of the qazi court, an important part of the qazi institution, as well as information on women's participation in medieval family, marriage, inheritance, and purchase and sale agreements, were enriched with factual materials;

The materials contained in rare archival documents of the Qazis, stored in the Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhan Beruni of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (the manuscript "Majmu' al-wasaik" - "Collection of Documents"), the National Archives of the Republic of Uzbekistan, the Bukhara State Museum-Reserve, were used in the framework of the implementation of the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. PK-5186 dated July 16, 2021 "On additional measures to improve the activities of the Center for Islamic Civilization in Uzbekistan." In accordance with paragraph 18 of the "Roadmap" for the Study of the Scientific Heritage of Ancestors Who Contributed to the Development of World Science and Civilization, and the Promotion of the Achievements of the New Stage of Development (section "Spiritual and Educational Propaganda"), research data was used in the framework of events entitled "The Heritage of Ancestors - a Source of Example and Education" (according to information from the Center for Islamic Civilization in Uzbekistan dated February 16, 2023, No. 08-17/149). As a result, new data were made publicly available, based on the materials reflected in the "Majmua ul-vasoyik" ("Collection of Documents"), monographs, compilations of fatwas and several qadi documents, stored in the collections of the National Archives of the Republic of Uzbekistan and the Bukhara State Museum-Reserve;

It was revealed that the Department of "Manuscripts, Rare, and Especially Valuable Editions" of the Alisher Navoi National Library of Uzbekistan has introduced, for the first time, a number of individual printed publications, newspapers, and magazines published in Turkestan in the late 19th and early 20th centuries into academic circulation. Furthermore, the research materials were used during the roundtable discussion "The Image of Women in Manuscripts and Historical and Artistic Works," held on April 6, 2021, as part of Reading Week, on the topic of "Gender Issues in National and Religious Values (Based on Manuscript Sources, Historical and Artistic Works)," as well as during the roundtable discussion "A New Look at the New Uzbekistan," held on April 20, 2022. A report on "Sources on Women's Issues Stored in the Rare Editions Department of the Alisher Navoi National Library" was used in a academic discussion (according to a reference from the Alisher Navoi National Library dated November 29, 2022, No. 01-20/1483). As a result, a number of printed works, newspapers, and magazines published in Turkestan from the late 19th to early 20th centuries were, for the first time, introduced into academic circulation and utilized in the work of roundtable discussions: "Book Reading Week," "Gender Issues in National and Religious Values (Based on Manuscript Sources, Historical and Artistic Works)," "The Image of Women in

Manuscripts and Historical and Artistic Works," and "New Uzbekistan – a New Worldview" (April 20, 2022);

The dissertation research materials were also utilized in the preparation of scripts for the programs "Nafosatnoma," "Mavzu," and "Iptido," broadcast on the "O'zbekiston tarixi" television channel. Specifically, the stories were based on information about historical figures such as Tomiris, Fatima binti Muhammad of Samarkand, *Turkon-ogo, Saroymulk-khanim*, and other significant female figures in the history of Uzbek statehood. Information from manuscripts and archival sources dating from the 16th to early 20th centuries was used on family and marital relations, waqf estates founded and managed by women (mutawally), as well as on the socio-political, economic, and cultural roles of women in the Middle Ages (according to the National Television and Radio Company of Uzbekistan's report dated February 24, 2023, No. 06-28-309). As a result, the Nafosatnoma, Mavzu, and Iptido programs were enriched with reliable sources;

The research results were utilized to achieve the objectives set by the Kokand State Pedagogical Institute as part of the fundamental project HT-F2-001 "Cultivating the Idea of National Independence in Students' Minds While Teaching Geography in Secondary Schools" under the direction of O. Kozibaeva. The research findings were used as part of the project to develop the methodological manual "Cultivating the Idea of National Independence in Students' Minds" "In the process of teaching geography in secondary schools" to cover issues such as historical values, the attitude toward mothers in our traditions, raising daughters, and family values (reference book of the Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi, dated December 4, 2023, No. 1310/04). As a result, the teaching aid prepared within the framework of the project was enriched with information on historical values, the attitude toward mothers in our traditions, raising girls, and family values.

Thesis scope and structure. The dissertation consists of an introduction, six chapters, 18 paragraphs, a conclusion, a bibliography, and an appendix. The main body of the study occupies 259 pages.

E’LON QILINGAN ILMIY ISHLAR RO‘YXATI
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУСhНЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I bo'lim (I част, I part)

1. **Хидирова Н.Ў.** Оила-никоҳ муносабатларида аёлларнинг мавқейи (XVI-XX аср бошлари Ўрта Осиё хонликлари мисолида). Монография. – Тошкент, 2018. - 352 б.

2. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта Осиёдаги оила-никоҳ муносабатларига оид ҳужжатлар: анъанавийлик ва ўзига хослик (XVI-XX аср бошлари) // Тошкент ислом Университети илмий-таҳлилий ахборот. 1-сон. – Тошкент, 2015. Б.52-55. (07.00.00 №21).

3. **Хидирова Н.Ў.** Маҳр-никоҳ шарти // Тафаккур. 2-сон. – Тошкент, 2015.Б. 91-92. (07.00.00 № 20).

4. **Хидирова Н.Ў.** Брачные документы Средней Азии: текст, содержание и формаляр структура (на основе казийских документов XVI-XX вв.) // Sharq mash’ali. 3/4-сон. – Тошкент, 2015. Б.38-44. (07.00.00 № 9).

5. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта Осиё аёлларининг ижтимоий-иқтисодий мавқейини тадқиқ этишда вақф ҳужжатларининг ўрни // Sharqshunoslik. 1-сон. – Тошкент, 2016.Б. 55-63. (07.00.00 №10).

6. **Хидирова Н. Ў.** Шарафуддин Али Яздийнинг “Зафарнома” асарида темурий маликалар тавсифи // ЎзМУ хабарлари. 1/1-сон. – Тошкент, 2016. -Б.4-7. (07.00.00 № 22).

7. **Хидирова Н.Ў.** Жўйборлар ким? // Тафаккур. 3-сон. – Тошкент, 2018, Б. 91-92. (07.00.00 № 20).

8. **Хидирова Н.Ў.** Марказий Осиёда яшаган аёлларнинг тарихий образи // Марказий Осиё Реннессанси журнали. Жилд 1, сон 1. Тошкент. 2021. Б. 37-48. Тошкент. 2020. Б. 6-19.

9. **Хидирова Н.Ў**. Аёллар масаласига оид манбалар ва уларнинг таҳлили (XVI-XX аср бошлари Ўрта Осиё мисолида**) //** Марказий Осиё Реннессанси журнали. Жилд 2, сон 1. Тошкент. 2021. Б. 37-48.

10. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта асрларда аёлларнинг давлат сиёсатидаги иштироки. \\ Соҳибқирон юлдузлари – Тошкент, 2018, 2022. Махсус сон. Б. 65-71. (07.00.00 №36).

11. **Хидирова Н.Ў.** Аёлларнинг таълим соҳасидаги фаолияти (Ўрта асрларга оид манбалар асосида). \\ Соҳибқирон юлдузлари – Тошкент, 2022. №4. Б. 61-66. (07.00.00 № 36).

12. **Xidirova N. O‘.** Marriage Practices: 18th to early 20th c.: Central Asia // Encyclopaedia of Women & Islamic cultures Online. Brill.nl/ewio. ISS№1872-5309. 2023. P. 1-13.

13. Xidirova N.O‘. The Social Status of Muslim Women in Turkestan before and after Russian Colonization. Oriente Moderno. brill.com/ormo pp. 208-227. Volume 102 | Issue 2 | 2022. Pages: 192–207.

14. **Хидирова Н.У.** Некоторые вопросы социалного положения женщины в Туркестане (по материалам газетных изданий конца XIX – начала XX вв.) // Islom tafakkuri. c. 25-31. №21. (07.00.00 №21).

15. **Хидирова Н.Ў.** Қозилик ҳужжатларини ўрганишда “Мажъмуъ ал-васойиқ” ва “Жунг” асарларнинг аҳамияти // Xorazm Ma’mun akademiyasi axborotnomasi. 2023. B/ 159-163. (07.00.00 № 26).

16. **Xidirova N.O‘.** Markaziy Osiyoda ayollarga nisbatan qo’llanilgan murojat so’zlar va tarixiy atamalar. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 3 / ISSUE 2 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ ISSN: 2181-3906 2024. B. 1076-1086.

17. **Хидирова Н.У.** ОДЕЖДА ЖЕНЩИН СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ // JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume–67_Issue-1_December-2024. https://scientific-jl.org/index.php/new B. 195-101.

II bo‘lim (II част, II part)

1. **Хидирова Н. Ў.** Қўқонда фаолият юритган шайх ва сулолалар шажараси // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Реаспублика илмий анжумани. Фарғона. 2009. Б. 309-312.

2. **Хидирова Н.Ў.** Марказий Осиё ижтимоий-иқтисодий масалаларини тадқиқ қилишда фатволарнинг ўрни (XIII-XVI асрлар) // Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ёндашувлар. Тошкент. 2010. Б. 59-63.

3. **Хидирова Н.Ў.** Темурий маликалар ва уларнинг тарихий портрети // Тарихий меросни ўрни ва замонавий декоратив амалий тарихий тимсолларни талқин қилиш. Тошкент. 2011. Б. 36-42.

4. **Хидирова Н.Ў.** Саёҳатнома ва мемуар (хотира) асарларни тадқиқ қилинишига доир айрим мулоҳазалар // Маънавий мерос ёшлар тадқиқотларида Республика ёш олимлар илмий тўплами. Тошкент. 2011. Б.131 - 137.

5. **Хидирова Н. Ў.** Ўрта Осиё оила никоҳ муносабатларида маҳр: умумий ва ўзига хос жиҳатлари // Марказий Осиё тарихи замонавий медиевистика талқинида. Халқаро конференция тўплами. Тошкент. 2013. Б. 213-223.

6. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта Осиё тарихини ўрганишда шажара ва сулолаларнинг ўрни // Историческая наука в контексте интеллектуалного развития Централной Азии. Республиканская научная конференция. Сборник. Ташкент. 2014. Б.283-289.

7. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта Осиё аёллари ижтимоий иқтисодий мавқеини тадқиқ этишда вақф ҳужжатларини ўрни (ЎзР МА материаллари асосида) // Ўзбекистоннинг тарихий, маънавий ва маданий мероси давлат ҳимоясида. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент. 2014. Б.34-40.

8. **Хидирова Н.Ў.** XIX аср иккинчи яармида фарғона водийсида аёллар (В. Наливкин ва М. Наливкина материаллари асосида) // Фарғона водийси тарихи яанги тадқиқотларда. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Андижон. 2015.Б. 252-255.

9. **Хидирова Н.Ў.** Амир Темур ва темурийларнинг ички дипломатик муносабатларида *аҳд* (битим) ва унинг аҳамияти // Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши // VIII Республика илмий амалий конференцияси. Тошкент. 2016. Б.234-239.

10. **Хидирова Н.Ў.** Амир Темур ва темурийларнинг дипломатик муносабатларида аёлларнинг ўрни (XIV аср иккинчи яарми XV аср бошлари) // Хорижий шарқ мамлакатлари тарихий жараёнлари ва уларни ўрганишнинг долзарб муаммолари Республик илмий-амалий конференцияси. 2016. Б.146-153.

11. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта Осиё аёллари ҳаёти ва фаолияти хорижликлар нигоҳида (XIX-XX аср бошларига оид айрим эсдаликлар ва вақтли матбуот нашрлари

асосида) // Ўзбекистон этнологиясининг замонавий назарий-методологик муаммолари. Республика илмий амалий конференцияси. Т. 2017. Б.120-128.

12. **Хидирова Н.Ў.** Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архиви фондларида сақланаётган Ўрта Осиё хонликларига оид *қозилик* ҳужжатлари // Архивлар ва моддий-маданий мерос объектлари:интеграцияси жараёнлари, муаммолар ва уларнинг ечимлари. Республика илмий-амалий конференцияси. 2017. 22-сентябр. Б.67-75.

13. **Хидирова Н.Ў.** Ўрта асрларга оид қўлёзма манба ва архив ҳужжатларида аёлларнинг ҳуқуқлари (XVI-XX аср бошлари) // Аёл, оила ва жамият: қонун ҳужжатлари ва уларни янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари. Республика илмий-амалий конференцияси. 2017. 29-сентябр. Б.56-63.

14. **Хидирова Н. Ў.** Хива хонлиги оила-никоҳ муносабатларида аёлларнинг мавқейи (XIX аср иккинчи ярми XX-аср бошларига оид архив ҳужжатлари асосида) // Хоразм воҳаси тарихи жаҳон цивилизациясида. Академик Яҳё Ғуломов номидаги “Ўзбек халқи ва унинг давлатчилик тарихи” Республика илмий семинарининг 74-йиғилиши ва “Хоразм тарихи ўқишлари” туркумидан I-Республика илмий конфренцияси материаллари. 2018. 17-19 май. Хива, Урганч. Б.78-85.

15. **Хидирова Н.Ў.** Амир Темур ва темурийлар даври ижтимоий-сиёсий ҳаётида аёлларнинг иштироки (XIV аср иккинчи яарми XV аср бошлари // Мавераннахр в эпоху Амир Темура. Илмий тўплам. Тошкент. 2018. Б.162-172.

16. **Хидирова Н.Ў.** Средневековая общественно-политическая ситуация и ее влияние на жизн женщин (на примере Бухарского ханства XVI-XX веков) // Академиуа наук Республики Таджикистан Институт истории, археологии и этнографии им. Дониш Фонд Рудаки (Париж, Франциуа), Международный научный центр музыкалной культуры народов Востока (Борбад). Исследования древной культуры: история и современност. Душанбе. 2019. С. 651-662.

17. **Хидирова Н.Ў.** Қўқон хонлари ҳарамидаги аёлларнинг ҳаёти, фаолияти ва ижтимоий-сиёсий мавқейи // Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. Халқаро конференция материаллари. – Фарғона, 2019. 176-179.

18. **Xidirova N.O‘.** Orphan child in customs and traditions of Central Asian nations: attitude and historical experience // VIII Всероссийской туркологической конференции (с международным участием) посвященной 100-летию со дню рождению народного поэта Урал через века в будущее Алтай. Уфа. 2019. – С. 354-358.

19. **Хидирова Н.У.** Особенности вакфов, учрежденных женщинами и социалный статус женщин в качестве учредителя вакфов (на примере вакфных документов Бухарского ханства XVI – начала XX в.) // Медиа майдонда тарих фани ва архившунослик интеграцияси муаммолари”, илмий-амалий халқаро конференция (2019 йил 5-6 ноябр; Термиз). Тошкент. 2019. С.91-95.

20. **Хидирова Н.Ў.** Оила-никоҳ муносабатларига оид архив ҳужжатлари таҳлили // Ўрта асрлар даври тарихи бирламчи ёзма манбаларда: муаммолар ва ёндашувлар мавзусидаги илмий-амалий семинар материаллари. Тошкент. 2020. Б. 69-72.

Avtoreferat O‘ZMPU “Ilmiy axborotlari” jurnali tahririyati
tomonidan 2025-yil 30 oktyabrda tahrirdan o‘tkazildi.

Bosishga ruxsat etildi: 31.10.2025-yil
Bichimi 60x84 1/16, “Times New Roman”
garniturada raqamli bosma usulida bosildi.
Nashriyot bosma tabog‘i 5.0. Adadi: 100. Buyurtma: № 67
Bahosi kelishuv asosida

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika
universiteti bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani,
Bunyodkor ko‘chasi, 27-uy.